

كتاب النكاح ، الرضاع ، الطلاق ، اللعان ، العتق

- في اللغة : أي الضم
- في الاصطلاح : يطلق على العقد وعلى الوطء ، فرق بينهما مع وجود قرينة تدل على أنه يقصد بمعنى معين
- فائدة الخلاف في المسألة
- الأول : في قوله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة
 - فمن قال انه العقد فيقول بحرمة العقد على الزانية حتى تتوب وكذلك من عرف زناه حرم أن يزوج عفيفه ، وهذا هو الظاهر
 - ومن قال انه الوطء سيكون المعنى الزاني لا يجامع الا زانية او مشركة تستحل ذلك واذا لا تدل على حرمة النكاح ، ولكن هناك مرجح من السنه ان احدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج امرأة كانت زانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابته بالآية ، وعلى هذا القول فيكون فعلا محرما ويصح العقد والاول الاظهر
- الثاني من ثمره الخلاف : مساله هل يحرم الحرام الحلال ام لا ؟!
 - لو انسانا زنى اياه بامراه هل يجوز له ان يتزوجها ام لا
 - فمن قال انه العقد قال ان الايه لم تحرم الا ما نكح ابوه اي عقد اي تزوج زواجا شرعيا
 - ومن قال انه الوطء فتكون ظاهر الايه يدل على تحريم ان يتزوج الرجل من زنى بها ابوه وهو قول طائفة من العلماء
 - والاعلب في سياق القران انه يطلق على العقد
 - عند الشافعية اذا وطاها بغير نكاح لا تحرم عليه
 - وتحرم عند مالك واحمد
 - قول الشيخ الذي يظهر الله اعلم ان الحرام لا يحرم الحلال ، أي أن العبرة بالعقد
- مسألة ثالثة : ما إذا كانت بنته المتكونة من مائي هل هذا يجوز أن يتزوجها ؟
 - الامام الشافعي قال بالجواز ويقول انها ليست ابنته والصحيح أنها بنت لها ، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جريح فقال دعوني حتى اصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من ابوك قال فلان الراعي ، هو يسمى أبا باعتبار وان لم يكن أبا يرثه وينسب اليه
 - وهو لا يرثه باتفاق
 - وكذا عند عامة العلماء : لا يصح أن ينسب له بوجه من الوجوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
 - خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يجعل الأمر عند المنازعة فقط فأما إذا لم تكن منازعة جاز أن يستلحقه به ، وهذا قول مخالف لصريح الحديث ومخالف الأئمة الفتوى والعلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم
 - والصحيح انها ابنه لهذا الاب ولا يجوز أن يتزوجه
- أما الوطء بشبهة فعمامة أحكامه عند عامة أهل العلم مثل الوطء الحلال لأجل وجود الشبهة هو في الجملة عقد صحيح

باب استحباب النكاح لمن تافت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غرض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
- انا بعد ان فعل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل لهم وقال بعضهم لا انا وقال فحمد الله واثنى عليه فقال اما بالوا اقوام قالوا كذا وكذا لكنني اصلي وانا واصوم وافطر واتزوج مسافه من رغب عن سنتي فليس مني
- عن سعد بن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصينا

- قوله يا معشر الشباب ومن لم يبلغ ولم يتجاوز 30 سنة ومنهم من يقول 40
- قوله الباءه اختلف العلماء في المراد بها على قولين يرجعان الى معنى واحد
 - معنى الجماع
 - ومؤن النكاح
 - الخلاف في الحقيقة في المبني اللغوي فقط والا فالمعنى للقولين واحد
- فانه له وجاء اي خصاء وهو رد الخصيتين ان تضرب وتضمير او تقطع
- حكم الزواج
 - قال النووي أنه مندوب عندنا وعند العلماء كافة لا إيجاباً
 - وأوجبه داود ورواية عن أحمد إذا خاف العنت له أن يتزوج أو يتسرى
 - قول الشيخ رغم تكثير العلماء الذين يقولون بالنسب إلا أن الصحيح أن أقل الأحوال الوجوب الزواج إذا خاف العنت أو إذا خاف الوقوع في الحرام فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم ترك الحرام إلا به فواجب والصحيح الرواية عن أحمد
 - ونقول حتى أن كان أتى الزواج في سياق الوجود بالزواج مع التسري الذي هو مستحب نقول
 - يقول الشيخ أن التسري على رواية الإمام أحمد وداود الظاهري ليس في كل وقت مستحب فمن خشي العهد أو خفر وقوع في الحرام فيجب عليه أن يتصرف فبذلك يكون أيضاً الزواج واجب
- قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني
 - المقصود أن من تعبد بترك النكاح فقد فعل محرماً ولو استحل ترك ترك سنة النبي صلى وسلم وطريقه النبي فلا يكون مسلماً
- أقسام الناس في النكاح
 - قسم يجد المؤنه ولا تتوق نفسه له :
 - الشافعي وجمهور أصحابنا إن ترك النكاح لهذا والتخلي للعباد الأفضل ولا يقال للنكاح مكروه بل تركه أفضل
 - مذهب أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح
 - قال الشيخ لا نشك أن النكاح له أفضل كما ذكرنا هناك ما هو واجب وهو ما يكون قادراً على النكاح وتتوق نفسه إليه والنووي لم يذكر هذا القسم لأنه ليس مذهب أصلاً الوجوب
- قوله إن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود ألا تزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك
 - فيه استحباب عرض صاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة وهو صالح لزواجه
 - وهذا عند القوم يعد من المنكرات العظيمة في وقتنا هذا وقد أكد بن مسعود على مشروعيتها مثل هذا الأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
- قوله إن عثمان دعى بن مسعود واستخلاه فقال له
 - فيه استحبابه الإصرار بمثل هذا فانه مما يستحى من ذكر بين الناس
- قوله يا معشر الشباب دليل أن النعماءه صاحبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا شباباً
- فتاوى
 - الأفضل للشباب أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هل ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان مقصراً في طلب العلم
 - هل يحرم ابن أو بنت زنا على أبناء الرجل الأصلي ؟ الجمهور أن ذلك يحرم من أجل أنهم أخواته حقيقة من جهة الأب الواحد وذلك لحديث يا غلام من أبوك ولقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللغاهر الحجر واحتجبي منه يا سوده بنت زعمة

- قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني
 - قول النووي ان من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها ما هي عليه وهنا يقعد لقول انه مستحب
 - قال الشيخ الذي بظهر والله اعلم انه من ظن ان المبالغة في العبادة اكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي لا يحتاج الى كثرة عبادته فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من طريقته
 - وحديث الثلاثة يدل على العذر بالتأويل لان النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم ولم يكفرهم
 - وليس مني معناه ليس على سنتي او هدي أو طريقتي
 - قاعدة مهمة ان هناك عبادة بالترك كما هناك عبادة بالفعل خلافا لمن يقول الترك لا يكون عبادة مطلقا ، الرجل الذي قال لا اكل اللحم ، او من قال لا انام على فراش

- قوله ما بال اقوام قالوا كذا وكذا
 - فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التعيين في النصيحة فكذلك طريقه القرآن
 - الاختصاب في الادمي حرام صغيرا كان او كبيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياذن لاحد ومنها اي امر يتعلق بقطع النسل لا يجوز
 - الحيوان مأكول اللحم يجوز خصائه في صغره ويحرم في كبره ، وفي صغره لكي يحمل اللحم والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجئين أي مرضوض الخصية ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشتر كبشين عظيمين سمينين أقرنين املحين موجئين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد عن ال محمد

باب ندب من رأى امرأه فوقعت في نفسه الى ان ياتي امراته او جاريته فيواقعها

- عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأه فأتى امراته زينب وهي تنعس منيه لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المراه تقبل في صورته شيطان وتدبر في سوره شيطان فاذا ابصر احدكم امرأه فليأتها اهله فان ذلك يرد ما في نفسه ، اذا احدكم اعجبته المراه فوقعت في قلبه فليعبد الى امراته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه

- هذا افضل علاج لغض البصر وسكون النفس وجماع القلب
- قوله ان المراه تقبل في صورته شيطان وتدبر في سوره شيطان
 - معناه الاشارة الى الهوى والدعاء الى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس رجال من الميل الى النساء والالتذاذ بنظرهم فهي شبيهة بالشيطان في دعائه الى الشر يوسوته وتزيينه له
 - يستنبط من هذا انه لا ينبغي لها الا تخرج بين الرجال الا لضروره وانه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والاعراض عنها مطلقا
 - قول الشيخ ان المراه اذا خرجت في هيئه تعجب من ينظر اليها فهي في هذه الحالة تكون معها شيطان يتوصل بها الى فتنة الرجال
 - كلمه شيطان من شطنه اياعنا عن الخير والحق وليس انها من الجن مثلا
 - نظر النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب النظره الاولى

- قوله تمعس منيئة اي تجهز الجلد للدباغ
- قوله فات امراته زينب وهي تم ملينه لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه
 - فيه انه لا باس بطلب الرجل امراته في النهار وغيره وان كانت مشغله بما يمكن تركه

باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم اوح ثم نسخ واستقر تحريمه الى يوم القيامة

- سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان نكح المراه بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ، وسلم ابن الاكوع قال خرج علينا منادي رسول الله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني المتعة بالنساء ، فذكر المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر وعمر
- النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اني قد كنت اذيت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيله ولا تاخذ مما اتيتموهن شيئا
- نهى عن المتعة زمان الفتح وفي روايه في يوم الفتح

- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير الانسية
- وانا عبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيهما انه سمع عليه بن ابي طالب يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير الانسية
- العجيب ان ابن القيم يضعف كل هذه الروايات ويحتملها على انها اختلط على الراوي انه نهى عن اكل لحوم الحمير الانسية يوم خيبر وعن متعة النساء وهذا ليس بصحيح
- كما ذكرنا انه رخص فيها في غزوه الفتح ثم عاد التحريم
- ماذا دليل على ان ابن عباس كان يفتي بالمتعة زمنا طويلا من عهد علي الى زمن عبد الله بن الزبير اكثر من 20 سنة لان عليه قتل سنة 40 عبد الله بن زبير بعد موت يزيد اي بعد سنة 64 اي نحو 25 سنة

- تبويب الباب وتسميه بهذا الاسم هو اصح الاقوال في هذه المسالة انه كان مباحا ثم نسخت الاباحه في عام خيبر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم أبيح يوم الفتح اياما معدوده وعدد تحريم ولا يوم القيامة
- حديث صريح في النسخ يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة
- قوله قراءة مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل قال النووي قراءة شاذة لا يحتج بها قرأنا ولا خبرا
- قال الشيخ ان الصحيح ان القراءة شاذة يحتاج بها خبرا كالحديث

- كانت رخصة في بادئ الإسلام كالميتة لمن اضطر إليها
- تحريم نكاح المتعة :
- بداية في خيبر ثم أبيح أياما في الفتح ثم حرم الى الابد ، وانعقد الإجماع بعده على تحريمه
- وعند كثير من أهل العلم أنه لا يرد به الحد لانعدام الشبهة فيه ، بعكس زمن الجاهلية يمكن اعتبارها

- فتاوى :
- زواج المسير يطلقونه على من ينتقل بين البلاد وهو نوع اخر والذي ياتي المرء بالنهار فقط فلو كان محدود المدة فهو كزواج المتعة اما اذا كان باشتراك ان ياتيها نهارا لا ليلا ولا ينفق عليها ولا يسكن ولا يفعل شيء من حقوق الزوج الا انه يمر عليها فالزواج صحيح والشروط باطله التي هي عدم الانفاق او عدم البيات معها والعقد صحيح والشروط باطل
- الجمع بين قوله وسيدا وحصورا والا ما حرم اسرائيل على نفسه وبين انكار النبي صلى الله عليه وسلم على نفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادته هذا شرع من قبلنا اجيز لهم ان يحرموا على انفسهم قبل نزول التوراه السلام عليكم

- بعض اهل العلم فهموا ان تحريم المتعة كان بمكة فقط وان يوم خيبر لتحريم الحمير خاصة ولم يبين وقت تحريم المتعة
- وهذا القول قول ابن القيم
- لكن الروايات عن غير سفيان صريحه في ان تحريم المتعة كان في يوم خيبر
- لم يثبت عن نكاح المتعة في حجة الوداع شيء ولا خبر
- ورد في ايام اوطاس ويوم الفتح ويوم خيبر غزوه اوطاس في مكان قريب من حنين فهو عامل فتح فالنبي صلى الله عليه وسلم اباحه ايام اوطاس اي ايام غزوه الفتح بعض الروايات يذكرها بيوم اوطاس او عامل فتح او غزوه اوطاس او غزوه الفتح او فتح مكة

- قول الشيخ ان هذه أبيحت للحاجة وليس للضرورة الشرعية وأنها من الحاجات العامة
- وذكر النووي أنه أباحها يوم الفتح للضرورة

- روايه الاباحه عام حجة الوداع ليس بصحيح لانهم حجوا ومعهم نسائهم فلا حاجة الى اباحتها في حجة الوداع
- قويه يا ابني يعني ابن عباس انه حرمها وقال لقول التحريم ولكنه اباحها للمضطر هذا ليس بصحيح

- مساله اصوليه يقول النووي هل اختلاف الاصوليين في ان الاجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المساله مجمعا عليها

- النووي انه لا يرفعه بلده الخلاف ولا يصير بعد ذلك اجماعا عليه ابدا
- قول الشيخ هذا القول غير صحيح والصحيح ان الاجماع بعد الخلاف يرفع المساله من الخلاف

- حكم انكح نكاح المتعه بدون لفظ وهو في نيته الا يمكث معها الا مده نواها
- الصحيح قول الجمهور ما لم يكن تواطى ونقول ايضا ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا فاذا اتفق ولم يذكر ذلك في صيغه العقد فهو نكاحه متعه وهما يعلم من نيتهما انهم ينفصلان فلا يجوز وهو تواطؤ

- قول القاضي اجمعوا على ان من نكح نكاحا مطلقا ونيته الا يمكث معها الا مده نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح

متعه انما نكاح المتعه ما وقع بالشروط المذكور

- قوله اجمعوا مع ما ذكره القامد الخلاف مالك والاوزاعي لانه يقول بقول ان الاثنين لا ينقضان الإجماع
- قول الشيخ : الصحيح ان الواحد لا يقدح في الخلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير نفقه في الدين ولا تزالوا عصابه من المسلمين يقاتلون على حق ظاهرين على من نأوئهم الى يوم القيامة
- وقوله على الحق ظاهرين ذكر ذلك بصيغه الجمع واقل الجمع ثلاثه فهو ظاهر هذا الحديث لابد من وجود طائفه نقول بهذا القول وكذا ابن جرير لا يعده نافدا للخلاف

- قوله استمتعتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر
- هذا محمود على ان الذي استمتع في عهد ابي بكر وعمر لم يبلغه النسخ
- قولوا حين نهانا عمر
- يعني حين بلغه النسخ وليس كحج التمتع في حج التمتع نهى عنه عمر باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه ولكن هذا بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- قوله فوالله لان فعلتها لارجمنك باحبارك

- انا محمول على ان ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغه النسخ بلوغا صحيحا وابن الزبير كان اصغر منه فاعتقد انه باجتهاد منه لكن لما ثبت لديه ذلك ورد عنه الرجوع الى القول لانها كانت رخصه للمضطر

- تحريم الحمر الانسيه

- قال نووي مذهبنا التحريم ومذهب العلماء كافه الا طائفه يسيره من السلف وروي عن ابن عباس وعائشه بعد الصلاه اباحتهم وروي عنهم تحريمه وروي عن مالك كرهته وتحريمه
- المشهور عن مالك انه يحمل هذا النهي على الكراهه لاجل قوله قل لاجل ثم اوحى الي محرمات على طاعم يطعمه الا يكون ميتتنا ودائما مسموحا او لحم خنزيري فانه
- والصحيح ان دليل التحريم دليل خاص مخصص لمفهوم الاله الكريمه
- وهو ما قاله الجمهور ان السنه تخصص القران او انه نوع من النسخ

- قوله انك رجل تانه

- هذا الكلام ببيني مسعود ابن عباس
- فاذا ذكرها الامام مسلم انه صدر الباب عن ائمه اهل البيت فعبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن ابيهما محمد بن علي عن علي بن ابي طالب هذا التصريح لخلاف ما جاء به الرفضه لعنه الله عليهم
- ابن عباس معذور انه لم يعلم التحرير بعد فتح مكه وحديث صبره الجهني تحريم الابدني قول النبي صلى الله عليه وسلم الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة

باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح

- عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها ، لا تتكح العمه على بنت الاخ ولا ابنه الاخت على الخاله
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجمع الرجل بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها ، لا تتكح المراه على عمتها ولا على خالتها
- هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخطب الرجل على خطوه اخيه ولا يصوم على صوم اخيه ولا تتكح المراه على عمتها ولا على خالتها ولا تسال المراه وترك اختها لتكتفي صفحتها ولتتكح فانما لها ما كتب الله لها ، وان تسال المراه طلاق اختها لتكتفي ما في صفحته فان الله عز وجل رازقها

• حكم الجمع بينهما بملك اليمين

- هو حرام ان يجمع بينهما في الوطء عند العلماء كافة
- وجميع المحرمات المذكورات في الايه محرمات بملك اليمين والوطء

• حكم الجمع بين باقي الاقارب

- الجمع بين بنت العم وبنت الخاله جائز عندنا وعند العلماء كافة الا محكه القوي عن بعض الصرف انه حرهما
- ومن قال بالتحريم قال ان هذا يؤدي الى قطيعه الرحم

• حكم الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها

- كحكم الربيبه
- النووي قال جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفه والجمهور
- قال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى لا يجوز
- قال الإمام أحمد بعدم الجواز : وقال لا يجوز بين كل امرأتين بينهما قرابة ولو كان أحدهما رجلا حرمت عليه
- تحريما مؤبدا قياسا على الجمع بين الأختين
- قول الشيخ أنه يرجح قول الإمام أحمد
- يعني البنت دي لو كانت ولد كانت زوجة الرجل حرمت عليه تحريم ابدي قياسا على الجمع بين الأختين

• قوله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه

- هنا يحرم خطبة رجل خطبه اخي اذا صرحوا له بالقبول فيحرم على اي خطيب آخر أن يتقدم لها

• قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي صفحتها ولتتكح فانما لها ما كتب الله لها

- أي أنه سيقال النفقة بزواجه الثاني
- وقوله اختها وفي رواية أختها في الإسلام أو كافرة هذا الكلام خرج مخرج الغالب

باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- عثمان بن عفاد رضي الله عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، الى المحر لا ينكح ولا ينكح

- ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو هو حلال فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم

- مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء من الصحابه فمن بعدهم لا يصح نكاح المحرم
- ولو وقع فيكون باطلا
- قال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصه ميمونه
- واجاب الجمهور انه تزوجها حلالا هكذا رواه اكثر الصحابة قال القاضي ولم يروا أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده
- وروت ميمونة وأبي رافع وغيرهما انه تزوجها حلالا

- تأويل وثاني انه تزوجها في الحرم وهو حلال بمعنى أن يقال لمن في الحرم محرم ولو كان حلالا
- الثالث عند تعارض القول والفعل عند ترجيح الأصوليين يترجح القول والفعل قد يكون قاصرا أي انه يمكن ان يكون واقعة عين
- الرابع مما خص به دون الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقول انه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائص
- قول الشيخ الأصل عدم الخصوصية وطالما أمكن الجمع فلا يصار الى غيره

- قوله ولا يُنكح : اي لا يزوج امرأه بولايه ولو كان
 - سواء الولايه العامه او الخاصه
 - الخاصه كالاقرباء وذوات النسب والعامه كما لو كان قاضيا او كذلك
 - بعض العلماء قال بجواز الولايه العامه لو كان قاضيا في الاحرام والصحيح ان الحديث على ظاهره وليس هناك مخصص
 - اما شهادته المحرم فقط على عقد النكاح ليس فيه شيء فتصح شهادته وليس دليل على عدم جواز
- قول صلى الله عليه وسلم ولا يخطب : مقاله نوويه هذا نهى وتنزيه ليس بحرام
 - صحيح يعني ليس هناك صارف لصرف التحريم الى الكراهه ولم يدل دليل على غير ذلك لماذا حمل النكاح ولم يحمل حكم الخطبه على النكاح

باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضهم على بيع بعض ولا يخطب بعضهم على خطوه بعد ، ولا يخطب على خدمه اخيه الا ان يأذن له
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد او يتناجشه او يخطب الرجوع خضه اخيه او يبيع على بيع اخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتكتفي ما في اناءها او ما في صحتها وفي روايه ولا يصوم الرجل على صوم اخيه ، روايه لا يزيد الرجل على بها اخيه
- ان رسول الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل المؤمنين ان يبتاع على بيعته ولا يخطب على خطبه اخيه حتى يذر
- كل هذه الاحاديث صريحه في تحريم الخطبه على خطبه اخيه اجمعوا على تحريمها اذا كان قد صرح للخطاب بالاجابه
 - فكيف اذا كانت المراه متزوجه وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خير امرأه على زوجها او عبدا على سيده

- حكم من خطب وتم العقد على خطبه اخيه
 - مذهب النووي ومذهب الجمهور صح النكاح ولم يفسخ مع الاثم
 - داوود يفسخ النكاح ، ويجعل كل نهى يقتل الفساد مطلقا
 - وعن مالك روايتان كالمذهبين
 - قال جماعه من اصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده ، التفريق بين الدخول وغيره ليس بظاهر
 - والصحيح قول الشيخ قول الجمهور لان هذا النهي لا يقتضي الفساد لانه وصف خارج عن الفعل

- اذا عرض له بالاجابه : ولم يصرحوا بالقبول
 - في تحريمها قولان عند الشافعي اصحون انه لا يحرم
 - قال بعض المالكيه لا يحرم حتى يرضوا بالزواج ويسمى المهر ، صحيح ان الامر يتعلق بقبول الخطبه وليس بحديث فاطمه بنت قيس ما قالت خطبني ابو جهم ومعاويه فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبه بعضهم على بعضهم بل خطبها لاسامه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة

- **قوله على خطبة أخيه ظاهر اختصاصه إذا كان مسلماً وإذا كان كافراً لا تحريم وبه قال الأوزاعي**
 - قول الشيخ من جهة الدليل أقوى وأظهر
 - لو أن رجلاً يهودياً خطب امرأة نصرانية ورد المسلم أن يخطبها **الجمهور** يقولون بعدم الجواز
 - وقول الأوزاعي بالجواز وهو يتكلم لأنه ذكر الأخوة الإسلامية
 - استدلل الجمهور أن الحديث خرج مخرج الغالب كقوله لا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من إملاق ولا من غيره
 - فعلى خطبة أخي أنها تحرم مطلقاً سواء كافراً أو مسلماً
 - وكأس على ذلك قوله لا تسال المراه فلا اختها أي المسلمة فلو أنها كانت كافرة يجوز لها أن تطلب طلاقها
 - قال النووي وأعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره

- **حكم الخطبة على خطبة الفاسق**
 - قال ابن القاسم الملكي تجوز الخطبة على خطبة الفاسق
 - قول الشيخ وذلك لأجل مصلحة المرأة كما ذكرنا في أمر الكافر ولا شك أن الفاسق أهون من الكافر وهو في النهاية آخر المسلم قد دخل في العموم ،
 - **هل بذلك كلام الشيخ أنه يجوز**

- **فتاوى:**
 - **وضح الشيخ** أنه لو أن رجلاً خطب امرأة وبعد ذلك خطبها آخر من غير أن يعلم بخطبة الأول وظاهره أنه أكثر ديناً وخلقاً منه ما الحكم؟!
 - قال الشيخ أنه أولاً لا يجوز له ويجب عليهم أن يعلموه ولا يجوز التواطؤ على فسخ خطوه الأول ولكن إذا وجدوا المصلحة لفسخ خطوبة الأولى بعد ذلك يتقدم الثاني

باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

- عناء فين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق ، تفسير نكاح الصغار من كلامي نافع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عمر
- قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغاره في الإسلام

- ثم نكاح الشغار لخلوه من الصداق فشغور البلد عدم وجود فيها أحد وظيفه شاغره وهكذا أو شهور الإمام عن الزمان
- وكما فسره نافع بأنه ليس بينهما صداق فصداقوا كل واحد بضع الأخرى فجعل فرج هذه في مقابلة فرج هذه

- **اجمل علماء على أنه منهي عنه والخلاف هل هذا يقتضي طال النكاح أم لا**
 - عند الشافعية يقتضي بطلانه
 - شيخ يتكلم أن هذا من جنس البيعتين في بيعه ويكون كان العقد فيها فساد ، وقال أن هذه العقود معها وصف لازم لا ينفك عن ذلك **العقد فيكون باطلاً** لأنه يجعل المعقود عليه وهو ركن هذا العقد يجعله باطلاً **بيعتين في بيعه** أن يكون الصداق فرج هذه فكلا الأمرين يبطل الآخر **فيكون عقد نفسه باطل**
 - هناك قول آخر أنه من أجل فساد الصداق فقط وليس بلام ولا يشترط عقد هذه وعقد هذه في حقيقته الأمر إلى لأجل الصداقه ويجعل النهي وصف خارج عن الائتم فيصحح مع الاسم والصحيح الأول

- **قول الشافعية ببطلان هذا العقد (مسألة بيع المخدرات ومهر البغي وحلوان الكهان وغيره)**
 - لقوله لا شغاره في الإسلام وهو الصحيح
 - ولو تم فيكون نكاحاً بشبهه **ويصحح** ويثبت به النسب لكن ليس بنكاح صحيح يجوز استدامته فهو لا يفيد حل فرج للرجل
 - وهناك خلاف في العقود الباطلة هل ينتقل المال إلى ملك صاحب العقد الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الأموال لا ترد فحلوان الكهان ومهر البغي لا ترد لصاحب المال ولكن تنفق في مصالح المسلمين العامة
 - تقول الشيخ أنت أكثر أهل العلم أنه طالما لم ينتقل الملك لبطلان العقل فالمال ما زال على ملك صاحبه ولا بد أن يرد إليه وإن ضاعت المنفعة وصاحب المنفعة يتحمل إفسادها
 - الشيخ يقول أن مثلاً الحشيش أو المخدرات أو غيره أحرقتها ولو ضيعها هي ليس لها قيمة أصلاً ولا يصح العقد عليها ويترتب على ذلك أن لا ينتقل الملك في ثمن المخدرات من المشتري إلى البائع ويجب ردها إلى صاحبه

- ولو علم ولو لم يعرف ان يصل اليه عليه ان يتصدق به في مصالح المسلمين وهذا فرق ان نقول ان العقد باطل او ان نقول ان العقد محرم وصحيح
- فلو مثلا لو لو اشترى احد مخدرات وبعدها اخذ المخدرات وتنازعا ولم يرد دفع ثمنها فليس له ان يدفع ثمنه لانه ليس لها قيمه اصلا كذلك السجائر ليس لها قيمه شرعيه لانها محرمة لذاتها فلا قيمة لها
- صورته اخرى لو كان الوصف خارجا من الاوصاف الخارجة عن الشيء امرأه تزين امرأه اخرى وتعلم انها تنبرج التزيين نفسه مباح وكان يكون لزوجه او غيره
- فنقول المراه التي تزينت تحببي ولا تنبرجي ونقول الذي زينتها خذي مالك وانتفعي به لكن لو ان رجلا هو الذي يريد ان يزني امرأه فلا يجوز اصلا العقد نفسه حرام باطل لا يجوز لانه ينظر الى شعرها ويلمس عورتها وغيره فليس له مال اصلا

• ناتي بقي حكم الشغار: العقد مرتبط ارتباط كامل بتمامه على ارتباط العقدين في بعضهما فلم يقبل ان يزوجه ابنته الا على ان يزوجه ابنته فهذا وصف اللازم في العقل ليس النهي لذاته كمهر الزانيه مثلا ولكنه كمثل مثلا زواج المحارم

- قال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وهذا ايضا دليل على بطلانه عنده
 - وفي رواية عنه قبله لا بعده
 - الشيخ : اصل عند الإمام مالك انه ينظر الى العقود من باب المصلحة ان بعد الدخول يقع فساد كبير في مساله فسخ هذا العقد
 - والصحيح انه طالما لم يصح هذا العقد لم يحل هذا الفرج فلو كان صحيحا لصح قبل الدخول وكثيرا ما يستعمل الامام مالك هذه القاعده وكثيرا ما ينقل عنه عده روايات فيقول بفسخ العقود الباطله في النكاح قبل الدخول
 - انا اقول يمكن أن نزول المفساد المترتبة بإعطاء كل ذي حق حقه
 - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها امرأه انكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل فاذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فللسلطان ولي من لا ولي له صححه الالباني
 - فلم يجعله كمهر البغي وقوله بما استحل من فرجها فدل ذلك على انه قد راه حلالا ولم ياتي به حراما ومن هنا يثبت النسب بمثل هذا النكاح الذي فيه شبهه
 - فهذا نكاح باطل او وطء بشبهه ترتب عليه اثبات النسب ووجوب المهر والعهده
 - عدتها الجمهور على ان كانه كالنكاح الصحيح ثلاث حيضات وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه انه حيضه واحده

- لو قلنا بفسخ نكاح الصغار بعد الدخول ماذا يجب فيه
 - يجب فيه الصداقه بما استحل من فرجها واثبت به النسب ويدبر به الحد وتجب به فيه العده عند الجمهور ثلاث حيضات وعند شيخ الاسلام وهو الراجح من جهة الدليل حيضه واحده لانه الاستبراء الرحم
 - ولو انتهت العده يا جوجو له ان يعقد عليها مره اخرى وليس ما يمنع في الشرع من تحريمها عليه بل ايضا لو زنى بامرأه وانتهت عدتها من وطنه المحرم فلا مانع اذا تابت تابوا الى الله عز وجل
 - وقوله الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه هذا ابتداء في العقد لا يجوز اذا كان هناك وصف لازم وهو الزنا فلا يصح بناء العقد اصلا

- وما قلنا فيها انه فسخ هل يعد اذا تزوجوا بعد ذلك ضمن الطلقات
 - لا يعد كذلك فالفسخ اذا كان لعقد باطل او بخلع عند من يجعله فسحا لا يعد من ضمن الطلقات لكن لو وقع نكاحا صحيحا وقع فيه طلاق كما هو الصحيح في الخلع انه طلاق فلذلك يحسب من ضمن الطلقات والله اعلم

- قال جماعة اصح المهر المثل ومذهب بحنيفه وحكي عن عطاء الزهر والليث وروايه عن احمد واسحاق
 - الشيخ ياسر يقلد قول الشيخ ابن باز في نفس المساله بل ان الشيخ ابن باز يقول لو انهما سموا الصداق ايضا لا يصح لارتباط العقدين
 - وهذا من رفع شان المراه ان لا يكون بضعها في مقابل بضع امرأه اخرى والا ينتفع ولي هو بمنفعتي الحقيقيه

- الأحناف والشافعية العقود على المباني دون المقاصد والمبنى هي صيغة العقل لذلك يصحون زواج التحليل اذا كان غير مشترط يعني لو لم يذكروا صيغة على أن يطلقها بعد الدخول وكان هناك توافق بالفعل فيصحبون العقد

- عند مالك وأحمد العقود بالمعاني والعبرة بالمقاصد
- ومع ذلك الحنابلة والمالكية عند الزواج يقولون لابد من الاعتبار بالألفاظ ومراعاتها في الزواج خصوصا لأن الشرع اعتبر ذلك فلا يصح بالمعاطاة ولا بالبيع ولا بالإجارة
- لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات

باب الوفاء بالشروط في النكاح

- العقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشرط ان يوفي به ما استحللتم به الفروج
- قال الشافعي واكثر العلماء ان هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف
- حكم اشتراط ما يخالف مقتضى العقد
 - كشرتي الا يقسم له ولا يتسرع عليها ولا ينفق عليها
 - قلنوي لا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
 - قال أحمد : يجب الوفاء بالشروط مطلقا لحديث ان حق الشروط
- تفصيل الشيخ في المساله ،
 - تنبيهات : العقد اذا اطلق فالاصل فيها انه لا يلزم فيه شيء اخر غير ما اتفق عليه
- الشروط وانواع
 1. منها ما ينافي مقتضى العقد : كأن يشترط ألا يتوارث
 2. ومنها ما هو من مقتضيات العقد
 3. ومن ما ينافي إطلاقه ولا ينافي مقتضاه
- النوع الثالث : شروط فيها منفعة للمرأة وليس فيها ما ينافي مقتضى العقد وهي كشرط ان لا يتزوج عليها ولا يسافر بها خارج هذه البلد ، قال أحمد وجماعة يجب الوفاء به
 - ما يسمونه بزواج المسيار وان يشترط ألا ينفق عليها ادخل عليها دون ان يقسم لها فهذا شرط لا يجوز
- حديث فاطمة رضي الله عنها عن المسور بن مخرمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب فأذنوا ثم لاذوا ثم لا آذن إلا أن يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فأنما هي بضعة مني يربيني ما ارباها ويؤذيني ما آذاها
 - كان هذا شرطاً عرفياً بين علي والنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا مثل الشرط اللفظي وهو اسرح
 - لم يتزوج علي فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت
- لو أنا امرأة تزوجت على أن تقول للرجل ليس له دخل من نفقة ولا بالسكون ولا غيره فهذا شرط باطل
 - اما أن تتنازل من دون اشتراط كمان يسد الدين بزيادة عن أصل المال فلا يكتب في العقد ولكن تتنازل مثلا عن السكنه والنفقه برضاها
 - ومثلا لو اشترطوا في العقد انه ليس له منعها من الخروج من البيت وذهبها للعمل فلا يجوز ان يكون شرطاً هو منافي لمقتضى العقد لان مقتضاه ان تسكن في البيت
 - الشروط المنوفيه للعقد ان يشترط الا يعاشرها بالمعروف بمعنى لو عايزه ترجع وليس لها الا الضرب والشم
 - كذلك شرط عدم إنجاب الأولاد شرط مناف لمقتضى العقد هو شرط باطل محرم ، ولو لمدته محدوده ولو عزل واشترط ذلك فهو امر مكروه منافي لمقتضى العقل
 - يشترط مثلا انا عندي اولاد ومش عايز ازود اولاد عشان الميراث لو عشان لو خلفت هيحصل مشاكل ولذلك لا يجوز

- من الشروط الغير واجب على المرأة اشتراط خدمة غير الزوج كامه او ابوه وغيرهما فهو تطوع منها والجمهور انه لا يلزمها خدمته بل ياتي لها بخادم وإن كان هذا القول مرجوح
- الصحيح وجوب خدمة المرأة زوجها وأولادها وهذا هو المعروف

● فتاوى

- الكوافير وما يحدث في لا يجوز النوم ولا يجوز كشف العورة لإزالة الشعر هذا عمل محرم
- وحكم المال فيه كالرجل الذي يفعل الكوافير للنساء فهذه منفعة محرمة
- من استحل نكاح المحارم فهذا الفعل ردة عن الاسلام لانه يقول تزوجت واستحلل لفرجها وبعض العلماء يجعلونه محرما يجب قتله ويقول الشيخ الصحيح أنه رده عن الاسلام
- الشيخ ياسر جرى أن القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول باطل وليس فقط مرجوح ، يرى المسألة ليس فيها اجتهاد
- قال ابن عبد البر لا يقول بعدم وقوع الطلاق الا أهل البدعه

● تفصيل في مسألة طلاق ابن عمر لزوجته صفحة 82

باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت

- تحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قال رسول الله ، قال لك وبين مول عائشه سمعت عائشه تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحوا أهلها ان تستأمر ام لا فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشه فقلت لها فانها تستحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ابنها اذا هي سكنت ، فقله على اي محق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وابنها صوماتها

● قوله الأيم لفظ يطلق على الرجل والمرأة التي ليست متزوجة أو رجل

- في الحديث مقصود بها المطلقة
- الثيب : هي المرأة التي فقدت زوجها بموت أو طلاق وذلك في اكثر الاستعمال

● قالوا كل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها النكاح صحيح وبه قال الشعبي والزهرى

- قالوا وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه
- قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي بمعنى أنه لو صح العقد فيصح قول الشيخ باقي العلماء مالك والشافعي وأحمد قالوا العقد اذا خلى من الولي فهو باطل ولا يجوز التزوج المرأة نفسها بحال بكرة كانت أو ثيبا ، الولي من أركان العقد
- الفرق بين القول قول الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وبين قول الجمهور أنهم يجعلنا النكاح موقفا على إجازة الولي ويمكن أن يصح إذا عقد المرأة على نفسها وأجازة الولي والجمهور يقولون لا العقد باطل أصلا
- لو خلا عن الشهود أو الولي أو الصيغة الواضحة، لم يصح عن جماهير العلماء وهو ما نعتقد. ، قول الشيخ

● الصحيح قول الجمهور

- لحديث : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وقال أئمة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات ،
- ظاهر حديث باذن وليها مفهومه أنه يمكن أن تنكح بمجرد إذن الولي
- لكن حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل صريح في اشتراط الولي
- ومعنى الحديث بغير إذن وليها : أي تزوجت وجعلت أمرها إلى رجل ولكن لم يكن الولي موافقا ولم يكن آذنا ولم يصح الزواج ، فهل نقول مفهوم مخالفة انها لو زوجت نفسها بأذن يكون صحيحا

- **نقول** لا أنه معارض بمنطوق أقوى منه وهو صريح قوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
- في الرد على الاوزاعي وابو يوسف ابو محمد في اجازة النكاح وتصحيحه اذا عقدت المراه العقد اذا جازه الولي والصحيح انه لا يجوز الا بصيغه من العلي او وكيل عن ه ولا يصح الزواج بغير ولي ولو بموافقة

● حديث الأيم أحق بنفسها من وليها

- الجمهور في الإذن فقط في اختيار من تريد تزوجه
- لان قوله ولا اي محق بنفسه من وليها لما احتمل ان تكون البكر ليست كذلك اكد وقال والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتها
- هذا في سلطة الولي لو لم يأذن للزوج الصالح وعضل البنت فولايته ساقطة
- قال أبو هريرة كنا نعد التي تتكح نفسها هي الزانية ، صحيحه والألباني في الإرواء
- ان كان وليها عاضلا لها ترجع الى ولي الامر او القاضي او الى اهل العلم ، وان كانت في بلاد كفر فترجع إلى عدل مسلم يكفي في تحقيق الولاية

- من أقوى الأدلة من القران : نهى الله عز وجل الاولاء عن العضل ولو كانت المراه لها ان تزوج نفسها لكان هذا النهي لها معنى له ، فلا تعضلوهن

● يجب الاستئذان في كل بكر بالغة

- الشافعي واحمد واسحاق : الاب والجد لهم ولا الإيجاب
- وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر يستأذنها ابوها في نفسها وقوله ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن
- وان لم ترضى فالعقد باطل
- قوله اذن الاب والجد مستحب غير صحيح لان اذنه واجب ، لا تتكح

● الثيب : طالما وقعت معاشرة بنكاح صحيح أو فاسد أو زنا تعد ثيب

- الثيب من فقدت بكارتها
- اتفاق العلماء : أن الثيب رجل او مرأة التي يرجم حتى الموت هو ما نكح بنكاح صحيح ولو مرة ، اما لو فاسد فيعد بكر بالنسبة للحد
- فالبكارة في أمر إقامة الحد

- كلام العلماء في ذهاب الإذن لو ذهبت البكارة حتى لو بغير عمد غير صحيح والله أعلم ، الحياء لا يذهب بوثبة او اكرهت على شئ او غير

● الذي يزيل حكم البكر : النكاح شواء صحيح او فاسد او بشبهة او زنا

- غير ذلك لا يزال اسم البكر وصفته عليها
- وليس على أهل البكر أن يخبروا الزوج لو زال بوثبة أو بإصبع لأنها ما زالت بكرا حكما
- وإصلاح ذلك الغشاء ليس فيه غش ، ولو غير ذلك فتكون عملية الترقيع غير جائزة
- **إلا إذا تأكد ، كيف يتأكد ؟؟!**

● واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح

- مالك والشافعي وكذلك احمد يشترط ولا يصح نكاح الا بولي
- ابو حنيفة لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة بل لها تزويج نفسها بغير اذن وليها
- لأنه لا يصح حديث فنكاحها باطل ، قال طالما ان البكر البالغ الرشيد لها أن تبيعه وتشتري في مالها فقال في بضعها اولى ، الصحيح قول الجمهور ومن صحح الحديث المسألة عنده لا يسع فيها الخلاف ، والحديث صحيح عند عامة المحدثين على مناقشة في صحته ، وعمتهم يصحون حديث لا نكاح إلا بولي
- وقول أبي ثور يجوز ان تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير اذني والرد عليه قول حديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها قال أبو هريرة كنا نعد التي تتكح نفسها زانية وعموم لا نكاح إلا بولي أقوى من مفهوم المخالفة

● فتاوى

- من فضت بكاراتها ان كانت حكما بكرا فهي تستأذن كانت حكما ثيبا فلا بد ان تستامر
- **الطلاق العرفي** لعدم انقطاع المعاش : مبني على وجود الحاجة ، ولو كان النظام اسلامي لكفلت الدولة الفقراء
-

باب تزويج الأب البكر الصغيرة

- عن عائشة قالت تزوجني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين ، روايه عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت اليه وبنت تسع سنين ونعياها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

- في تصريح في جواز تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها والجد كالأب
- وأجمع المسلمون على ذلك من غير تحديد سن معين للعقد ، وهذا غير الدخول

● إذا بلغت الصغيرة :

- لا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز
- **أهل العراق** : لها الخيار إذا بلغت ، من قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن ، ولكن لا نزاع أنه من كان دون البلوغ لا اعتبار بإذنه خصوصا إذا كانت دون التمييز **لكمال شفقتة الأب** في هذه المرحلة
- **كيف لو زوجها فاسق؟؟!**
- الشيخ : الصحيح قول جمهور أهل العلم أنها لا خيار لها ، ويقول إذا ظلت كارهه إلى أن تبلغ فلها باب الخلع ولا إجبار على ومعاشرة من تكره ولكن الكلام على خيار فسخ العقد مع استيفاء حقوقه

● غير الأب والجد من الأولياء لا يجوز لهم أن يزوجها ،

- عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى واحمد وابي ثواني وابي عبيد والجمهور ، فإن زوجها لم يصح
- الأصل أن الصغيرة ليس لها أذان ولا يجوز لغير الأب والجد أن يأذنوا عنها ولكن استثناء بدليل الشرع بحديث عائشة أن إذن الأب والجد كإذن الصغيرة لكمال الشفقة عليها
- **الاوزاعي وابو حنيفة وآخرون من السلف** : يجوز لجميع الأولياء ويصحوا ولها الخيار اذا بلغت الا ابا يوسف فقال لا خيار لها ، وقول الجمهور اقرب الله اعلم
- والوصي الاجنبي لا يزوجها ، الا بعد اذنها

● يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها

- قاله الشافعي وأصحابه : وهذا إن لم تكن هناك مصلحة ظاهرة ،
- الشيخ : لو هناك مصلحة ظاهرة فعلا **فعد ذلك ذلك يستحب ولا يقرأ** ، ان لم تكن لك مصلحة فاعتبار الإذن يقتضي أن ينتظر والله اعلم
- زواج الصغيرة ليس الأصل ولا هو المستحب

● يمكن معاشرتها وإن لم تحض بشرط أن تطبق

- **وحديث هذا كان وحيا من الله عز وجل**
- عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتكم في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فاكشف عن وجهك فإذا انت هي فأقول أن بك هذا من عند الله يمضه (فهذا الزواج كان بوحى من الله عز وجل

● في الكتب المقدسة: يصح تزويج التي لم ينبت لها صدر أي الصغيرة

● في ضابط الدخول

- احمد وأبو عبيد : تجبر على الدخول بنت تسع

- مالك والشافعي وأبو حنيفة : **حد ذلك أن تطبق الجماع ولا يضبط بسن** ، مرد ذلك للعرف وهو الصحيح إن شاء الله

- **الجمع بين الروایتين سبع وست** : أنها كان لها ست سنين وكسر
- النبي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الانسان ان يتزوج قال **بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير**

● **قالت عائشه واصلحنني**

- **قالت** فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاسلمني اليه
- انا فوجئت ولم تظن ان الامر سوف يتم بهذه السرعة
- وفيه جواز اللعب بالعرائس اورو كانت على شكل صور او تماثيل
- **من محارب وتمانيل وجفان كالجواب** : هي مال ما لا روح فيها لعله المظاهرة في خلق ذوات الارواح ، قول ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه

- **الصور المهانه**: قولاً لأهل العلم هل ترسم ابتداء اصلا ام انها اذا وجدت يتخذها مهانه مثل السجائيد والوسائد والفرش
- صحيح لا يجوز عملها ابتداء لكن إذا وجدت يتخذها معانا

باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه

- انا عائشه قالت تزوجني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى عنده مني
- وهذا كانت تستحب وعش رضي الله عنها تشبها بتزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس العلماء يقولون بهذا الاستحباب
- هدف الخلاف الاصولي فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يظهر فيه قصد القربه لكن من فعله تشبها واقتداء يرجى له الاجر في ذلك هو الصحيح في المساله والله اعلم

باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها

- قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأه من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انظرت اليها قال لا قال فاذهب فانظر اليها فان في عين الانصار شيئا ،
- قال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها قال على اربع اواخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواق كانما تحتون الفضه من عروض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعثه تصيب منه

● **في عين الانصار شيئا**

- لانه علم ان هناك امر لا يحبه الكثير من المهاجرين ومن غير اهل المدينه فامر به بالنظر اليه حتى لا يكره ذلك
- ماذا دليل على اباحه النظر الى الوجه ليس كما ذهب داوود من النظر الى اكثر من الوجه
- وفيه استحباب النظر الى وجه من يريد تزوجها وهو مذهب مالك وابي حنيفة وسائر الكوفيين واحمد وجماهير العلماء
- وحكى القاضي عن قوم كرهته وهو مخالف للاجماع وخطا
- قال الشيخ هناك بعض المواقف والحالات تحتاج الى النظر الى الفرج؟؟

- **اباحه النظر الى الوجه والكف فقط**
- مذهب الجمهور** : وهو قول الشافعية

- حتى من يقول انها عوره يقول بجواز كشفها للحاجه
- قال الاوزاعي ينظر الى مواضع اللحم
- قال داوود ينظر الى جميع بدنها وهذا خطأ ظاهر وابد الاصول السنه والاجماع
- موضوع التلصص لينظر الى ما يظهر غالبا في اجتهاد ورد عن بعض الصحابه كان يختبئ لينظر اليها ولا يلزم انه ينظر ما زاد عن الوجه والكفين

● لا يشترط في جواز هذا النظر اذنها او معرفتها

- ومذهبنا ومالك واحمد والجمهور
- قال مالك اكراهه نظره في غفلتها مخافه من وقوعي نظره على عوره
- ورد حديث الشيخ ياسر يقول ان فيه مقال يستدل به على جواز النظر الى ما يظهر غالبا والله اعلم
- الحديث عن ابي جعفر قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه علي رضي الله عنه فذكر منها صغرا فقالوا له انما ادركت فعوده فقال نرسل بها اليك تنتظر اليها فريضها فكشف عن ساقها فقالت ارسل لولا انك امير المؤمنين للطمت عينيك سنن سعيد بن منصور

● قوله كاتما تحتون الفضة من عرض هذا الجبل

- فيه استحباب ان يكون الصداق يسيرا وكراهيه اكثار المهر بالنسبه الى حال الزوج
- أربع أواق : والأوقية 40 درهم والأربعة يكون ب 160 درهم والدرهم حوالي ثلاث جرامات في الاربع اواق عبارة عن 480 جرام فضه
- الشيخ يقول في جنيهاات او ثلاثة كان هذا ثمن الفضة وقت شرح الشيخ لكتاب ، سعر اليوم في 2026 حوالي 130 جنيه يعني 480 في 130 = 62,00 حوالي
- الرسول صلى الله عليه وسلم قد زوج بناته على 12 اوقيه من الفضة وهذا هو الاعلى فيستحب ألا يزيد الصداقه على ذلك

- الأوقية 40 درهم والدرهم حوالي ثلاث جرامات فضه
- $1440 = 3 * 480 = 1440$
- $1440 * 130 = 187,200$ جنيه
- قال الشيخ يستحب الا يزداد عليه

باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به

- جاءت امرأه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها.....
- فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فهل فانظر هل تجد شيئا ، فذهب ثم رجع فقال له والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك الا لبسته لم يكن عليها منه شيء والا بسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا طالما فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي صوره كذا وصوره كذا عددها فقال تقراها عن ظهر قلب فقال نعم قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن هذا حديث ابن ابي حازم وحديث يعقوب يقاربه في
- روايه انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن
- اما سؤله عيشه رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه قالت كان صداقه لازواجه 18 اوقيه ونشا
- قالت اتدري مناش قلت لا قالت نصف اوقيه فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه
- الضابط في الدرهم انه 2,975
- والذي يقول انها 3,25 يضبطها على الدرهم المصري اما العربي الرومي القديم فهو الاول
- عبد الرحمن بن عوف رأى عليه اثر سفره فقال ما هذا قال رسول الله اني تزوجت امرأه على وزني نواتم من الذهب قال فبارك الله لك ولم ولو بشاه

- قولها **جئت اهب لك نفسي** مع سكوته فيه دليل جوازه هبه المراه نكاحها له صلى الله عليه وسلم خالصه له
 - ويجوز بلا مهر
 - الخلافه غير صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يخلو بها الا مع **وجوب مهر مسمى او مهر المثل**
- ولا يجوز **عدم الصداقه** يمكن ان لا يسمى صداقا فيكون نهر المثل ولو اتفق على **عدم الصداق** بينهما فهو نكاح باطل
- **خلاف في المساله**
 - هل لو لم يسمى مهرا ولا صداقا هل النكاح صحيح مع بطلان الشرط او **وجوب مهر المثل**
 - ام بطلان النكاح اصلا
 - **قول الشيخ** والظاهر انه يصح النكاح ويجب نهر المثل الله اعلم
 - في الوقت المعاصر واحد يقول مش ادفع مهر بس هجهز **هذا التجهيز** هو الصداق والمؤخر جزء من الصداق ايضا
- تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لمن وهبت نفسها **يكون بلفظ صريح** وليس باللفظ الهبه وقول الله عز وجل في الايه **وهبت نفسها** اي اي هبه المهر ليس الهبه في لفظ العقد
 - الشيخ يقول اما بلفظ الهبه فظاهر الايه مع عدم وجود دليل على التخصيص اللفظ فليس هناك دليل ولا اجماع على ان ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال **وهبتكها** اي زوجتك ولو قال **تصدقت بها عليك** فهذا يصح به اما **البيع ففي النفس منه نظر** , والاحوط ان يكون بلفظ الصريح
- قوله **فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم**
 - الظاهر انها كانت مستتره ونظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ما يعجبه منها
 - وفيه **استحباب** عرض المراه نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها والاولى ان يكون من اوليائها
 - النبي صلى الله عليه وسلم لكي تفهم المراه انه غير راغب فيها لكنها جلست لعل الله ان يرزقها شيئا
- فيه **جواز تزوج المراه ونكاحها** من غير ان يسالها هل هي في عده ام هي حامل ام لا لانها امينه على نفسها من حديث
 - حتى لو قالت ليس لي ولي لا يلزم ان ناتى بشهود يعرفونها انها ليس لها ولي
 - طالما **عرضت نفسها الظاهره ان ليس لها اولياء حاضرين** او ليسوا موجودين او ليس لها ولي
 - **التبس علي هل هذا فيه جواز ان تتزوج المراه بنفسها من غير ولي**
- قال النووي **فلو عقد النكاح بلا صداق** صح لقول الله تعالى لا جنه عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسسن وتعرضوا لهن فريضة ، وهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر ثم يجب لها المهر
- وهل يجب **بالعقد ام بالدخول** خلاف مشهور وما قولان للشافعي اصحهما بالدخول وظاهر هذه الايه
 - كان في قانون احوال الشخصيه على مذهب الامام مالك ان اقل المهر هو نصاب السرقة وكان في ذلك الوقت البعيد ربع جنيه ولكن هذا ليس بصحيح ، انفرد بهذا القول مالك
 - انه لا حد لاقله فهو **مذهب الجمهور**
 - قال ابو حنيفه واصحابه اقله عشرة دراهم
 - قال ابن شبرمه اقله خمس دراهم اعتبارا بنصاب القطع في السرقة
 - وقال النخعي كره ان يتزوج باقل من 40 درهما ، وقال مره 10
 - وكل هذا مخالف للجمهور مخالف للسنة
- وفيه جواز **اتخاذ خاتم الحديد** وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي
 - الحديث الذي **ضعفه الالباني** ثم جاء عليه خاتم من حديث فقال مالي ارى عليك حليه اهل النار فطرحة فقال يا رسول الله من اي شيء **اتخذ** قال **اتخذ من ورق ولا تتمه مثقالا**
 - وقيل الجمع بينهما ان جواز الالتماس والاتخاذ لا يلزم منه جواز اللبس فيحتمل ان ناتى بقيمته لتنتفع به المراه
 - والبعض حمل النهي على الحديد الصرف

- قال الشيخ والاقرب ان حديث صحيح مسلم يحمل على الجواز والآخر وان كان ضعيفا يحمل على التنزيه كراهيه جمعا بين الادله لمنع التشبه باهل النار
- ولفظ انظر ولو خاتم من حديد دليل ايضا على الجواز

● قوله لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد فيه جواز تزويج المعسر

- قوله ما تصنع بذلك الا لبسته لم يكن عليها منه شيء والا بس لم يكن عليك منه شيء
- قال النووي فيه جواز لبس الرجل ثوب امراته اذا رضيت او غلب على ظنه رضاها
- الشيخ هذا في الثياب المشتركة كالاجار والسر اويل لا ان هذا من اصل ملابس الرجال ولا من اصل ملابس النساء لحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال كالفستان للنساء
- كان الصحابة في غزوه الاحزاب يتدفون بمروطي نساءهم لانه اكسبه غليظه مع انشاءت

● فقد ملكتها

- في غلاف هل يجوز بلفظ التملك ام يجب بصريح التزويج ولفظ الاحفظ كما قال الدار قطني انه التزويج فقد زوجتها
- قال الشيخ ويجوز بكل لفظ تدل على التملك من جهة انه لا دليل على الاشتراط
- تم التزويج بالمعطاء فلا يصح بغير لفظ ، عند الاثمه الاربعه
- يقع النكاح بكل لفظ يقتضي التملك على التابيد
- لفظ انكحتكها وزوجتكها شرط عند الشافعيه ولا يجوز غير ذلك
- اما ملكتها واحللتك ووهبتكها خلاف بين العلماء والاحوط للدين ان يكون بلفظ التزويج

- هذا الحديث مع حديث ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يردان قلبي من منع اخذ الاجره على القران
- فهم حديثان صحيحان يعارضان حديثا ضعيفا ان ابيع ابن كعب علمت رجلا القران فاهدى الي قوسا فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار قال فرددتها

- ولفظ زوجتكها فعلمها من القران صريح انه جواز ان يكون تعليم القران مقابل البضع
- وليس كما قال البعض ان معنى بما معك من القران اي اكراما بما معك
- قول الشيخ مساله تعليم القران ان يؤدي به اخذ الاجره على تعليم القران الى ان يمتنع من الواجب عليه فاذا وجب عليه تعين حتى يدفع اليه مال
- والامام احمد جمع بانه يجوز على سبيل العطييه وعدم الاشتراط
- سباق امي حبيبته زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان 4000 درهم و400 دينار
- وهذا كان تبرع به النجاشي من ماله اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وليس ان النبي صلى الله عليه وسلم اداه وعقد به

- قالوا ان به سفره من زعفران وليس انه تزعفر هو نفسه والحديث فيه نهى ثابت للرجال او انه واقعه عين
- غير الامام مالك جواز ذلك لبس الثياب المزعفره هو مذهب ابن عمر وغيره قال الشيخ الصحيح انه منهي عنه مطلقا سواء
- قال الشافعي وابو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل

- النواه من ذهب اسم لقدر معروف عندهم فسروها ب 500 درهم من ذهب
- يعني حوالي 15 جرام من ذهب

- الوليمة للعرس
- والخرس للولادة
- والاعذار للختان

- والوكيرة للبناء
- والنقيعة لقدم المسافر
- والعقيقة يوم سابع الولادة
- والوضيمة عند المصيبة
- والمأدبة الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب

- **اختلف العلماء في حكم وليمة العرس هل واجبه مستحبه**
 - قال النووي الاصح عند اصحابنا انها سنه مستحبه
 - الشيخ ياسر يقول وهذا يحتاج الى صارف والظاهر الوجوب

- **اختلف العلماء في وقت فعلها**
 - القاضي الاصح عند مالك انه بعد الدخول
 - وقيل عند العقد وعند الدخول
 - الشيخ يقول الصحيح استحبابها بعد الدخول لان عبد الرحمن بن عوف تزوج وجد النبي صلى وسلم فقال اولم دل ذلك على انه تكون لما بعد الدخول
 - وكذا لما تزوج صفيه رضي الله عنهم وبنى بها في الطريق من خبير ثم اولى بعد ذلك
 - والشيخ يقول لا يكفي في الوليمة من مشروباتك عصائر وما شابه بل لابد من طعام ولو تمر
 - ومن قال بالكراهه قال هذا اسراف من قال بالجواز قال هذا عرس وفرح

باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها

- هل انا رسول الله صلى وسلم غزا خبير قال فصلين عندها صلاه الغداة بغلس فركب نبي الله وركب ابو طلحه وانا رديف ابي طلحه فهجر نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خبير.....
- قال بعض أصحابنا محمد والخميس
- فجاءه دحيته فقد رسول الله اعطني جريه من السبل قال اذهب فاخذ صفيه بنت حي
- أصدقها نفسها وتزوجها ، جهزتها ام سليم
- والخميس اي الجيش محمد والخميس اي محمد والجيش معه

- **فصلينا عندها صلاه الغداة بغلس**
 - اي بظلمة ، وفي استحباب على صلاه الصبح والسماء غير مسفره بعد دخول الوقت
 - وحديث اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم واعظم للاجر قال الالباني حسن صحيح
 - احتج به الحنفية على استحباب الاصفار لصلاه الصبح وهي ان تؤخر حتى تضيء السماء وذلك قبيل شروق الشمس
 - والجمع بينهما انه يبدأ الصلاه بغلس بالليل فيطيل فيها حتى يسفر حتى يدخلوا في الاسفار والافضل ان يبدأ الصلاه بغلا
- **صلاه الصبح** تسمى صلاه الفجر لان الله عز وجل من قبل صلاه الفجر فليس هذا بدعه ولا فيه كراهه وقال البعض بالكراهه

- **فاجري نبي صلى وسلم في زقاق خبير** : يضيق المكان لمست ركبته انس ركبته النبي صلى الله عليه وسلم وليس كان يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

- بين رقيبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فاني لارا بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم

- قال اصحاب مالك وغيره هذا دليل عن الفخذ ليس بعوره
- قال النووي مذهبا ومذهب الشافعية انه عوره
- قبل النبوه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من انكشاف عورته اثناء بناء الكعبه لما سقط مغشيا
- فدل ذلك لما نظر انس الى بياض فخذ ان الفخذ ليس كالعور المغلظه
- ثبت حديث يا جرّه غطي فخذك يا جرهد فان الفخذ عورة
- و وقع على غير اختيار النبي صلى الله عليه وسلم
- ودليل على كشفه امام المقربين ولا يحرم كما فعل مع ابي بكر وعمر عامدا واستحيا من عثمان
- ولما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخر ابي ذر وله من فوق الثياب ، ولا يشك عاقل انه لا يجوز لاحد ان يضربه ولو من فوق الثياب على العوره المغلظه فلا يجوز الضرب على القبل او الضر او الدبر
- والحديث غطي فخذك يا جرهد يحمل على العوره المخففه التي يمكن ان تظهر امام الاقربين
- بن حزم وطائفة من المالكية: الفخذ ليس بعورة أصلا
- وطائفة : انه عورة مطلقاً ، وما يترتب عليه في حكم الصلاة في بطلانها وصحته
- من قال انها عوره مطلقا تبطل الصلاة وقال عورة مخففه تصح مع الكراهه

● قوله خربت خبير :

- الاول : دعاء تقديره اسأل الله خرابها
- الثاني : اخبار بخرابها
- الشيخ : الثاني اظهر والله اعلم ، لان الدعاء بخرابها لن ينتفع بثرواتها المسلمون والى الان ليست خربه

● وقد أخرجوا بفنوسهم ومكاتلهم ومرورهم

- اي على حين غرة لم يكونوا مستعدين

● قوله وأصبنا عنوة

- اي قهرا لا صلحا ، ولذلك سببت النساء والذاري
- وصفية رضي الله عنها : سببت عن طريق الصلح ولكن كان شرط ألا يكتموا شيئا من المال وكل شيء ، ولكنهم كتموا شيئا خبئة حبي

● حقيقي ابن الاخطب زعيم اليهود كان ممن حرص على الاسلام في جمع الاحزاب

- ولما طلبوا بني قريظه من حقيقي ان يدخل حصنهم بصيب ما اصابهم فعل ذلك حي مع علمه انه رسول الله
- وسمعت صفية رضي الله عنها ابوها وعمها يتكلمان في هذا الامر وكان عمها يقول لابيها اهو فيقول ايه والله هو النبي فيقول وما تصنع فقال حرير بن اخطب اعاديه حبيبت ، هذا مما جعل الاسلام يقذف في قلب صفية رضي الله عنها
- اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من دحيه بسبعه اعد مقابل سفيره رضي الله عنها اضافته الى نصيبه ، اكراما للسيدة صفية ولقومها
- وعلى غير حقد اليهود لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويزيه بنت الحارث جاء قومها وقالوا نحن اسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلموا جميعا
- واخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الجارية اجلالا لصفية رضي الله عنها ولما يقع في قلوب الجنود من تمييز لحبه رضي الله عنه

● روايه اشتراها منه بسبعه انفس

- دليل انه يجوز التفاضل في الاماء والعبيد ان يشتري واحدا من واحدا بسبعه

- **قال النووي** مذهبنا ان الفيا يخمس الغنيمه
 - قال الشيخ **الصحيح** انه لا يخمس بل كله في نفس مصر في خمس الغنيمه
 - ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مع السبي كسائر غنائم خيبر
- **قال ثابت يا ابا حمزه ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها** دليل ان الصداقه لا يلزم ان يكون بعد العقل
 - يمكن ان يكون اعتقها وجعل عتقها صداقها في عقد واحد
 - يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق الرجل جاريته ويتزوجها
- **في حكم الصداق المجهول**
 - الصحيح جواز عقد على صداق المجهول لان الشرع متشوف لتيسير امر النكاح
- **في حكم ان يعتقها ويتزوجها على قيمتها**
 - لم يقل بالجواز الا الامام احمد وهو اسعد وهم بالدليل لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم
 - ماريه وريحانه كانوا من الامام مع النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا من امهات المؤمنين بل كانوا مملوكات
- **قوله فجهزتها ام سليم**
 - قال النووي بما ليس بمن هين عنه من وشم ووسط وغير ذلك من المنهي عنه
 - قال الشيخ وذلك يستحب للعروس من أنواع المباحة **ولفظ العروس** يطلق على الرجل وعلى المرأة ، ولا يجوز صبغ الشعر بالأسود ولا يجوز ولا يشرع
 - قوله فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم **عروساً**
 - قال النووي والعروس يطلق على الزوج والزوجة جميعا
- **الوليمة للعرس :** تستحب بعد النكاح ، وبعد الاعلان يقول النبي صلى وسلم **اعلنوا النكاح** وسوالي لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاه وكان بعد نكاحه
- **قولي صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فليجئني به**
 - دليل على استحباب مساعده الزوج من اصحاب وجيرانه في وليمة الطعام من عنده
 - وهي سنة مهجورة
- **ان حجبها فامراه وانما حجبها فهي ام ولد** دليل لا يلزم لام الولد الحجاب
 - لا تترث ولكن تصبح حرة بموت سيدها ، والاجماع ان ابنها حر بمجرد ولادتها
- **حكم النكاح بالإعلان للزواج من غير شهادة**
 - يصح النكاح ، قال به المالكيه مذهب جماعه من الصحابه والتابعين والزهري ومالك
 - وأهل المدينه اشاره الاعلان دون الشهاده
 - قال جماعه من الصحابه اشترطوا الشهاده دون الاعلان هو مذهب الاوزاعي والثوري والشافعي وحنيفه واحمد وغيرهم ، وهو **الصحيح لقوله لنكاح الا بولي وشاهد عدل** ، ان يكون هناك شهود يسمعون لفظ النكاح لزوجتك وتزوجت وقبلت
 - قال **أبو حنيفة** ينعقد بشهادة فاسقين
 - وجماعة الأمة أنه لو عقد سرا لغير شهادة لم ينعقد
 - بالإجماع تارك الصلاة لا يصلح شاهدا على عقد النكاح
 - هناك فرق بين **الولي والشهود** ولي الزوجه لا تلزم عدالته فولي الزوجه الفاسق هو وليها لانه جرت العاده حتى ان الاولياء ولو كانوا فاسقين يراعون حقوق ابنائهم في التزويج للفطره وما جبلوا عليه

- **حكم عقد النكاح سرا**
 - اذا كان بشهاده عدلين فهو صحيح عند جمهور العلماء
 - وقال مالك لا يصح ذلك
- **قالوا لرسول الله صلى وسلم كيف وجدت اهلك فيقولون بخير**
 - يستحب ان يقال للرجل كيف حالك عقب دخوله ولا يكثر على ذلك ، فيقولوا بخير فقط
- **قوله حتى اذا راينا جدر المدينة هشنا اليها**
 - معناها نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا اليها
- **قولي فخرج جوارى نسانه يشمتن**
 - هيفرحوا بوقوعها قبل دخول المدينة لما فيهن من الغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم نضر فلم يضرنا بفضل الله عز وجل

باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب واثبات وليمة العرس

- **لما انقضت عده زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذا ذكرها علي قال فانطلق زيد حتى اتاها وهي تخمر عجبته....** قالت زينب ما انا بصانعه شيئا حتى اوامر ربي
- **فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام ، هذه القصة عرضت في تزويج زينب رضي الله عنها**
- **قولوا اذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب**
 - هذه الاية حجبت نساء النبي صلى وسلم وكان هذا الامر اولا بازواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرنا قدوه فنزلت بعد ذلك ايه الحجاب لسانر النساء
- **يدنين عليهن من جلابيبهم ، يضربنا بيخوم ورن على جيوبهن**
 - وان كان الحجاب في حق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحجاب جدر اي انه اغلظ فليس فقط حجاب والثياب
 - كان عمر رضي الله عنه يريد حجم نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج مطلقا حتى في الحاجة فقال النبي صلى وسلم قد اذن ان تخرجنا في حاجتك
- **في رواية أن أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى مع امرأة من نسائهم أولى على زينب فإنه ذبح شاة**
- **قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذا ذكرها علي ، أي خطبها لي من نفسها**
 - في دليل انه لا باس ان يبعث الرجل لخطبه المراه له من كان زوجها اذا علم أنه لا يكره ذلك كما كان حال زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذلك بعد انقضاء عدتها من طلاق زيد لها
- **قوله فلما رايتها عظمه في صدري حتى ما استطيع ان انظر اليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي**
 - لانه هابها استجلها من إرادته النبي صلى الله عليه وسلم لها ،
 - وهذا قبل ان يفرض الحجاب حتى لا يقال كيف دخل ولا تخبر العجين ومع ذلك لم ينظر اليها مهابه وليس لتحريم النظر

- **والصحيح ان ايه الحجاب نزلت في قصه زواج زينب بعد زواجه ومن هنا قال العلماء انه نزل في سنه خمس للهجره لان سوره الاحزاب نزلت في سنه خمس والله اعلم**

- **قالت ما انا بصانعه شيئا حتى اوامر ربي فقامت الى مسجدها**
- وفي استحباب للصلاه الاستخاره وقيل **لعلها** استخارت لخوفها منه من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم
- على الرغم ان ظاهر الامر فيه خير ولكن ينبغي الاستخارة
- الآية
- **الوطر : الغرض والحاجة من الزواج**
- وهذه القصة دليل على صفاء قلب زيد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم
- **وكان زيد** مما بينهما من الشقاق والخلاف **يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ان يطلقها** والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له **أمسك عليك زوجك واتق الله**
- **وتخفي في نفسك ما الله مبديه : أي أنها ستكون زوجة لك وذلك ان الله أعلمه بذلك ، وكانت بنت عمه**
- **وليس كما يقول البعض ان النبي رآها فأعجب بها وقع في قلبي حبها**
- والآية تثبت أن الله عز وجل هو الذي تولى أمرها زوجها من فوق سبع سماوات

- **الانبياء وزوجاتهم**
- يعقوب عليه السلام كان له زوجتان فيوسف من امراه اخوه بنيامين من امراه اخرى
- سليمان ورد انه كان لهم 100 زوجة

- **ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار**
- النوي ومذهبا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاح صلى الله عليه وسلم بالأولين ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقي وهذا **الخلاف في غير زينب** اما زينب فمنصوص عليها
- سيده زينب تزوجها بنورين ولا شهود بل من الله عز وجل
- السيدة صفية تزوجها بأن أعتقها زوجها **لأنه كان سيدها**

- **وليأكل كل انسان ما يليه**
- في استحباب والاكل مما يلي الانسان والاستحباب متفق عليه اما الوجوب فكلام الجمهور انه من باب الاداب ويرون من الاستحباب

باب الأمر بإجابة الداعي الى دعوة

- إذا دعي أحدكم الوليمة فليأتها ، إذا دعي أحدكم الى الوليمة فليجب ، الدعوة اذا دعيتم ، اذا دعيتم الى كراع فاجيبوا (القراع مستلق الساق من الغنم البقر العاري من اللحم
- عن ابي هريرة انه كان يقول بنس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله

- **قوله إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها**
- قال النووي فيه الامر بحضورها
- الامر على الوجوب ام على الندب النووي الاصحوه في مذهبنا انه فرض عين على كل من دعي
- الثاني انه فرض كفايه
- الثالث انه مندوب وهذا مذهبنا في وليمة العرس

- اما غيرها ففيها وجهان لاصحابنا احدهما انه كواليمه العرس والثاني ان الاجابة إليها مندوب
- نقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الاجابه في وليمه العرس
- في غير وليمة العرس
 - مالك والجمهور لا تجب الاجابة اليها
 - وقال أهل الظاهر تجب الاجابه الى كل دعوه من عرس وغيره وبه قال بعض السلف ،
 - قال الشيخ وهذا ظاهر الادله لقوله فليجب وغيره من الامور
- الأعدار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو نذبا
 - أن يكون الطعام فيه شبهه
 - أن تخص وا بالأغنياء فقط ، وهذا فيه دليل
 - أن يكون ممن لا تليق به مجالستهم ، هذا ليس عليه دليل
 - إذا كان الإعانة على باطل
 - ولا يكون هناك منكر
 - وإذا تعارضت دعوه
- ما الحكم لو دعاه ذمي
 - لم تجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا احدكم اخاه فإن لم يكن مسلما فلا يجب عليه
- قوله اذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا
 - ما نسميه نحن اليوم الكوارع
- قوله فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم
 - فليصل : الجمهور معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة
 - وقيل المراد الصلاة الشرعيه ان يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها
 - الشيخ : معنى فليصلي فليدعو لهم لانهم بذلك ينتفعون بدعائه
- هل يجب الأكل كما يجب الحضور للوليمة
 - الصحيح عدم وجوب الاكل بل الحضور هو الواجب فلو كان صائما له ان لا ياكل
 - النوم خير بين ذلك
- ان كان شقه على صاحب الطعام ان يظل الصائم صائما ولا يطعم معه فالافضل له ان يفطر والا فإتمام الصوم
 -
- قوله كان عبد الله بن عمر ياتي الدعوه في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم
 - الصوم ليس بعذر في الإجابة
 - قال النووي وان لم ياكل فقد يتبرك بي اهل الطعام والحاضرون ويتجملون به وينتفعون به بدعائه وبإشارته
 - الشيخ التبرك ليس بذات ولكن بدعائه أو بعمله الصالح

باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويضعها ثم يفارقها وتنقضي عدتها

- عن عائشة قالت جاءت امرأه رفاعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعه فطلقني فبدت طلاقى فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هبه الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدان ان ترجعي الى رفاعه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

- ذكر النووي وهذا الباب بعد ذكر الوليمه مباشره ليبين ان مقصود النكاح هو ذوق العسيله اي الجماع

● قولها فبت طلاقى أي طلقني ثلاثا

- الحديث ليس كما يقول البعض انه يجوز وقوع ثلاث طلاقات بتطليقه واحده كقوله أنت طالق ثلاثا
- ولوجود رواية أخرى فطلقها آخر ثلاث طلاقات اي ليست دفعة واحدة

● حتى تذوق عسيلته شبه لذته بلذة العسل وحلاوته

- ولا يشترط الإنزال
- اذا ثبت ان الرجل عنين فتطلق منه للضرر وهذا قضاء الصحابة
- وليس مجرد العقد يبيعها للأول
- وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين
- انفرد سعيد بن المسيب : بالقول انه تصح بمجرد العقد ولو يشترط الوقت انقل حتى تنكح زوجا غيره العقد وليس النكاح
- وهذا خلاف الاحاديث وخلاف الايات ولعل سعيدا لم يبلغ هو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
- قال القاضي عياض ولم يقل احد بقول سعيد في هذا الا طائفة من الخوارج
- قال العلماء الضابط فيه : تغييب الحشفة
- وشذ الحسن البصري وقال شرط لانزال المنى وهو حقيقة الحسين ، وللاسف هذا لا يستطيع ان يضبط
- ولا يصح بنكاح فاسد

● قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم

- وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر رغبته في اراده الرجوع للزوج الاول وهو ليس بمحرم بشرط عدم التواطؤ مع الزوج الثاني
- حديث لعن الله المحلل والمحلل له ، وحديث الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له
- وقالت الشافعية والحنفية ان هذا يعتبر بالاشتراط لفظا فلم يعتبروا الاشتراط الضمن من التواطؤ وهذا خلاف الصحيح انه داخل في العموم والعقود بالمقاصد والالفاظ
- حتى لو في نيتها ان تثير المشاكل حتى يطلقها الثاني فليس لنيته اعتبار فهي تأخذ ذنب لسوء المعاشرة مع الزوج الثاني وليس على طوؤ قلبها على هذا الامر
- ولو كان في قلبها محبه قلبها لزوجها الاول لا حرج الا اذا ترتب عليه سوء معاشرة للزوج الثاني

باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- انا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد ان يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا

● القارئ القاضي لم يضره إلا يسرعوا الشيطان

- وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره

- قال الشيخ وهذا غير ظاهر والله أعلم لأن في حديث فضيلة عيسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه باصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب
- والصحيح والله أعلم ان الضرر الذي يعقبه نفع مثل الذنب الذي يعقبه توبة فهو ليس بضرر محض ، يعني اكون مارو الى الخير ان شاء الله ولا حاجة للتكلف التأويلات ، اي لن يحقق الشيطان غرضه ان يموت مشركا عيادا بالله
- وأثر ذكره مجاهد : ان من لم يذكر الله عز وجل يجامع معه الشيطان حين يجامع امراته
- ويستحب ان يقولها قبل اراده الجماع والاولى ان يكون ايضا قبل المقدمات لانه يكره الذكر حاله الجماع قياسا على قضاء الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأتي أهله قال بسم الله

باب جواز جماعه امراته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر

- هنبني المنقدر سامي عجبرا يقول كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من ظهورها في قبولها كان الولد احوال فنزلت نساؤكم حرف لكم فاتوا حركتم ان شئتم
- اتفقوا العلماء على حرمة إتيانها من دبرها
 - ملعون من أتى امرأة في دبرها
 - حديث من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد
 - لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في الدبر
 - ان الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء في اتيارهم ، في لفظ هي اللوطيه الصغرى
 - ولا يصح نقل وهو قول باطل النقل على أن ابن عمر وعن نافع وعن الإمام مالك بإباحة الوطء في الدبر للمرأة المملوكة ، بل هو سوء فهم من البعض
 - بل يجوزوه الرافضه عليه من الله ما يستحق
 - وفعل قوم لوط يوجب القتل لو كانت امرأة أجنبية عنه ، أما الزوجة فهي معصية كبرى وكبيرة من الكبائر
 - وقال بعض العلماء لو اتى امرأة أجنبية فله حكم الزنا يقام عليه حد الزنا ، قال البعض له حكم قوم لوط
 - الصحيح والظاهر الله اعلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
 - انه لا يشترط امراه او رجل بل فعل قوم لوط واجيال الادبار ولو كان اجنبية ولو رجل فحده القتل
 - ملامسة حلقة الدبر بالذكر أو الاستمتاع بالدبر فهذا أمر لا يجوز أما الفخذ أو الإلية فليس بمحرم

● حكم التمتع بباقي البدن غير الدبر

- الشيخ : ليس بمحرم
- لكن ما تأنف منه النفوس لا بد أن يكون بالمعروف
- الجنس الفموي : هذه الصورة المنكرة التي أنتت من أهل الشذوذ والفساد من الغرب ومن يحب كشف العورات ، مع عدم وجود نص في التحريم
- لكن نقول : أن هذا الأمر لا ترغم عليه المرأة فإن أبت ذلك فلها العشرة بالمعروف ، ولا يجوز إرغامها على ذلك

باب تحريم امتناعها من فراش زوجها

- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ، حتى ترجع

- وفي روايه والذي نفسي بيده ما من رجل يدع امراته الى فراشها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
- دليل قول النبي صلى وسلم الذي في السماء اي الله سبحانه وتعالى

- لها أن تمنع نفسها
- اذا اراد فعل محرم
- اذا كانت مريضة مريض يضره الجماع ، ولكن لا يجوز منع نفسها من الاستمتاع

باب تحريم إفشاء سر المرأة

- عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس عند الله منزله يوم القيامة الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها
- ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها
- اما مجرد ذكر الامر فان لم تكن فيه فائده فمكروه لان خلاف المروءه
- ان كان اليه حاجه او ترتب عليه فائده بان يدفع عليه دعوه بالعجز او غيره فلا كرهت في ذلك
- لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عرستم الليله قال لجابر الكيس الكيس الله اعلم بما كان فيه من الاستئناس
- لعل الله عز وجل يرزقه الولد

باب حكم العزل

- فقال يا ابا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه بالمطلق فسينا كرائم العرب فطالت علينا العزبه ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل ، فقلنا نفعل
- ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله ، اسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم الا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة نسمة هي كانه الى يوم القيامة الا ستكون
- لا عليكم الا تفعلوا فانما هو القدر
- وفي روايه قال لا عليكم قل اقرب الى النهي
- عن جابر قال كنا نعزل والقران ينزل ، وزاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئاً عنه لنهان عنه القران
- في هذا دليل على أن العزل مكروه
- لقوله فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر

- قال النووي وهو عندنا في كل حال وكل امراه سواء رضيت ام لا
- عند الشافعية ليس بحرام وليس بمباح ولكنه مكروه ، سواء باذنها من غير اذنها مملوكه او حره
- قال الشيخ اقرب دليل يمكن ان يقال عنه للتحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي
- ايضا هذا ليس لدينا على التحريم لان الوعد الظاهر هو الذي محرم

- وكذب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ، انا ابي سعيد الخضري ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود. تحدث ان العزل موجوده الصغرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه
- عن رفاعه بن رافع قال : جلس الي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فتذكروا العزل فقالوا لا باس به فقال رجل انهم يزعمون انه الموءودة الصغرى ، فقال علي لا تكون موءوده حتى تمر على التارات السبع تكون سلاله من طين ثم من ثم تكون لطفه ثم تكون علق ثم تكون مضغه ثم تكون عظام ثم تكون لحما ثم تكون خلقا اخر فقال عمر صدقت اطلال الله بقائك
- أي لا يكون وأذا حتى يكون جنين ويسقط
- لك انا النبي صلى الله عليه وسلم عرض بالنهي فقال انكم لتفعلون وقال فلا عليكم الا تفعلوا ذلك عليكم ان لم تفعلوا

● المكروه الذي ليس بمحرم بجوز فعله للحاجه

- فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما نهى عنه لبيان جوازه للناس للحاجه

● منع الحمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام

- يعزل مع اعتقاد قلبي فاسد : أن تكون دعوة تقليل النسل فهذا يأثم صاحبه باعتقاده هذا ، محرم ، يلحق به العزل بغير إذن الزوجة ،خلاف الشافعية
- للحاجة الغير معتبرة شرعاً: كقول الرجل فيصيب منها ويكره أن تحمل منه ، مكروه
- لمرض بتشخيص طبي: تضرر مع المرأة ، مباح

● هل كل وسائل منع الحمل تعد عزل

- بعض العلماء فرق أن منها ما يسقط النطفة بعد تعلقها الرحمي ، مثب اللولب النحاسي ، الراجح حكمه حكم العزل
- الشيخ : كل هذه الوسائل عزل ما عدا الإجهاض
- بعد ٢٤ يوم يبدا التخلق كما في حديث حذيفة بن أسيد
- طبيا : الجنين يكون نطفة وعلقة ومضغة شبه الدودة ، قبيل الاربعين يوما
- الأجهزة تتخلق جميعا بين ٤٢ إلى ٥٦
- حديث عبدالله بن مسعود : يحمل أنه ينفخ فيه الروح في الأربعين الأولى

● اختلف بعض العلماء : هل الإسقاط له حكم العزل؟!

- له حكم العزل لو قبل ال ٢٤ يوم ، بعد يعد قتل نفس تستوجب دية ، و تفصيلته بالحالات الثلاثة السابقة ، محرم ومكروه ومباح
- قول الشافعية: محرم بعد ال ٤٢
- والأمر فيه خلاف ولكنه أصح من جهة الطب ، وهو حمل الحديث على المشاهد المحسوس ليس مجرد ظن كاذب
- إجماع : لا يجوز الإجهاض بعد ١٢٠ يوم
- ون يقول بال ١٢٠ يقول أن العلة : عدم تخلق الجنين إلا بعد ٨١ يوم
- ونقول أن العلة ثابتة أنه يتخلق قبل ذلك بين ال ٤٠ وال ٥٦

● الشافعية : يجعلون مدار الأحكام على ثبوت تخلق الجنين ، محم بعد ٤٢

- عدتها تكون وضع الحمل ، فنقول اذا اسقطت لابد ان تنتظر وينظر الاطباء من اهل الخبرة هل هذا بدايه تخليق ادمي ام لا وهذا الكلام كله بعد اثنتين وأربعين يوما
- ولو كانت اما فعند الجمهور لو اسقطت جنينا لهم خلق فنكون أم لولد ، ولا يجوز بيعها وتعنت عند موت سيدها

● حكم إسقاط الجنين لوجود تشوهات

- في اغلب الحال ظهور الخلقة للجنين بعد الأسبوع الثامن ، فلا يجوز لو كان بعد ال ٤٢ يوم والأشعة تحتوى على نسبة من ١٥-٢٠٪ خطأ
- هو بيجمع المسلمين لا يجوز قتل النفس المسلمة لإراحته ، وبالإجماع بعد ال ١٢٠ يوم
- شيخ الإسلام ابن تيمية (وبعض الأئمة): لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا ، الشيخ : بتفصيل كحكم العزل

• عند الشافعية يجوز العزل بغير إذننها بغير إكراه ، صحيح أنه يحرم بغير إذننها

- من اصرح الاحاديث في اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في امر العزل
- حديث جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا
- فهذا صريح في عدم ورود النهي بذلك
- الشيخ يذكر وقائع عجيبة : يمكن ان يحتلم اوحده ويمسح بفوطه مثلا ثم تستخدم شقيقته هذه الفوطه وتحمل ، ويكون ولد زنى ولكن في حكم الوطء بشبهة ، وهو نادر
- صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال انا عبد الله ورسوله فاذا اراد الله ان يخلق شيئا خلقه

• قول النووي في هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور ، على جواز استرقاق العرب ووطء سباياهم

- وصرح النووي بجواز ذلك
- مذهب جمهور العلماء على عدم جواز وطء المشاركة
- نقول ان الحديث واضح وفي جواز وطء المشركه لو كانت من السبي
- وهذا القول خالف فيه الجمهور رغم انه اقرب من جهة الدليل وهذا من اسرع الأدلة على ذلك

• اجماع انه يجري على العجم الرق ، قصي نو يجري على العرب كما يجري على غيرهم

• فتاوى

- يكره تحديد فترات راحة للام بين الاولاد
- مبيحة مسألة الولاده القيصري لا تحتاج الى سنتين للراحة
- اللهم أسقطت الجنين فيجب عليها عشر دية الأم
- دية الأم خمسين من الإبل
- فتكون دية الجنين خمس من الابل وتدفع الى الوالد

باب تحريم وطء الحامل المسبية

• عن ابي الدردعه عن النبي صلى وسلم انه اوتي بامراه مجج على باب فسطاط فقال لعنه يريد ان يلم بها فقالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له

• الفسطاط يا الخيمة

- رؤية امراه كانت على وشك الوضع على باب خيمة فظن ان مالکها صاحب الفسطاط يوشك ان يطأها
- وهذا دليل على أن وطء المسبية من الكبائر
- قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع على غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
- على هذا يدل على عدم جواز وطئ اي حامل من غير من حملت منه حملا معتبرا شرعاً

- بعض العلماء يقول إن أكثر مدة الحمل ٤ سنوات
- وهذا ليس صحيحا طبيا
- حكم من حملت من الزنى
- لا يجعل المرأة فراشا للرجل ، يمكن أن تكون وقعت بغيره ولا جزمه في ذلك
- ولا تثبت البنوة له بالزنا بأي حال من الأحوال
- وكذا اذا عقد عليه فقد حملت من الزنا فلا يجوز له وطؤها حتى تضع حملها ، لانه ليس بمعتبر شرعا أنه ابن له ، ولا يجوز له اصلا ان يعقد عليها في حال الحمل
- قولهم هذا تصحيح للخطأ بل هو خطأ جديد بأن يعقد عليها وقد زنا
- ولا يحل له أن يرث هذا الولد لأنه ليس ابنا له شرعا ولا يثبت له حق في النسب ، قولي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر
- لا توطئ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
- يقول الشيخ يمكن في زماننا ان ينسب الى ان يكون لاسم عبد الله او عبد الحميد والله يصحوا نسبته لزاني
- لانه لم يثبت له الفراش
- الفراش يثبت بامرین : زوجيه او ملك يمين ويلحق بالزوجيه الوطء بشبهه
- قول العاهر الحجر اي ليس له ولد
- أما لو عقد عليها بعد وطء محرم من الزنا ولم تستبرأ
- اظن انها تحل لك فبناء على قول من يجوز ان وطاها بدون ان تستبرق فهذا وطء بشبهه يثبت به النسب انها لو حملت بعد العقد
- اما لو انها حامل من قبل العقد فهو ولد زنا باتفاق
- قال القاضي عياض معناه اشارة الى انه قد ينمي هذا الجنين بنطفة هذا الساب فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام
- قال الشيخ وهذا يستحيل طبيا ، مشاركة رجلين في جنين واحد
- حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءهم ولد غيره
- يكون معنا الحديث انه يساهم في نمو الجنين وليس انه يصير مشاركا فيه
- لما يحدث من افراز بعض الهرمونات تساعد في حسن نمو الجنين فقط كانه يتغذى

باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل

- انا عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لقد هممت ان أنهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم
- والغيلة :
- رجل زوجته وهي ترضع ابنك فترتب عليه أن تحمل أثناء الرضاعة
- قال العلماء :
- سبب همه بالنهي ، الخوف على الولد الرضيع الضرر
- قال النووي : وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال جمهور الأصول
- قول الأطباء في زمان النووي ان هذا داء والعرب تكرهه وتتقيه ، كلام من باطل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

- **الجمع بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)**
- لو صح الحديث فيكون معنى الهم الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التحريم
- انه لو هم ان يحرمه فمعنى ذلك أنه متيقن من الضرر ليس مجرد ظن

كتاب الرضاع

باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

- انا عائشه اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة قالت عائشه فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلان لعم حفصة من الرضاعة فقلت عيش يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها.... قالت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم تحرم الولادة
- **أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بهذه الأحاديث**
- شرح البليز كده الحرمة بين الرضيع والمرضعة ويصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر اليها والخلوة بها والمسافره ولا يترتب عليها أحكام الأمومة
- اي لا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها الديه ، ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهماك الاجنبيين في هذه الاحكام
- **واجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعه واولاد الرضيع**
- اي ان اولاده يكونون احفادا لها
- **والرجل المنسوب ذلك اللبن لكونه زوج المراه او اعطاها بملك او بشبيهه**
- **لم يخالف في ثبوت حرمة اخوة الاب من الرضاعة ، الا الظاهر بن عليا**
- وهذا مخالف الحديث ودل ذلك بحديث عائشه رضي الله عنها وعمه حفص رضي الله عنهما

باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل

- **هنعوره طب من الزبير عن عيشا اخبرته ان افلح اخا ابي القعيس جاء استاذن عليها وهو عمه من الرضاعة بعد ان انزل الحجاب قالت فابيت ان اذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له علي**
- وفي روايه قلت انما ارضعتني المراه ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك او يمينك
- **في رؤيه لا تحتجبي منه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب**
- **هذا الحديث يدل على ان العم من المحارم وانه لا تحتجب المراه من عمها ولا من خالها**
- ان هذا قول شاذ عن بعض التابعين
- لكن عمو خال الزوج من الحم والموت

● فتاوى

- مسألة تأجير الأرحام
- لو انه وضع البويضة في رحم امراه لا تحل له اصلا فهذا يحرم قولاً واحداً
- لو ان الرجل وضع البويضة في رحم احدى زوجاته الاخرى ، هذا خلاف بين العلماء المعاصرين والشيخ يرى عدم الجواز ، ويرى ان مسأله تأجير الأرحام لا تجوز باي حال من الاحوال

باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

- عن علي قال قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا فقال **وعندكم شيء** قلت نعم بنت حمزه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة
- تنوق اي تنتقي
- وفي ان حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم من النسب واخوه من الرضاعة

باب تحريم الربيبه وأخت المرأة

- عن امي حبيبته بنت ابي سفيان قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في اختي بنت ابي سفيان فقال افعل ماذا قال **تنكحها قال وتحبون ذلك** قلت لست لك بمخلية واحب من شركني في الخير اختي ، قال فانها لا تحل لي ، **لأنها اخت امراته لقول ان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف** ، قالت فاني اخبرت انك تخطب دره بنت ابي سلمه ، قال بنت امي سلمه قلت نعم قال لو انها لم تكن ربيبي في حجري ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها ثوبيه فلا ترضعن على بناتكن ولا اخواتكن
- قوله لست لك بمخلية
- قوله ربيبي في حجري
- دليل لداود الظاهري ان الربيبه لا تحرم الا اذا كان في حجر زوج امها
- ومذهب الجمهور هو الصحيح انها لا تحل سواء كانت في حجره ام لا وهنا التقييد في حكم الغالب ولا يترتب عليه حكم
- من موانع العمل بالمفهوم خروجه مخرج الغالب

باب في المصه والمصتين

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصه والمصتين
- روايه لا تحرم الاملاجه والاملاجتان

باب التحريم بخمس رضعات

- عن يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمره عن عائشه انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فيما يقرأ من القرآن
- ماذا يعد من القراءات الشهاده التي في حكم خبر الواحد ويؤخذ بها في الاحكام والعقائد كالحديث الصحيح

- **القدر الذي يثبت به حكم الرضاع**
 - قالت عائشه والشافعي واصحابه لا يثبت بأقل من خمسة رضعات
 - استدولوا : خمس رضعات معلومات
 - الجمهور : اسود برضعه واحده لاطلاق الحديث والايه واخواتكم من الرضاعه
 - هو قول ابن المنذر حكاه عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتاده والحكم وحماد ومالك والاوزاعي والثوري وبحنيفه
 - استدولوا: امهاتكم التي ارضعنكم ولم يذكر عددا
 - قال ابو ثور وابو عبيد بن المنذر وداود : يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل
 - استدولوا: لا تحرم المص والمصتان وله مبين للقران
- **الصحيح قول السیده عائشه رضي الله عنها** لانه ورده بحديث صحيح وليس موقوفا على عائشه فقط بل ورده من طرق صحيحا مرفوع من روايه عائشه ومن روايه ام الفضل

باب رضاعة الكبير

- انا عائشه قالت جاءت سهله بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ارى في وجه ابي حذيفه من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف ارضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير زاد ، في روايه ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفسي ابي حذيفه ، فرجعت فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفسي ابي حذيفه
- وفي روايه عن ام سلمه قالت لعائشه انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل عليه قالت اما لك في رسول الله اسوه قالت ان امرأه ابي حذيفه قالت يا رسول الله ان سالما يدخل عليه رجل في نفسه...، الايفه الذي قارب البلوغ
- وفي روايه ان امه زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان امها ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ابي سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن احد بتلك الرضاعه وقلنا لعائشه والله ما نرى هذا الا رخصه ارضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعه ولا راينا

باب إنما الرضاعة من المجاعة

- قالت عائشه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورايت الغضب في وجهه فقالت قلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعه قال صلى الله عليه وسلم انظرنا اخو
- **اختلف العلماء في هذه المساله**
 - قوي عائشه وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل بهذا الحديث
 - فقال سائر العلماء من الصحبه والتابعين علماء الانصار : لا تثبت الا بارضاع من دون السنتين

- ابو حنيفه قال ما دون سنتين ونصف ، قال زفر ثلاث سنين عن مالك روايه سنتين وايام
- وحمل الجمهور حديث سهله على انه مختص بها وبسالم
- قول الشيخ الاصل عدم الخصوصية والتلميح بان هذا الامر اجماع خطأ في المساله ولم يزل فيه الخلاف
- وهذا الوجه عند الحنابله رجعوا من القيم وابن تيميه انها محرمة عند الحاجه
- والرد على قول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يحتاج الى دليل للتخصيص وليس هناك دليل

● قول الشيخ وترجيحه

- قال الصحيح في ذلك ان هناك قول ثالث متوسط في هذه المساله
- الاصل عدم التحرير للكبير الا لحاجه
- والذي يظهر جائز اذا كان هناك حاجه لذلك

● كيفيه رضاع الكبير

- الرضاع وادخال اللبن في جوف الرضيع سواء بالتقام الثدي او غير ذلك من الوسائل ان يجعل اللبن في اناء ثم يشربه الطفل او الرضيع
- وان كان هذا خلاف الظاهر فنقول للجمع بين الادله ما حرمة النظر الى عوره الاجنبيه ولدرء المفسده ويمكن الاستغناء عنها فلجمع بين الاحاديث يكون ذلك معنى رضاعه الكبير
- النبي صلى وسلم في روايه قالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال ارضعه خمس رضعات فيحرم بلبنك
- ممكن ان يفرغ الخمسه رضعات بافراغ الثدي خمس مرات ثم يشربه

● قوله انما الرضاعه من المجاعه

- دليل على ان الاصل ثبوت الرضاعه لمن يحتاجها هو دون السننتين ولكن عند وجود الحاجه فيجوز وهذا اعدل المذهب واوسطها قد رجحه ابن القيم وابن تيميه

● عدد الرضعات التي تثبت بها الحرمة

- الجمهور انه رضعه واحده معلومه
- وهذا خلاف الحديث الصحيح والصحيح انه تثبت بخمس رضعات

● بما تثبت الرضعه الواحده

- اما ان تفرغ الثدي مره في اناء ويشربه
- او ان يلتقم الرضيع الثدي ويتركه من تلقاء نفسه دون ان ينزعه نازع او دون الشيء يسير كالنفس فتحسب رضعه كامله
- ولا يلزم ان تكون في مجالس مختلفه
- اما الفاصل اليسير كالسعال واخذ نفس او انتقال من الثدي الى ثدي فكل ذلك يعتبر رضعه واحده او اذا نزعته هي الام

● مساله اذا رضع الرجل من زوجته

- على قول داوود الظاهري انه يحرم مطلقا
- ولا ينبغي ان يفعل ذلك لكي لا يوقع نفسه في خلاف العلماء فالنمر العلماء انه لا تحرم

● ثدي المراه الكبيره او التي ليس لها زوج

- تقع به الحرمة عليها فقط
- واذا كان هناك زوج فتحرم الرضعه على الرجل الذي كان سببا في نزول اللبن
- لو هناك حاله مثل سالم ابي حذيفه والمراه ليس عندها لبن ترضعه اختها او ابنتها فيكون خالتها او ما شابه ذلك
- او تستخدم نزول اللبن بالهرمونات
- اسالك بنوك الابان الامهات لا يجوز انه يجعل في اختلاط انسب

باب جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي

- ينعل ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى اوطاس فلقوا عدوا فقاتلوه فظايرهم عليه واصابوا لهم سبايا فكان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجوا من غنيانهم من اجل ازواجهن من المشركين فانزل الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن

- عنوان الباب الذي ذكره النووي
- هذا مجمع عليه بعد نص كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزاع بين العلماء ان الامم مملوكة بسبي او بعد ذلك فيجوز وطئها
- والمراه الكافره ينفسخ نكاحها بالسبي من زوجها الكافر

- قوله اذا انقضت عدتهن
- حيضه المصبية تعني استبراءها اي ان العده حيضه واحده
• مذهب الشافعي وبعض العلماء ان المسبية غير اهل الكتاب لا يجوز وطئهم
- ونقول قوله تعالى ولا تتكحوا المشركه حتى يؤمن هذا خاص في عقد النكاح ولكن السبي وملك جميل لم تدخل في الايه فمذهب الشافعي يعارضه هذا الحديث
- فسبي اوطاس كلهن مشركات وغزوه حنين ولا دليل انهن اسلموا

- قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم
- دليل على ان من ملكت من السبي بالبيع لا ينفسخ عقدها مع زوجها المسلم بعكس الذي ملكت بالسبي فينفسخ عقدها مع زوجها الكافر والمسالة خلاف والصحيح ما ذكر
- والعموم الذي ذكر في القران قد ورد على سبب مقتضى لوصف المؤثر فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

- حكم تخصيص القران بخبر الواحد من السنه
- عامه العلماء يرون بصحه ذلك
- الا الاحناف

- مناقشة هادنة في حكم الرق في الإسلام
- الرق احد محاسن الإسلام واعدل مما يفعله الكفار
- واذهب الاسلام مفاصد الرقه الا فقط مساله طبقات المجتمع فهذه أقدار الله عز وجل كونا كما جعله شرعا
- ومع أن الإسلام شرع الرق وكذلك حث على العتق وأمر بالعتاق (كفارة اليمين والقتل والزهار وغيره)
- ولا يوجد في الإسلام شيء يسمى حرب إبادة كما عند الكفار
- الرق في الإسلام : لا يكون استعبادا بل كثير من التابعين وعلماء التابعين كانوا من الرق فهم يتعاملون معهم كابنائهم حقيقة ويجوز ان يتزوج الرجل امته وان يعفها بنفسه وتصبح اما لولد
- قال صلى الله عليه وسلم اطعموهم مما تاكلون البسوه مما تلبسون وانظر الى حكم المكاتبه ان يعمل الرقوا ببيده ويعتق نفسه

باب الولد للفراش وتوقي الشبهات

- انا اعيش انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبه بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الي شبيهه وقال عبده هذا اخي رسول الله ولد علي فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الي شبيهي فرائ شبيها بين بعتبه فقال هو لك يا عبد الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجبي منه يا سوده بنت زمعه) قالت فلم ير سوده قط ولم يذكر محمد بن رمح قال يا عبد ، روايه الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سوده

• قوله الولد للفراش

- اي اذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له ،
- اي تصوير الامه فراشا لسيدها بان يعترف بوطنها ولو مره
- أي : لو انت بولد منه لمدة الإمكان : سته اشهر من تاريخ الوطء وهي مده ان كان نزول ولد حي متخلق كامل يعيش
- اما لو اعترف بالبطء وقال تم الوطء منذ ثلاثة أشهر فليس بمدة الإمكان
- سواء كان موافقا في الشبه ام لا

- للعاهر الحجر : عيل الزاني الخيبة ولا حق له في الولد
- وقيل الحجر ان يرمم بالحجاره وهذا ضعيف لان ليس كل زان يرمم

• ما تصوير به المرأة فراشا

- الزوجة تصوير فراشا للرجل بمجرد عقد النكاح ونقلوا في ذلك إجماع ،
- الامه تصوير فراشا بالوطن ولا تصوير فراشا بمجرد الملك ، فاذا اتت بعد الوطء بولد او اولاد لمدته الامكان وهي سته اشهر من تاريخ الوطء لحقوه وصاروا اولادا له
- طالع ابو حنيفه يلزم ان يعترف الرجل ان هذا ابنه والجمهور يلحقه بمجرد اعترافه بالوطء فهو ابنه شاء ام اباه
- الا ان ينفعوا بتهمتها بالزنا

- ولا يجوز : أن يطأ الاثنتين معا الام وابنتها تقول اختي واذا مثلا وطء الأم حرمة البنت مطلقا والعكس كذلك فتكون في ملكه وليس له وضوء

- لو أنه خطب امرأة ووقع بأمرها
- أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد يقولون تحرم البنت مطلقا
- مالك والشافعي يجوز أن يتزوجها ، وهو الراجح

- تاويل الحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد بعبد بن زمعه

- التاويل الاول ان سوده اخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى تكون كل الورثة مستحقين
- التاويل الثاني ان زمعه مات كافرا فلم تريثه سوده لكونها مسلمة و ورثه عبد بن زمعة ، الشيخ يرجع هذا التاويل

- قوله احتجبي منه يا سوده : هذا أمر ندبا واحتياطا ، الشيخ يقول الصحيح أنه واجب
- لأنه في ظاهر الشرع اخوها والحق بأبيها

• معنى ما حدث مع سعد بن ابي وقاص وعبد بن جمعه

- ان عتبه قيل ان يموت قال لسعد بن ابي وقاص انه زنى بجاريه زمعه هذه ام هذا الغلام وقال له ان هذا الغلام ابني فاستلحقه ان يجعل له نسباً بدلاً من ان يبقى منسوباً الى زمعه فينسب الى عتبه ابن ابي وقاص فاراد سعد ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتبر لسعد مع وجود الشبه البين بعتبه

- ومع ذلك قال الولد للفراش **العاهل الحجر** فالزنا ليس له ولد ، لا يستحق الولد ولا ينسب له الولد فعادات الجاهليه ابطلت فلا يلحق بالزاني نسب ولده ولو اقر به ولو لم يكن له منازع
- **الخلافة** لما ذكره **شيخ الاسلام ابن تيميه** ان المساله فيها خلاف فالمساله عند عامه اهل العلم وفي كافه المذاهب ان ولد الزنا لا يلحق اباه بمنزاع وبغير منازع لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت النسب للفراش والفراش لا يثبت الا بزوجيه او ملك يمين ولا بد في ملك اليمين من اعتراف بالوطء مع امكانيه ان يكون منه

- قال مالك الشافعي ابو ثور غيرهم لا اثر لوطى الزنا ، بل لسانى ان يتزوج ام المزني بها وبنتها
- وهو الصحيح لقوله وامهات نساكم وهي ليست من نسائه فحرمة المصاهرة لا تثبت بالزنا
- **وزاد الشافعي جوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا**
- وده من اصعب المسائل المنقوله عن الشافعي
- شيخ الاسلامي يقول ان هذا غير ثابت عن الشافعي لكن اصحاب مذهبه يثبتونه بلا تردد
- **الصحيح في المساله :** انها ابنته ولكن بوجه من الوجوه بقوله فقال من ابوك يا غلام قال الراعي فهذا دليل على انه اب من وجه وليس اب من وجه اخر وهذا يمنع الزواج قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ، وهذه الايه عامه بمجموع الانواع باي درجه من الدرجات البنات الا المتبنه او الدعيه
- والامام احمد بالغ في الاتكار على الامام الشافعي ومن ينسب الى هذا المذهب

- وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سوده ان امرها بالاحتجاب رغم انه في الظاهر اخ لها فحكم ان يكون اخوها مراعاة لما يمكن ان يكون باطلا ، فده اللي هاجي على ان امر العورات والنكاح يراعي فيه الامر الباطن وكان يخالف الامر الظاهر
- معين النبي صلى الله عليه وسلم حكم انه اخو عبده بن زمعه ولسوده ولكن امرها بالاحتجاب ايضا لوجود الشبه بعقبه

● فتاوى

- التقل تجاه القبل حرام في المسجد وخارج المسجد
- الاولاد المولود من الجاريه يكون حرا باجماع العلم

باب العمل بالحق القائف الولد

- انا قررت عن عائشه انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسرورا تبرق اسابيع وجهه فقال الم ترى ان مجزرا النظر انفا الى زيد بن حارثه وسمى ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض

● اختلف العلماء في العمل بقول القائف

- نفاه ابو حنيفه واصحابه والثور واسحاق
- اثبته الشافعي وجماهير العلماء وهو
- المشهور عن مالك اثبته في الايماء ونفي في الحرائر وفي روايه انه يثبتها
- **والصحيح أن قول القائف :** هو يستعمل في زماننا في تحليل الطبيه والدي ان اي في الوطاء المشنبه المحترم وليس في الوطاء المهدر الباطل
- لو مثلا وقع وطقاني حصل بسبب شبهه وكلاهما محترم ليس واحد منهما زنا
- فيمكن ان يلجا فيهما الى قول القائف

● قول القائف

- شفعية يجعلون من باب الخبر
- والمالكيه يجعلون من باب الشهادات

- أكثر مدة الحمل اربع سنين
 - على ما ذكره الامام مالك ان امرأه عندهم يعرفها انتت بولد بعد اربع سنين وهذا المساله خلاف قديم والطب الحديث يجزم بنفي بذلك
 - هناك قول احاد من علماء اقصاصها الى سنه وبه اخذ القانون المصري ان أكثر مدة الحمل سنه
 - والشيخ يرجح ان اذا كانت وصلت المعلومات الطبيه الى مرحله اليقين ودرجتها فانه يعتمد في هذه المساله لذلك قول الجمهور يرجع الى عدم ضبط الوقائع التي بانوا عليها الحكم
- اما أقل مدة الحمل ستة اشهر فهو كلام شديد صحيح مستنبط من القران وحمله في صاله 30 شهره وقال يرضعن اولادهن حولين كاملين فتبين ذلك انه يمكن ان يكون الحمل ستة اشهر وموافق للطب ستة اشهر قمريه يمكن ان تأتي به ويعيش الولد
- وهذا الولد ان لم يعرف واشكل عليه او نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب الى من يميل اليه منهما يعني يخير
- وان الحلقة القائف بهما معا
 - ذهب عمر بخت ابو مالك والشافعي انه يتركه يبلغ فينتسب الى من يميل منهما
 - اي ان معنى القول انه لا يعتد بقول القائف لو اشكل عليه فاذا نسب اليهما كانه لم ينسبه إليهم اصلا فيبطل قوله ويترك حتى يبلغ ويختار ، بكم هو في قضاء سليمان عليه السلام :
 - شيخ يقول ان طبيا هذا الكلام غير صحيح ولا يمكن أن يحصل تكوين ولد من أبوين بحال من الأحوال
 - قال ابو ثور وسحنون يكون ابنا لهما
 - وقال الماشجون ومحمد بن مسلمه المالكيان يلحق باكثرهما لها شباها قالوا ابن مسلمه الا ان يعلم الاول فيلحق به
- يختلف النافون للقائف في الوادي المتنازع فيه
- قال ابو حنيفه يلحق بالرجلين المتنازعين فيه ولو تنازع فيهم رنتان لحق بهما
 - الشيخ يقول تنازع امرأتين فيه وارد في مساله تاجير الارحام وهي شرعا غير جائزه ولو كانت من رجل وزوجتين له على الراجح
 - اما رجل وزوجتين له ففيه خلاف بين المعاصرين المجمع الفقهي لرابطه العالم الاسلامي رجح جواز استنجار الرحم اذا كانت كلا المرأتين زوجه لرجل واحد
 - والشيخ يرجح ان التي اخذ منها البويضه هي الام والاخرى مثل المرضعه فتكون ام بالحمل
 - وارث من الاثنين والاثنين يرثون منه كنصيب الاب الواحد
- قال ابو يوسف ومحمد يلحق بالرجلين ولا يلحق الا بمرأه واحده
- وقال اسحاق يقرع بينهما
 - الشيخ يرجح في هذه المساله انه يرجع للقافه في الزماننا هي ممكنه جدا بالتحليل الطبيه والامر اصبح يسير بفضل الله عز وجل

باب قدر ما تستحقه البكر والشيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- انا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لانسائي ، قال ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وان شئت ثلثت ثم درت ، ان شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبعا وللثيب ثلاثا
- هذا الحديث استدركه والدار قطني ولا يصح فانه روي متصلا ومرسلا فيجب العمل به وهو صحيح

- بين لها النبي صلى الله عليه وسلم انها بالخيار بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضي لباقي نسائه
- فلو تزوج ثيما على نسائه لها بخيار اما ان يجلس عندها ثلاث ايام بعد ذلك يستأنف القسمه كما كانت او انها يجلس سبعا ويسبع لكل نسائه

- العدل في القسم
- في الليل ، في الثلاث اي ثلاث ليالي ولا يدخل على غير صاحبه النوم في الليل الا للضرورة لو وجد حريقا او ثعبانا او ما شاب
- والليل يبدأ من المغرب
- جمهور العلماء ان هذه الايام الثلاث بلا قضاء
- الى ابو حنيفة قال يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر
- وجمهور العلماء عن هذه الايام حق للزوجه
- وما يترتب عليه انه حق للزوجه خلافا لما قال المالكيه انه حق على بقية نسائه
- فكن مترتب عليه انها لو اختارت ثلاث ايام ليس له ان يرغمها او ان يبيت عندها سبعة ويسبع لباقي نسائه بل يلزمه ان يختار ما اختارت
- قال ابن عبد البر جمهور العلماء ان ذلك حق للمراه بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجه ام لا (اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوج السيد اقام عندها ثلاثه)

باب القسم بين الزوجات وبين ان السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها

- كان النبي صلى وسلم تسع نسوة فكان اذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الاولى الا في تسع.....
- الصحيح انه يجب ان يبيت عند نسائه وان يقسم لهن وليس له ان يتركهن جميعا
- ويجب علي ان يبيت كل اربع ليالي ليله
- وان يطأ كل أربعة أشهر مرة على الصحيح
- والصحيح أنها إذا كانت تتضرر بغيابه عنها لم يجز ذلك الأمر يعني المراه البكر لا يجوز لك ان انت بعد اول في اول سبعة ايام ان انت ما تتقاش موجود طول الليل لازما
- تاويل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد
- اما انه برضاه او على الصحيح انه لا يلزمه ذلك في حقه لان القسم واجب على غير صلى الله عليه وسلم اما في حقه فهو مستحب
- قول الله من تشاء منه وتؤوا اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك اما غيره فيلزمه العدل بالاتفاق

- يلزمه المبيت ، ولا يلزمه الوطء
- حديث فلا تؤخذني فيما لا أملك ، قال الارناؤوط ، عنه صحيح وضعفه الألباني
- زوجه النبي صلى الله عليه وسلم التي توفي عنهن عائشه وحفصة وسودة وزينب وام سلمة وام حبيبة وميمونة وجويرية وصفية
- ومن كان عمله بالليل دائما على الدوام يكون القسم في حقه بالنهار

مسائل :

- ولا يجوز قولا واحدا ان يعاشر واحده امام الاخرى
- ولا يجوز ان يسكن الاثنين في مكان واحد الا بالرضاها ولكل واحد منهما ان ترجع ما تشاء وياكل لكل واحد منهما حجره

- ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فاذا هي زينب وكان ضم عائشه والصحيح ان اجتماعهن كان برضاها لاجل حاجتهن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقابلنا ويرويه كل ليله وهذا كان جائزا له

باب جواز هباتها نوبتها لطرتها

- هنقروه عن ابيه عن عائشه قالت ما رايت امراه احب الي ان اكون في مساليخها في سوده بنت زمعه من امراه فيها حده قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم العائشه يومين يومها ويوم سوداء
- قولها ما رايت امراه احب الهى ان اكون في مثل اخيها من سوده انتزامه من امراه فيها حده : ذلك ليس عيبا في سوده ولكن انها امراه ذات عزم واراده ومدح لها
- صحيح لان للرجل ان يقسم لنوبتها ما شاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم يومين لعائشه ولباقي نسانه ليله واحده
- فتاوى
- تعدد الزوجات : التعدد يشرع لمن قدر على الباء فإذا كان ليس عنده فليصبر عليه بالصوم

باب استحباب نكاح ذات الدين

- على ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاغفر بذات الدين تربه يداك ، اخبار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امراه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكرة ام ثيب قلت ثيب قال قال فهلا بكرة تلاعبها قلت يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن فذاك اذا ان المراه تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين طيبه يداك
- قال النووي الصحيح في معنى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما يفعله الناس في العاده انهم يقصدون الخصال الاربع واخرها ذات الدين
- فاغفر انت ايها المسترشد بذات الدين لانه امر بذلك

باب استحباب نكاح البكر

- حديث سيدنا جابر هل تزوجت قلت نعم قال بكر امس قلت سيبا قال فاين انت من العذارى ولعابها ، فهل جاريه تلاعبها وتلاعبك ، او تضحكها وتضحكك
- قال قلت ان عبد الله هلك وترك تسع بنات او سبعة وان كرهت ان اتيهن واجيهن بمثلهن فاحببت ان اجيء بمراه تقوم عليهن وتصلحن فبارك الله لك
- ما تهزرش
- تلاعبها وتلاعبك : اي انه من اللعب كضحك او انه من اللعاب ان ياتي لعابك على لعبها
- قوله اذا قدمت فالكيس الكيس قال ابن الاعرابي الكيس الجماع والكيس العقل والمراد حث على ابتغاء الولد

باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة

- عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
- المتاع هو ما يستمتع به عمر سريع الزواج فخير متاع يستمتع به هي المراه الصالحة التي تعين على طاعة الله عز وجل

باب الوصية بالنساء

- عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه كالضلع اذا ذهب تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها وفيها عوج
- ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهب تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت واستوصوا بالنساء فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه وان ذهب تقيمها كسرتها وان تركت لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا
- الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الرأس ، اي راس المراه انه محل حواس التي فيها السمع والنظر والكلام
- فمخ المراه صغير فعلا انحامي وخر رجل فهذا من الناحية الطبيه بل بالفعل وزن المخ اقل من وزن المخ الرجل وكذلك الامكانيات الفسيولوجيه طبيا اقل وهناك من الرجال من عقولهم
- مسألة الضرب : قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يضربون النساء (فلا تجدون اولئك خياركم) ، (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن اماء الله فجاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد بنر النساء على ازواجهن فامر بضربهن فضربن ، فطاف بالم محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثر فلما اصبح قال لقد طاف الليلة بال محمد سبعون امراه كل امراه تشتكي زوجها فلا تجدون اولئك خياركم)
- وفي حديث ولكم عليهن الا يطنن فرشكم احد تكرهونه فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح
- ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امراه ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله
- وقوله صلى الله عليه وسلم لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط :
- شيء يتكلم ان هذه صفة نساء اهل النار وليس كل نساء كذلك ولكن كثير منهن يكفرن العشير
- حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر

- في هذا الباب ملاطفه النساء والاحسان اليهن والصبر على عوج اخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكرامه طلاقهن بلا سبب وانه لا يطمع باستقامتها
- قال الشيخ ولا يحاول استقامه ما لا يمكن استقامته بالكليه
- والذي يدقق مع النساء لن يستمتع بحياته ولن تستقر عشرته معها بل ومع اي مراه

- قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك رجل مؤمنا اذا كره منها خلقا رضيا منها اخر ، هناك روايه بالضم لا يفرك بالخبر انه لا يحدث من مؤمن والروايه الاولى هو معناها محمول عليه الذي هو الامر
- ورواية عبدالله بن مسعود ان الالف من الله والفرك من الشيطان
-

باب لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر

- انا بريره قال لولا حواء لم تكن انثى زوجها الدهر ، صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخبط الطعام ولمز اللحم ولو لحواء لم تكن انثى زوجها الدهر

- صحيح في تفاصيل قصه ادم ما ذكر في القرآن ولم يذكر ان حواء اكلت اولا او ادم عليه السلام
- كان قبل بنو اسرائيل ليس هناك طعام ينتن ولا يفسد
- هذا حديث صريح في تسميه يومنا حواء ، يجب على كل مؤمن ومنه ان يدعو لاييهمهم وامهم بالمغفره والرحمه ، وسميت حواء انها ام لكل حي

كتاب الطلاق

وهو مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك

باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعته

- على النافع عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فذلك العده التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء
- في روايه انه طلق امراته له وهي حائض تطليقه واحده
- وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم اما انت طلقت امراتك مره او مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقته ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك فعصيت الله فيما امرك من طلاق امراتك
- قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقه قال واحده اعتد بها
- روايه اخبرنا سالم بن عبد الله انا عبد الله بن عمر قال طلقت امراتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وا فليراجعها حتى تحيض حيضه سوى حيضتها فان فيها فان بدا له ان يطلقها طاهرا..... ، وكان عبد الله طلقها تطليقه واحده **فحسبت** من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره صلى الله عليه وسلم
- عن الزهري بهذا الاسناد غير انه قال قال ابن عمر **فراجعته وحسبت لها التطليقة التي طلقته**
- في روايه وحدثنا انه سال ابن عمر فحدثه انه طلق امراته تطليقه وهي حائض فامر ان يراجعها قال قلت أفحسبت عليهم قال فمه أو ان عجز واستحمق (هذا قول ابن عمر أنه قال او ان عجز واستحمق)

- أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائض بغير رضاها
 - وشذ بعض اهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لانه غير ماذون له فيه فاشبه طلاق الاجنبيه
 - نقول الشيخ وهذا من قول الظاهري انهم لا يقولون بالقياس
 - يستدلون بروايه فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يراها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك فقال هذه تدل على انه لم يحتسب تطليقه
 - والصحيح ان الضمير في لم يراها اي الحيضه وليست التطليقه لانه يعود على اقرب مذكور
 - ويعارض الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة ، وفي روايه احتسبت اي احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم
 - وكثير من العلماء قال بشذوذ هذه الروايه اصلا

- **معنى في غايه الاهميه :** انا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ولم يراها شيئا
 - اراد الشرع ان تطال فتره العده فلم تعتد بالحيضه الاولى
 - فالتطليق ان يطلقها طاهره من غير جماع لتستقبل الحيضات الثلاث
 - وهذا من اقوى الادله ان الراجح في الاقراء انها الحيضات وليست الطهر
 - لكي تبدأ عدد الحيوانات بعد الطلاق
 - ولو قلنا ان اقرا هي الطهر فتنتهي فتره الطهر بسرعه لانه يكون قبل التطليح ويحتسب منه وهو قول ابي حنيفه
 - رغم ان المذهب الاخر مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه اي عدم الاعتداد بالطلاق في الحيض وكذلك مذهب ابن القيم ودافع عنه دفاعا شديدا

- **قول ابن حازم وابن القيم ان المراد بالرجعه هنا اي الرجعه اللغويه الى حالها الاول**
 - نقول ان الحقيقه الشرعيه مقدمه على اللغويه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها فيفهم من مقصوده انها الراجعه الشرعيه
 - ولو ان رجلا افتي بفتوى ان الطلاق لا يقع في الحيض ويذهب الى زوجته فذلك لا يكون زنا لانه عنده شبه وهو بمنزله الزواج الباطل ويلزمه البحث ويؤثم لتقسيط في طلب العلم

- **والامر يشبه اجماع السلف انها احتسبها تطليق واحده**

- **قول ابن عباس في من طلق ثلاثا مره واحده**
 - كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر الطلاق الثلاث واحده
 - وقال عنه صلى الله عليه وسلم اي يلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم

- **فتاوى :**
 - من يحمل المراه المتوفاه ليضعها في القبر : الصحيح انه يحملها من لم يقارب اي من لم يجامع اهله في تلك الليله ولا يلزم ان يكون من المحارم
 - قوله ان الله خلق ادم على صورته في قولان لاهل العلم منهم من وخلق ادم على صورته الرحمن ، من يقول على سوره ادم فهو ابن خزيمة وهو الصحيح ان شاء الله لان الضمير يعود الى اقرب مذكور وهو ادم عليه السلام وروايه على سوره الرحمن لم تصح

- **الذي طلق في الحيض الطلاق البدعي أو المحرم**
 - وقع في الإثم لأنه طلق في الحيض
 - والطلاق يقع
 - ويؤمر بالرجعة على الصحيح وجوبا
 - يجب عليه أن يؤخر إيقاع الطلاق ان اراد ان يوقع الطلقة الثانية الى طهر آخر بعد الطهر الذي في الحيضة التي وقع فيها الطلاق ، بروايه مره فايراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، والروايات الاخرى مختصره وهذه مبينه لهذه المساله

- **القرء هو الحيض وليس الطهر**
 - هو الطهر : وقول مالك والشافعي وروايه عن احمد
 - الحيض وهو قول ابي حنيفه وروايه اخرى عن احمد ومنقول عن الخلفاء الراشدين
 - بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في المستحاضه تدعوا الصلاه ايام اقرانها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضا عند كل صلاه وتصوم وتصلي

- **والتوجيه** ان القول الذي يقول بان القرء هو الاطهار بذلك لن ياخذ ثلاثه اطهار كامله لانه لو طلق المراه قبل الحيض ولو بثانيه واحده في الطهر يحتسبها قرء **لكن القول الثاني** يلزم ان تكون مستقبله الحيض من اولها لآخيها ثلاثه حيضات

● **هل يجوز ان يقع اكثر من طلقه في طهر واحد**

- **قول المالكيه** لا يجوز ولا يشرع الا ان يستقبل طهرا جديدا
- قول انه لو طلق اثم مره اخرى واحتسب عليه طلقه ثانيه ويؤمر برجعته

● **لو عدد الفاظ الطلاق في الطلقه الواحد**

- قول الشيخ لو كان يريد ان يحتسب اكثر من طلقه فتحتسب عليه
- لو كان اريد التاكيد فتحتسب طلقه واحد

● **كيفية ارجاع الزوجه**

- السنه ان يكون باشهاد ذوي عدل منكم
- **المطرف ابن عبد الله ان عمران بن حصين** سئل عن الرجل يطلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال **طلقت لغير سنه وراجعت لغير سنه** واشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد
- بعض العلماء يجعل الاشهاد واجب وبعضهم سنه
- **قول الشيخ ياسر** يلا انه واجب
- ويرى ايضا انه يأتى بعدم الإشهاد على الطلاق

● **قال النووي ولو كانت الحائض حاملا.....**

- **يقول الشيخ** نبحت في مسالتين

● **المسأله الاولى هل الحامل تحريض ام لا**

- وهذا يترتب علي اتنا نقول انها تحيط فيحرم طلاقها وهي حائض
- **والصحيح** انها لا تحيد وان كل دم تراه هو دم فاسد ولا يبنى عليه احكام والحج ولا في الجماع ولا تركي صلاه وصوم
- **الحديث النبي صلى الله عليه وسلم** مره فليراجعه ثم ليطلقها طاهرا او حاملا ، وهذا طبيا هو الصحيح ولا خلافه بين الاطباء في ذلك
- **فدل ذلك على ان طلاق الحامل كله طلاق سني**
- **بخلاف الحائل اي الحائض ، أربع حالات الطلاق البديعي**
 - **بدعي : ١-** طلقها في الحيض او ٢- طلاقها في طهر قد مسها فيه ٣- طلاقها اكثر من طلقه في القرء الواحد ، ٤- طلاقها في طهر لم يمسه فيها ولكن قد طلق في حيضه سبقت ذلك الظهر

● **قوله إن شاء أمسك وإن شاء طلق**

- دليل انه لا اثم في الطلاق بغير سبب لكنه يكره للحديث المشهور **ابغض الحلال الى الله الطلاق**
- وايضا لقول الله عز وجل لا جناح عليكم ان ضلقتن النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فريضه ، **فاذا طلقها من غير ان يظلمها فلا اثم عليه**
- **الصحيح : ان الطلاق السني من غير سبب مكروه ، وايضا حديث وكسرها طلاقها وكسر المراه ليس امرا محبوبا في الشرع**
- في بعض الاحيان يكون الطلاق حراما اذا كان الزواج في حال الرجل واجب ويخشى على نفسه الفتنة اذا كان من غير مراه
- **وحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق** ضعيف السند صحيح المعنى

● **قال النووي قال اصحابنا الطلاق اربعة اقسام : حرام ومكروه وواجب ومندوب ولا يكون مباحا مستوي الطرفين**

● فأما الواجب

- اذا بعثهم القاضي ورأى المصلحة في الطلاق وجب عليهما
- وفي الرجل المولي الذي حلف الا يطعم امراته اذا مضت اربعة اشهر مطالبه المراه بحقها فامتنع من الرجوع الى امراته فهذا يجب عليه ان يطلق عليه طلقه الرجعيه
- قول اخر في هذه المساله انه يطلق عليه طلقه بانته اذا امتنع من الرجوع او الطلاق لانه يضر المراه وهو اقرب لانه طلق عليه القاضي
- وصوره ثالثه للطلاق الواجب غير الصورتين التي قال بهم الشافعي هو ان تكون المراه بغيا وتبين من ذلك ولم تنب الى الله عز وجل فيجب على الرجل ان يطلقها ولا يجوز له ان يمسكها

● اما المكروه

- ان يكون الحال مستقيما ويطلقها بلا سبب

● اما الحرام

- الصورة الاولى : ان يطلقها في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها
- واما اذا كانت هي تريد الطلاق وكان بعوض فهو خلع وهو طلاق جائز في الحيض
- الثاني ان يطلقها في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل
- الثالث اذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحده قبل ان يوفيهما قسمها
- صورتين اخريين ذكرهم الشيخ
- ان يطلق اكثر من طلقه في قرء واحد ومنه طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحده وبإثم الرجل
- ان يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضه التي طلقها فيها

● اما المندوب

- ان تكون غير عفيفه ، والراجح في ذلك الوجوب ، اذا كانت زانيه والعفه درجات
- وقال شيخ الاسلام ابن تيميه له يجب طلاقها ان كانت تاركة للصلاه
- المندوب حقا ان تكون المراه غير مستقيمه ولا تلتزم بحدود الله ولا يقيم حدود الله عز وجل

● حكم جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة

- قال النووي ليس الثلاث بحرام عندنا ولكن الاولى تفريقهما ، وهي روايه مشهوره عن أحمد وابي ثور
- والروايه الثانيه عن احمد انها بدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم ، ولان ابن عمر رضي الله عنهما امر ان ينتظر طهرا ثانيا غير الطهر الذي اعقب الحيضه التي طلقها فيها
- وقال مالك والاوزاعي ابي حنيفة والليث انه بدعه
- وكذلك روايه عن احمد ورجعها ابن تيميه
- وهو الصحيح أنه يحسب واحدة إن كان بلفظ واحد في مجلس واحد

● قوله مره فليراجعها

- دليل ان الرجعه لا تقتخر الى رضا المراه ولا تجديد عقد وهذا لا نعلم فيه خلاف

● كيفيه حساب العده

- مالك والشافعي واخرون يرون ان القرء هو الطهر
- ابو حنيفة والاوزاعي واخرون هي الحيض ، وهو مروى عن عمر وعلي وابن مسعود ، وبه قال الثوري وزفر واسحاق واخرون من السلف وصح الروايتين عند احمد ، هو قول ابي بكر الصديق وقول ابن القيم وقول عثمان
- ومن ضمن الادله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال عده الحره ثلاث حيض وعده الامع حيضتان
- وعلي بن عباس ان امراه ثابت ابن قيس اخترعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تعتد بحيضه

- قال ابن القيم في زاد المعاد فصل ما يستنبط من امراء المختلعه ان تعتد بحيضه واحده
 - امره صلى الله عليه وسلم المختلعه ان تعتد بحيضه واحده دليل على حكمين احدهما انه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضه واحده كما هو صريح السنه
 - ومذهب امير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب الربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابه لا يعرف لهم مخالف منهم ورواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر انه سمع الرعيه بنت معوذ ابن عفراء وهو تخير عبد الله بن عمر انها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها الى عثمان بن عفان فقال له ان ابنه معوذ اختلعت من زوجها اليوم افتتقل فقال عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عده عليها الا انها لا تنكح حتى تحيض حيضه خشيه ان يكون بها حبل
 - فقال عبد الله بن عمر فعثمان خيرنا واعلمنا وذهب الى هذا المذهب اسحاق ابن راهويه والامام احمد وروايه اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه
 - ولذلك قلنا انه قول الخلفاء الاربعه الراشدين

- ومذهب ابن شهاب الزهري انفرد به ان العده لا تنقضي الا بثلاث الاطهار كامله لا بطهرين ونصف وغيره

- هل تنقضي العده بالطهر ام بالحيض
 - تنقضي بانقطاع دم آخر حيضة
 - والقول الثاني يقول بمجرد نزولي ده من حيضه الثالثه تنتهي العده
 - فالقول الاول يجعل العده مدتها اطول

- ومن قال بالقول الاول
 - قال ابو حنيفه واصحابه حتى تغتسل من الحيض الثالثه او يذهب وقت صلاه
 - وقال عمر وعلي وابن مسعود والثوري وزفر واسحاق ابو عبيد حتى تغتسل من الثالثه ، وعندهم تغتسل اي تتمكن من الاغتسال
 - فقال الازاعي (وهو الصحيح) وآخرون : تنقضي بنفس انقطاع الدم ، هو تفسير الكلام عن الصحابه انها تتمكن من الاغتسال فلو اخرت الاغتسال لم تطل العده بل انقضت وان تركت الصلاه فقد انقضت العده بمجرد انقطاع الدم من الحيض الثالثه

- صورته الخلاف بين هذه الاقوال : لو ان امراء طهرت بعد طلوع الشمس فلم تجب عليها الى الان اي صلاه فاخرت الغسل الى الظهر وقد راجعها في صباح ذلك اليوم قبل الظهر فهل تعتد رجعه ام لا
 - فالقول الاول انه تعتد بها رجعه لانها لم تصلي ولم تغتسل
 - والقول الثاني وهو الصحيح انها بمجرد انقطاع الدم فلا تصح رجعاتا وبانت منه

- قوله ثم ليطلقها طاهرا او حاملا
 - فيه دليل على جواز طلاق الحامي التي تبين حملها ومذهب الشافعي
 - خلاف بين العلماء في طلاق الحامل منهم من قال يطلق ثلاثا بلفظ واحد او بالفاظ متصله وفي اوقات منفرد او يجعل بين التطبيقين شهرا
 - تصحيح انه لا يوقع عليها اكثر من واحد حتى تضع

- قوله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلقهن في قبول عدتهن
 - وهي قراءه شاذه عن ابن عباس وابن عمر ولا تثبت قرانا بالاجماع ولكنها خبر الواحد عند محققي الاصول

- فتاوى
 - الشيخ يبين يقول ان الحيض والظهر الذي يليه يعتبر في عدد الطلقات قرء واحد
 - لو طلبت المراه الطلاق في زمن الحيض هل ياثم لو طلقها؟! لا ياثم عند الجمهور

- لو قال لامراتي انت طالق انت طالق انت طالق يسال عن نيته ثلاثا ام واحدة
- عده المراه يمكن ان تطول فمنهم من يكون عدتها كل ثلاثة اشهر واخرى يمكن ان تجلس سنتين اكثر

- رجل عقد ولم يدخل بها ثم جامع هل يعد زنا
- قال الشيخ ليس زنا باتفاق العلماء لكن عليه ان يعلن فحرام عليه ان يتمتع من النافقه والسكنه والكسوه فلا بد من الاعلان لان هناك حقوق مترتبة على ذلك الاعلام

باب طلاق الثلاث

- علي ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه علينا فامضاه عليهم
- قال ابن عباس لما سئل الم يكن الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر واحده فقال قد كان فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازهم عليهم

- اقول اختلف العلماء فيما قال لامراته انت طالق ثلاثا
- الشيخ ياسر يقول جزاه الله خيرا الامام النووي رحمه الله نقل الخلاف في المساله وانها مساله خلافه بخلاف من ادعى الاجماع فيها

- قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث
- قال طاووس وبعض أهل الظاهر : لا يقع الا واحده وهي روايه عن الحجاج بن اريطه ومحمد بن اسحاق المشهور عن الحجاج بن اريطه انه لا يقع به شيء وهو قول ابن مقاتل وروايه عن محمد بن اسحاق
- تنبيه كثير فعلا من السلف يقول بوقوع طلاق الثلاث واحده بخلاف ان عامه السلف بل لا يكاد يعرف في السلف روايه صحيحه بعدم ايقاع الطلاق في الحيض
- قول القيم

- قال في اعلام الموقعين كل صحابي من لدون خلافة الصديق الى ثلاث سنين من خلافه عمر كان على الثلاث بواحدة فتوى او اقرارا او سكوتا ولهذا ادعى بعض اهل العلم ان هذا اجماع قديم ولم تجمع الامه على خلافه
- كذلك افتى به حبر الامه ترجمان القران عبد الله بن عباس اذ قال انت طالق ثلاثا بغم واحدة فهي واحدة
- وكذا قول الزبير ابن العوام عبد الرحمن بن عوف وعن علي وعن ابن مسعود روايتان
- والتابعون افتى به عكرمه ومحمد بن اسحاق والامام احمد وقفت به خلاص بن عمرو والحارس العكلي
- وبعض الاحناف يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وجده ايضا
- الامام احمد قال انها تقع ثلاث واستدل بروايه ابن عباس والصحيح ان مذهب الامام احمد اذا صح الحديث فهو مذهبه وحديث ابن عباس رضي الله عنه انها تقع واحده صحيح
- ولكن فعل عمر رضي الله عنه وارضاه لما استهان الناس بامر الطلاق وكثر منهم ايقاعهم جملة واحده فراه في المصلحه عقوبتهم بامضاءه عليهم

- لم يثبت ان ابن عمر طلق امراته ثلاثا في الحيض ، بل قال مسلم جود الليث في قوله تطليقه واحده اي ان هذا فعل حسن منه ان الروايات الاخرى لا تثبت

- حديث ثابت عن ابن عباس صححه الامام احمد وغيره
- طلق ركانه ابن عبيد يزيذ اخو بني مطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقته قال طلقته ثلاثا قال في مجلس واحد قال نعم قال فاما تلك واحده فارجعها ان شئت قال فارجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل قهر
- وايضا مال ابن القيم الى تصحيحه وقال الحاكم في مستدركه اسناده صحيح فقال ابن تيميات في الفتاوى فتا واسناد جيد
- وقال الحافظ ابن حجر في الفتح اخرج احمد ابو يعلى وصححه من طريق محمد بن اسحاق وهذا الحديث نص في المساله لا يقبل التاويل الذي في غيره من الروايات ثم قال ويقوي حديث ابن اسحاق المذكور ما اخرج مسلم

- في الحديث روايه البته يرجح ابن القيم انها روايه بالمعنى وان الحديث ذكر بلفظ الثلاث
- حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده

● يقول ابن القيم : اما ان نعتذر عن عمر رضي الله عنه ونعمل بالحديث واما ان نعتذر عن الحديث ونقول بقول عمر ومن وافقوا من الصحابه وعامه العلماء

- والصحيح اننا نعتذر عن عمر رضي الله عنه ونعمل بالحديث طالما لم يثبت ناسخ وليس عندهم ناسخ قط
- وأحسن جواب عن فعل عمر رضي الله عنه وارضاه : ان عمر رضي الله عنه وارضاه قيد المباح في زمانه فامر رجوع الرجل الى زوجته وامر مباح وهو ان الناس تجاوزوا في امر شرعي لم يكن منعهوم الا بمنعهم من مباح
- من ذلك المباح حتى يمنعوا من ذلك الحرام
- فانه اذا لم يكن ترك المحرم الا بترك شيء مباح منع منه من باب سد الذريعه المحرم
- ويمكن ان يكون في زمان معين بتقييد من الحاكم العالم ان يقيد المباح

● توجيه قول عمر رضي الله عنه وارضاه في اجتهاده في المساله

- التوجيه : انه من قال انه قصد ثلاثا وقع ثلاثا ، لكن يبقى الخلاف ان الجمهور يقولون لو قال انت طالق ثلاثا يقع ثلاثه وهذا الذي فيه نظر
- والاصل في المساله قول ابن عباس انها لو قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ، هذا الذي يكون فيه خلاف انقصد تأكيد الطلاق او قصد ايقاع الثلاث بالتكرار وهو طلاق بدعي ، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم

● حكم قول الزنادقه والمنافقين ان الحاكم ان يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء

- نهى الناس عن التمتع في الحج هذا كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه ،
- لانه كان يرغب في ان يكثر الناس في الاعتماد في غير اشهر الحج لان لا يهجر البيت ويرى ان الاكمل حج الافراد ، وقد اتفق العلماء على ترك نهى عمر رضي الله عنه لانه اقل احوال النهي الكراهه ولا يوجد قائل بكراهه التمتع ولا ينهى عنه بوجه من الوجوه ،
- تحريم نكاح المتعة هذا ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم

● مساله اخرى الروايه التي في سنن ابي داود في من لم يدخل بها فقال قوم عن ابن عباس انه لو طلقها ثلاثا قبل الدخول بانته منه ولو طلقها طلقه واحده ايضا ولا عده لها

- بعض اهل العلم ينقلون ان ابن عباس وافق عمر في المساله ونقول لا مانع ويقول هذا الباب الزجري والتعذير لمنع ارتكاب الظلم من امر مباح
- الاجماع الاول في عهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر

● وهذا القول الثلاث يقع بها واحده قول مشايخ المعاصرين والازهر وغيره في السعوديه والقانون المصري هو قول ابن تيميه وابن القيم

- العلماء المتقدمين اكثرهم وعمتهم ومنهم اربعة ان طلاق الثلاث يقع ثلاثه

● قد يسأل سؤال لماذا نقول ان هناك اجماع ثم نقول المساله خلاف سانع

- الاجماع هنا ليس اجماعا قطعيًا ولكنه اجماع منقول من طريق الاحاد وفيه تاويل وهو بمنزله الحديث المختلف في صحته ونحن نصحه ولا ننكر على من خالفه ممن ضعفه
- ومن يراه اجماع لا يجوز له ان يخالفه لكن الجمهور لا يرونه اجماعا اصلا : فبعضهم قد يشترط مساله انقراض العصر ويقولون انهم لا بد ان ينقرض عصر هؤلاء على نفس القول قبل ان يغير احدهم مذهبه او يغير الآخرون مذهبهم فاذا غيروا مذهبهم لم يكن اجماعا
- فهذا اجماع فيه نزاع وهو اجماع بعد العلماء في مده وهو اجماع ظني وليس قطعي

باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس انه كان يقول في الحرامي يمينا يكفرها قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ، وقال ابن عباس اذا حرم الرجل عليهم امراته فهي يمينا يكفرها
- وذكر ابن عبي يخبر انه سمع عائشه تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقص عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطئت انا وحفصه ، ان اتيتنا ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغفير اكلت مغفير فدخل علي احدهما فقال ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحشه ولن اعود له فنزل لما تحرم ما احل الله لك الي قوله ان تتوب لعائشه وحفصه
- وعن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل فكان اذا صلى العصر دار على نسائهم فيدنون منهن فدخل على حفصه فاحتبس عندها اكثر مما كان يحتبس فسالت عن ذلك فقيل اي اهدت لها امراه من قومها عكا من عسل فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم شربهم فقلت ذلك لسوده وقالت اذا دخل عليك فانه سيدني منك فقول الله يا رسول الله اكلت ، فقولي يوم هذه به وكان الرسول يشدد عليه ان يوجد منه الريح فانه سيقول لك سقطني حفصه شربه عسل فقل له جلست نحل العرفط وساقول ذلك له وقولي انت يا صفيه فلما دخل عليه سوده قالت تقول سوده والذي لا اله الا هو على الباب فرقا منك فلما دنى صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اكلت مغفير قالت لا قالت فما هذه الريح قال سقتني حفصه شربه عسل قالت جرس نحل العرفط فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفيه فقالت بمثل ذلك فلما قالت تقول سوده سبحان الله والله لقد حرمتنا قالت قلت لها اسكتي

- واختلف العلماء فيما اذا قال لزوجتي انت علي حرام
 - الشافعي قال انما طلقها كان طلاقا وانما الظهار كان ضهارا وانما تحريم عينها بغير طلاق ولا اظهار لزمه بنفس اللفظ كفاره يمين ولا يكون ذلك يمينا وان لم ينوي شيئا ففيه قولان للشافعي ، اصحوه ما يلزمه كفاره يمين ،
 - والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الاحكام وهذا مذهبنا اي مذهب نووي
 - قال الشيخ ونحن نوافقه في كل ذلك الا مساله انه لو نوى ظهرا كان ضهارا لان الله تعالى قالوا انهم لا يقولون منكرا من القول وزور ، والظهار قول اي لا بد ان يكون معه القول ، لانه لم يحرمها كامه ولكن الظهار ان يقول انت علي كظهري امي
 - فحكمه وحكم اليمين وان كان بعض العلماء ينازع في كونه يسمى يمين
- المشهور المذهب مالك انه يقع به ثلاث طلاقات سواء كانوا مدخولا بها او لا ، او انت طالق ثلاثا او انت طالق البتة ، وبهذا المذهب قال علي بن ابي طالب وزيد والحسن والحكم
- قول ثاني لمالك انه يقع به ثلاث طلاقات ولا تق ، قال به ابن ابي ليلى وعبد الملك ابن الماجه شون المالكي
- قول شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في المساله ، وهو قول اسحاق ابن راهويه
 - تجب به كفاره الظهار
 - وقالوا انه يحرر رقبه فلم يستطع في شهرين متتابعين فان لم يستضعف اطعمه 60 مسكين ويحملون حديث ابن عباس على انه يميل مغلضا وهذا فيه نظر
 - الصحيح أنها يمين ما لم ينوي طلاق
- الصحيح في أمر اليمين انه لو حرم شيء على نفسه يلزمه كفارة يمين هو عامه قول العلماء وهو كلام القاضي
 - والخلاف في الإماء والزوجات في إرادة الطلاق
 - وانا يمين نكفرها اذا حرم امرأه على نفسه
- فتاوى

- لو انه قال علي الطلاق : هذا في حكم كفاره اليمين وكثير من العلماء يوقعونه طلاقا
- والدليل ان امرأه قالت عبيدي كلهم احرار ان لم افرق بينه وبين امرأته وبعد ذلك ندمت على قولها واتأها ثلاثه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لها ان تكفر عن يمينها وجعلوا هذه الصيغه بمنزله اليمين والتحريم والالزام طالما قصد ذلك
- ومن هنا اخذ شيخ الاسلام ابن تيميه ان الطلاق المعلق على شرط لا بقصد التعليق فهو لا يريد الطلاق حقيقة ولا بقصد الطلاق ان حكمه حكم الالزامي والمنع للنفس فهو على حديث ابن عباس مثل تحريم الرجل امرأه يمين يكفرها واخذ ذلك من فتوى الصحابه في العتق وقالوا لا يعتق عليها العبيد عليها كفاره يمين ويظل عبيدها ملكا لها
- وبهذا القول اخذ القانون المصري ولجنه الفتوى بالازهر ولجنه الدائمه الفتوى في المملكه العربيه السعوديه وعامه المعاصرين من المفتين
- وان كانت المساله عند الاتمه الاربعه ان تعليق الطلاق واقع طلاق مثل طلاق الثلاث يجعلونه ثلاثا وخلاف سائق بلا شك

- قول الشيخ ياسر : الصحيح في طلاق الثلاث مره واحده وقولوا علي الطلاق وانت علي حرام والطلاق المعلق على شرط كقوله ان فعلت فانت طالق بين العلماء خلاف يافع
- الطلاق المعلق على شرط بقصد التعليق الحقيقي من اراده الطلاق : يقع طلاقا واما اذا كان بصيغه الالزام او المنع فانه لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفاره يمين ان لم يطلق وان طلق فقد وقع
- قوله علي الطلاق : فهو في الاصل يمين ما لم ينوي وقال العلماء من ان الطلاق واقع مني والا عليه كفاره يمين
- ومن قال ان فعلت فانت طالق : فان لم يجزم بانه لا يريد الطلاق فظاهرها التعليق
- الاتمه الاربعه يجعلون طلاق الثلاث سواء كان بلفظ الثلاث او بال تكرار او باللفظ او بقول البتة يقع عندهم ثلاثا ، وليس عندهم اعتبار للنيه
- ويؤولون حديث ابن عباس على التاكيد : ويقولون هذا في الزمن الاول عند صدق الناس اما الان فلا نصدق احدا
- عند الجمهور لو قال والله ما قصدت الا واحده يقولون ايضا تقع ثلاثه والمساله خلاف سيئه
- وقول الشيخ ياسر في المساله ان طلاق الثلاث هيئع واحده الا اذا كرر لفظ الطلاق بنيه التجديد تقع ثلاثه
- اختلف العلماء في سبب نزول قول الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك
- ولا مانع من انه ايضا حرم مارية على نفسه ، وهو ثابت في الحديث واسناده صحيح
- في سنن البيهقي عن الضحاق قالت حفصه يا رسول الله اتفعل هذا في بيتي وفي يوم قال فاتها علي حرام لا تخبرني بذلك احدا ، قالت تدخلها بيتي ما صنعت بهذا من بين نساءك الا من هواني عليك فقال لها لتذكرى هذا لعائشه فهي علي حرام ان قررتها
- فذكرت حفصه رضي الله عنها الى عائشه رضي الله عنهما فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نسانه شهرا
- 29 ليلا
- قد يسأل سائل ما وجه الجمع بين قصه ماريه والعسل : الجمع بينهما انه قد حدث في وقت واحد ونزلت الايه بالامرین معا من النساء والعسل
- اراجع في قصه العسل انها بين عائشه وحفصه
- حديث ابن عباس انه قال لم ازل حريصا على ان اسال عمر رضي الله عنه عن المراتين في من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللذين قال الله لهما ان تتوب فان الى الله فقد صغت قلوبكما فحجزت معه فعدلت معهم بالهداوه فتبرز حتى جاء فسكت على يديه من الاداره فتوضا فقلت يا امير المؤمنين من المراتن من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما ان تتوب الى الله فقد صراط قلوبكما فقال واعجب لك يا ابن عباس عائشه وحفصه

- قال النووي في جواز كل لذيذ الاطعمه والطيبات من الرزق وان ذلك لا ينافس الزهد والمراقبه لا سيما اذا حصل اتفاقا

- اي بدون ان يتعلق به قلب الموت

- قوله فكان اذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منه
- وعلى النووي فيه دليل لما يقوله اصحابنا انه يجوز لمن قسم بين نسائه ان يدخل في النهار الى بيت غير المقسوم لها لحاجه ولا يجوز الوطء
- فالجماع هو المحرم وهذا هو الصحيح في المساله ولا يدخل ليلا الا للضرورة
- ليلا او نهارا الا لصاحبه النوبه
- ومروور النبي صلى وسلم على نسائه التسع بغسل واحد ثابت ولكن هذا ان القسم لم يكن واجبا عليه النبي صلى الله عليه وسلم
- والاجماع منعقد على انه لا يجوز ان يجامع ليلا ولا نهارا غير صاحبه النوبه الا برضا صاحبه النوبه

باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية

- ان عائشه قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير ازواجه بدا به فقال اني اذكر لك امرا فلا عليك ان لا تعجني حتى تستامري ابواك ، قالت قد علم ان ابوي لم يكونا يامراني بفرقي قال ثم قال ان الله عز وجل قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن ترين الحياه الدنيا وزينه فت علينا امتعكن او سرحكن سراحا جميلا
- ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء
- قال ما ابالي خيرت امراتي واحده او 100,000 بعد ان تختارني ولقد سالت عائشه فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا
- ثم اعتزلهن شهرا 29 يوما

- قولها ان كان ذلك الي لم اثر على نفسي احدا
- هذا مثل حديث القدح لا اثر نصيبي منك احدا
- وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجب عليه القسمة
- قوله خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعد له طلاقا ، وفي روايه فلم يكن طلاقا
- في الاحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وابي حنيفه واحمد وجماهير العلماء ان من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقه
- سؤال : الجمهور خلافه لابي حنيفه ان ذلك يصبح شرط اللازم على الدوام وليس له رجوع ام ان له ان يرجع الجمهور ان له الرجوع عند عدم توفر عقلها خلافا

٣٦١

باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيرهن وقوله تعالى (وإن تظاهرا عليه)

- قالت عائشه لعمر ماله ومالك يا ابن الخطاب عليك بعينتك
- ما يبكيك يا ابن الخطاب
- قالت والله انا لنراجعنه
- الذين تغار النبي صلى وسلم وما حفصه وعائشه

- لما دعا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ادع الله ان يوسع على امتك فقد وسع الله على فارسه والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال وفي شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياه الدنيا ، فقلت استغفر الله لي يا رسول الله

• هذا الحديث عظيم القدر

• قول عائشه رضي الله عنها عليك بعبيتك

- سيدنا عمر رضي الله عنه قال لها يا بنت ابي بكر واحد اللفظ فيه شيء من التصغير
- فوافق ان تقول له مالي ومالك يا ابن الخطاب لمنزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم
- قد كان الصحابه يفعلون ذلك لما فعله ابي رضي الله عنه وارضاه قال له فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

• ودخول عمر رضي الله عنه على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم : كان قبل فرض الحجاب

- ولذلك كسرتة ام سلمه فقالت قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي ان تدخل بين رسول الله وازواجه
- لكن في الحقيقه كان فعل عمر رضي الله عنه علامه على مدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديره له ولربما يتلطف شفقته على ازواجه

• قوله وكان لصاحب من الانصار اذا غبت اتاني بالخبر واذا غاب كنت اتيه بالخبر

- قال النووي فيه استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم اذ لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه
- قول الشيخ وليس ان الدرس قد فاتح فلا يسال ولا يهتم ولا بيد ان يسال والذي وقع في هذا اليوم
- هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الوحي يوميا

• قوله اما ترضى ان تكون لهما الدنيا ولك الاخره

- في دليل على ان عمر رضي الله عنه له الاخره ان شاء الله

• في حكم الاله اختلفوا في تحديد مدته

- قال علماء الحجاز ومعظم الصحابه والتابعين من بعدهم المؤلي من حلف على اكثر من اربعة اشهر فان حلف على اربعة اشهر فليس بمؤل ،
- أنه لو حلف على اقل لا يسال ، اذا زاد وجب عليه أن يكفر و يعود أو يطلق
- الكوفيون : من حلف على اربعة اشهر فأكثر (الفرق عندهم في هذا اليوم)
- لو حلف على للجامعه يوما او اقل ثم تركها حتى مضت اربعة اشهر فهو مؤلم ، الشيخ ياسر الصحيح انه ليس بمؤمن ولكن لترك الجماع من حقها أن تطلق للضرر
- قول ابن عمر ليس بمؤب الا الى اذا حلف على الابد
- الشيخ ياسر لما يعلق ، هل قول ابن عمر صحيح ؟!

• قال ولا خلاف بينه انه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهر ولا خلاف انه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء

• فأما إذا لم يجمع حتى انقضت أربعة أشهر

- قال الكوفيون يقع الطلاق ، وقال علماء الحجاز مصر فقهاء اصحاب الحديث واهل الظاهر يقال له اما ان تجمع علما تطلق
- فاذا امتنع طلق القاضي عليه وهو المشهور من مذهب مالك وبيقال الشافعي واصحابه ، وفي روايه لمالك كقول الكوفيين
- وللشافعي قول انه لا يطلق القاضي عليه بل يجبر على الجماع او الطلاق ويعذر على ذلك ان امتنع ، قول الشيخ ياسر الصحيح انه يطلق عليه القاضي

• اختلف الكوفيون هل يقع طلاق رجعي أم بانن

- الآخرون اتفقوا انه رجعي
- الا ان مالكا يقول لا تصح في رجا حتى يجمع الزوج في العده
- الشيخ ياسر لم يذكر الراجح

- اختلفوا هل يشترط ان يكون غاضبا او قاصدا للضرر حين الحلف بالايلاء
- الجمهور انه لا يشترط ، هو الصحيح انه حلف الا يجامعها على اي حال طالما حلف على ذلك ويكون مؤلّي.
- قول عن علي وابن عباس انه لا يكون مؤلّي الا اذا حلف على وجه الغضب

مفهوم الدنيا

- قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا
- قال القاضي عياض : هذا مما يحتج به من يفضل الفقر على الغنى لما في مفهومه ان بمقدار ما يتعجل من طيبات الدنيا يفوته من الآخرة مما كان مدخرا له ولو لم يتعجله
- قال وقد يتأوله الآخرون بأن المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ لهم في الآخرة
- قول الشيخ ياسر : الصحيح أن الأفضل منهم التفويض فلا تختار الفقر ولا تختار الغنى وارضى بما قسم الله لك ، وذلك لمن كان يمكنه أن يفعل ذلك ، ليس أن بقولي "أحب الفقر" اكون قد اخترته فهذا عمل قلبي وأكثر الناس لا يملكون أنفسهم من حب الغنى ، ولو كانوا من أفقر الناس فحبهم للغنى غالب ، والأغنياء أشد تعلقا ، ولكن السنة التفويض ألا يختار الإنسان لنفسه شيئا فيرضى بما قسم الله له ، والاحسن في الأرزاق القوت ، فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا

- قوله فياتيني بخبر الوحي وغيره
- قول النووي : فيه جواز قبول خبر الواحد لان عمر رضي الله عنه كان يأخذ عن صاحبه الانصاري ويأخذ الانصاري عنه
- قول الشيخ : هذا دليل على استواء العلم والعمل في خبر الواحد والفرقه ان المتواتر منكزه يكفر واحاديث الاحاد منكزه مبتدع ضال فانس

- قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجر الا في البيت
- هذا دليل على ان ذلك يستحب
- لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث انه هجر نسائه في بيت اخر

● فتاوى

- بعد الطلقة الثالثة تكون العبه ولكن لا نفقه لها ولا سكنى ولا يرجع اليها
- طلاق السكران : الجمهور انه اذا كان باختياره وقع الطلاق
- الصحيح في اظهار انه لا بد ان يتلفظ بتحريمها كتحريم الام
- فلو قال لها انت علي حرام فعليه كفاره يمين حديث ابن عباس

باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها

- عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فامرها ان تعتد في بيت ومشوارك ثم قالت تلك امره يغشاها اصحابي اعتدى عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابي جهمي خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اباجهم فلا يضع اعصاه عن عاتقه واما معاوية فسعلوق لا مال له انكحي اسامه بن زيد فكرهته ثم قال انكح اسامه فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به
- قالت والله لا اعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان لي نفقة اخذت الذي يصلح وان لم تكن لي نفقة اخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة ولا سكنى

- وفي رواية قال لا نفقة لك فانتقلي فاذهي الى ابن ام مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده
- فاطمة بنت قيس
- قال النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ترب خفيف الحال أبو جهم منه شدة على النساء أو يضرب نساء نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد

• يقول الشيخ كان ينبغي على مقتضى ما ذكر مسلم من الأحاديث أن يقول باب المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنه

• ممن يأخذ بقول الجمهور يحتج بحديث فاطمة بنت قيس بان طريق الثلاث يقعد دفعه واحده لان زوجها طلقها البتة وفهموا ان زوجها قال لها انت طالق البتة

- لكن الصحيح انه لا دليل على ذلك ولكن ذكر انه طلقها ثلاث اي الطلق المتمم للثلاث
- وروى قال النووي ايضا ومن روى ثلاثا اراد تمام الثلاث
- وايضا قوله وانت طالق البتة اي صارت مبتوته وليس انه طلقها البتة بلفظ البتة بلفظ واحد

• حكم طلاق الحائل البائن ، التي ليست حامل

- قال عمر بن الخطاب وابو حنيفة وآخرون له السكنه والنفقه
- قول الشيخ ياسر ان هذا منقول عن عمر في الروايات عن ابي الاسود ولكن ليس اصلا ممن لقي عمر
- وقال ابن عباس واحمد لا سكنا ولا نفقه
- قال مالك والشافعي وآخرون تجب لها السكنه ولا نفقه لها
- واحتجت فاطمة بنت قيس اسكنون من حيث سكنتم من وجدكم وهي للطلق الرجعيه

• قول عمر رضي الله عنه لا ندعوا كتاب ربنا وسنه نبينا بقول امرأه جاهلت أو نسيت

- الشيخ ياسر يقول لا ندعو كتاب ربنا استنباطا منه مع ان الحديث يخص عموم القران لو ثبت له عموم فانه له ثبت من لفظ اسكنهن انها للمطلقات عموما فهذا عام والسنة في حديث فاطمة بنت قيس قد خصصته
- والاصل ان فاطمة بنت قيس حفظت ولم تنسى ، وايضا ندع قول عائشه رضي الله عنها لا خير لها في ذكر ذلك تتكلم عن فاطمة بنت قيس

• هذا ثبت ان السنة تخصص القران

• حكم البائن الحامل

- تجد لها السكنه والنفقه
- المتوفي عنها زوجها لا نفقه لها باجماع
- قال النووي والاصح عندنا وجوب السكنه لها
- قال الشيخ والصحيح ان المتوفي عنها زوجها في فتره العده لها السكنه
- ليس لها نفقه لان الميراث سيغنيها عن النفقه

• قوله طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته

- فيه ان الطلاق يقع في غيبه المراه بمعنى انه لا يلزم ان تكون حاضره ولا سامعه ولا شهود
- ولو قلنا بالوجوب مع ان الجمهور على الاستحباب

• ورد ان ام شريك كان ياتيها كثير من الصحابه ويكفرون التردد اليها لصلاحها وانها كانت تطبخ لهم

- جواز دخول مجموعه من الرجال على امرأه اذا امتنت الفتنة
- مجموعه من الرجال مع مراه واحده كلهم ثقات ليست فتنة ولا خلوه محرمة
- وهذا الحديث متأخر عن فرض الحجاب واحكام الخلوة ، خلوة
- قول الشيخ الشرط هي الامانه وامن الفتنة

- وحديث جواز دخول مجموعته من النساء مع رجل واحد عن ابي بن كعب قال نسوه معي في الدار قلنا لي انك تقرا ولا نقرا فصلي بنا فصليت ثمانيا والوتر قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراينا ان نسكوتة رضا بما كان قال شعيب
- وحديث قد اجرنا من اجرت يا ام هاني وفيها انها قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب

- الصحيح وقول الجمهور العلماء أكثر الصحابة أنه يحرم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها
 - الشيخ ياسر يقول هذا صحيح عند امن الفتنة
 - مع عدم الفتنة فالذي يظهر الله اعلم ان مثل نظر عائشه رضي الله عنها للحبشه وهم يلعبون دون تامر للمحاس لا يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها
 - اما نظر الرجل الى المراه على العموم انه محرم
- ليست هناك خلوه في اعتداد فاطمه بنت ام قيس عند ابن ام مكتوم لانه كان معه اهله ولم يكن منفردا في البيت وهو ابن عمها مع وجود اخرين من اقربائها في المنزل

- قوله صلى الله عليه وسلم اذا حلت فاذنيني اي اعلميني
 - في جواز التعريض بخطبه البائن
 - المرجعيه فيحرم عليه بالاجماع ، لحديث ليس منا من خطب بامراه على زوجها

- قوله اما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه
 - في جواز نصحي المراه ان لا تتزوج من كان كثيرا ما يضرب النساء

- اما ابو سفيان صعوله كلها مال له
 - كلمه صعولق اي فقير وهي في زماننا بمعنى التافه والحقير الذي لا قيمه له

- حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايهما امراه وضع ثيابها في غير بيت زوجها فقت هات ستر ما بينها وبين الله عز وجل
 - هذا محمود على الحمامات العامه التي لا يؤمن فيها النظر وليس على العموم
 - وذلك لحديثي فاطمه بنت قيس قوله صلى الله عليه وسلم تضعين ثيابك عنده وفي غير بيتها

- قولوا الى ياتينا بفاحشه مبينه
 - قال ابن عباس وعائشه المراد بالفاحشه هنا النشوز وسوء الخلق
 - وقيل هي البذاءة على اهل زوجها ياه
 - حالة نادرة جدا : عند من يقول الدخول والخل والامنه ، تجعلها طلقه رجعيه بالدخول وان لم يمسه وما زالت بكرا ، فتجلد الحد ثم ترجع الى المسكن ،وهو ان يكون قد خلى بها فاصبحت اذا طلقت طلقت الرجعيه على قول الاكثر ولا تزال ذكرا من جهة الحد
 - عند مالك واحمد وابي حنيفه : بمجرد الخلوه الكامله تكون طلقه راجعيه

- في الحديث جواز الخروج من منزل العدة للحاجه
- قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا المتقين دليل على أن المتعة واجبة لكل مطلقة

باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها

- انه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فاردت ان تجد نخلها فسجرها رجل ان تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفًا
- الشيخ ياسر يقول طرق هذا الحديث تدل انها طلقت طلقه باننه والظاهر انها كانت المتمه للثلاث
- روايه صحيح الالباني عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها رجل فنهاها فأتت النبي صلى وسلم فذكر ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك ان تصدقي منه او تفعلي خيرا
- في هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة
- وجد النخل ليس ضروره
- ويدور الحديث على جواز الخروج نهارا واعمال النهار
- اما ليلا فلا يجوز ان تخرج الا للضروره ويقاس عليه المتوفى عنها زوجها
- وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لنساء الشهداء في احد ان يجتمعنا في بيت احدهن نهارا فاذا جاء الليل انقلب كل واحد الى مسكنها
- ولا يجوز ان تخرج نهارا لغير الحاجة
- مذهب ومالك والثوري والليث والشافعي واحمد واخرين جواز خروجها في النهار للحاجة
- وافقهم ابو حنيفة في عده الوفاء وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا
- فأنده قالها الخطابي جداد النخل في الغالب العرف لا يكون الا نهارا وقد نهى عن جداد الليل ونخل الانصاري قريب من دورهم
- اما الرجعية فتمكث في البيت بنص القران لا تخرجوهن من بيوتهم فلا تخرج ليلا ولا نهارا الا للضروره او اذا اذن الزوج لها
- والمعتدة البائن سواء بين صغرى او كبرى حكمها واحد في جواز خروجها ليلا للحاجة ولا يجوز خروجها نهارا

باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل

- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان اياه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهريه امره ان يدخل على سبيعه بنت الحارث الاسلاميه فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله رضي الله عنه الى عبد الله بن عتبة يخبره ان سبيعه اخبرته انها كانت تحت سعد بن خوله وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجه الوداع وهي حامل فلن فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تلعت بالنفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ماليراك متجمله عن النكاح انك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشره قالت زبيعه فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حلت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي قال ابن شهاب فلا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير الا يقربها زوجها حتى تطهر
- وابن عباس اجتمع عند ابي هريره وهما يذكران المراه تنفس بعد وفاه زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين وقال ابو سلمه قد حلت فجعل يتنازعان ذلك فقال فقال ابو هريره انا مع ابن اخي يعني ابي سلمه فبعثوا قريبا مولى ابن عباس الى ام سلمه يسالها عن ذلك فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمه قالت ان سميعة الاسلاميه نفست بعد وفاه زوجها بليال وانها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم ان تتزوج

- هذا قول مالك الشافعي وحنيفة واحمد والعلماء كافة
- الى روايه عن علي وابن عباس وسحنون المالكي في ان عدتها اقصى الاجلين وهي اربعة اشهر وعشره ووضع الحمل

- **وروي عن الشعبي والحسن وابراهيم النخعي وحماد** انها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها
- ونقول ان هذا من فعلي سبيعه الاسلاميه

أصول فقه

- **تعارض العمومين**
 - **العام الاول** الذين يتوفون منكم يعذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا : وهذا يشمل الحامل وغير الحامل
 - **وعوم** واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهم
 - **فهنا تعارض عومان** فلا بد من مرجح ومخصص اما القول او العمل او بهما جميعا
 - **فلو انه لم يوجد مرجح** فان هذا يكون من جنس الواجب المخير يختار ايهما يفعل وفي ذلك مسالتين مشهورتين
يبني عليها عمل ، **وهي احاديث النهي عن الصلاة في اوقات الكرامه واحاديث الصلوات ذوات السبب. :**
 - **بعض العلماء** يرجح عموم النهج وقال لا تصلي ذوات الاسباب في اوقات النحل
 - **ومنهم** من رجح عموم فضيله صلاه ذوات الاسباب وقال هناك مرجحات تدل على تخصيص عموم الصلاه في وقت النحو ، **مثل حديث** من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر
 - **ومنها** اذ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه ركعتين سنه الفجر بعد صلاه الصبح
 - **في السماح** لمن دخل خطبه الجمعة ان يصلي ركعتين تحيه المسجد ولا يجلس حتى يصليها
- **العموم اذا خصص على الراجح** بقي عاما لكن هو اضعف من العموم السالم من التخصيص وهو اولى ان يخصص فهذه مساله رجح فيها احد العمان

- **مساله لم يرجح فيها احد العمومي :** لا يصليان احد عصر الا في بني قريظه
- وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال
- **ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الفعليين وهذا دليل على انه عند تعارض العمومين كلا الفعليين صحيح ، ولذلك قلنا بالتخير** وانهم في وقتها كانوا مخيرين في وقت صلاه العصر في بني قريظه

- **دليل الجمهور** انها قالت فافتاني النبي صلى الله عليه وسلم بانني قد حلت حين وضعت حملي

- **مراه حامل في ولدين**
 - **لو مات زوجها قبل نزول المولود الثاني** تنتهي عدتها بنزول المولود الثاني
 - **ولو مات بعد نزول المولود الثاني** تاخذ **عده المتوفي عنها زوجها 14/10**

- **من اسقط الجنين على الصحيحه قول الشافعيه** الذي يسمى حملا وبعد 42 يوما
 - **يجب عليه صيام شهرين متتابعين** وعليه الديه ويخمس سده الام وهي **خمسه من الابل**
 - **في كل من شارك في الاجهاض عليه كفاره وديه مشتركه بينه**

- **هذا الحديث زمنه متأخر**
- **وقولها فلما تلت من نفاسها تجملت للخطاب**
 - **في جواز أن تتجمل للخطاب وجزء ان يراها متجملا**
 - **اذا دخل عليها من يخطبها جاز ان يراها متجملة** أما أبو السنابل فلم يكن خاطبا ودخل عليها ليخبرها
 - **فلا شك انه قد رآها ، وهذا لا شك انه من أصح الأدلة ولا مطعن فيه ولا اعرف جوابا صريحا لمن يقول**
يوجب ستر الوجه (الشيخ قال انه لم يكن خاطبا بعد ذلك استدل أنه يجب كشف الوجه وعدم وجوبه)

- الا انهم يقولون قد رآها متجلمة في الثياب فقط وكلامنا هنا دائر ما بين الوجوب والاستحباب ولا نزاع بين العلماء على أن المستحب للمرأة أن تغطي وجهها درجة المشروعية ليس فيها خلاف ، لم أفهم

باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام

- قالت زينب دخلت على امي حبيبه زوج النبي صلى وسلم حين توفي ابوها.. فقالت الله مالي بالطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
- وفي روايه ان ام سلمه جاءت امراه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افانكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاث كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وقد كانت احديكن في الجاهليه ترمي بالعره على راس الحول
- عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها
- روايه ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحلوا ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذه من قسط او اظفار

- قوله لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الآخر تحض على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
 - ايه دلول دليل على وجوب الاحداث على المعتده من وفاه زوجها وهو مجمع عليه في الجمله
 - قال الشيخ : المراه في فتره الاعدادي انت مستطيا والصابون ذرواح الطيبه وكذلك الحلي ، لكن مساله ان تظل المراه تلبس الخاتم الذهب الذي مكتوب عليه اسم الزوج فتره الاعداد هذا محرم انه لا يجوز لان تلبس اي نوع من انواع الحلي ذهب او فضه او فلصوا او اساور او خراخيل او خواتم
 - اما الملابس وتكون غير مصبوغه واستثنى العلماء المصبوغ لغير الزينه كالاسود والكحلي
 - والاصل ان يكون غير مصبوغ كالابيض
 - السنه ان تجهز نفسها بملابس غير مسبوقة للإحداد وهي الملابس البيضاء سبحانه الله
- قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب : ثوب عصب والثوب الابيض وخيوطه كمان غير مصبوغه
- ولا تخرج ليلا ان للضرورة

- اجماع على وجوب الاحداد ، والولي هو الذي يلزم بالأحداث وهذا متفق عليه
- هذا في المدخول بها وغير المدخول بها الصغيره والكبيره والثيب والبكر والحر والأمة المسلمة والكافرة
 - ان اهل الزوجه الكافره يلزمونها بالحداد
 - فيجوز الا تحد المراه على ابيها ويجوز الا تحد على ابنها ويجوز لها ان تحض على ابيها وابنها واخيها وبناتها
 - وفرض على زوجها ان تحد عليه

- خلاف : قال ابو حنيفه وغيره من الكوفيين عضو ثورين وبعض المالكيه لا يجب على الزوجه الكتابيه بل تختص بالمسلمه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله فخصه بالمؤمنه
 - الجمهور ان المؤمن هو الذي يشمل خطاب الشارع وينتفع به وينقاض اليه فلهذا قيد به
 - قول الشيخ في الحقيقه ان الاحداد حق للزوج المتوفي اذا وجب على الكتابيه ايضا ولم تعظيم الزوجيه وعلى الصحيح انهم مخاطبون بفروع الشريعه لكن في الآخره ليس في الدنيا
- قال ابو حنيفه لا احداد على الصغيره ولا على الزوجه والامة
 - وصحيح نوع عليها والزماها كما وجبت عليها العده
- واجمعوا انه لا احدى على ام الولد ولا على الامه اذا توفي عنها سيدها ولا على الزوج الرجعيه

- لذلك قلنا انه متعلق بالزوجيه وليس باي وطء كان
- الرجل اذا مات لا يجب على الامه الاحداد ولا على ام الولد

- مسألة : هل هناك ارتباط بين الإحداد وبين العدة أم أنها عدة الوفاة فقط
 - الصحيح أنها عدة الوفاة فقط ولا حتى المطلقة البائن يلزمها إحداد فترة عدة الطلاق البائن
 - المطلقة ثلاثا لو مات عنها زوجها والمطلقة البائن مات مطلقا ليس عليها حداد
- اختلفوا في المطلقة ثلاثا
 - اي انهم اختلفوا في فتره العده من الطلاق الثلاث هل يلزمها ترك الزينه ومطلقه على قيد الحياه وليس وهو ميت
 - قال عطاء ربيع ومالك والليث والشافعي وابن المنذر لا إحداد عليها
 - دليلهم : قوله الا على الميت فخص الاحداد بالميت بعد تحريمه في غيره
 - قول الشيخ : الصحيح ان في الحديث لفظه ما يدل على الوجوب من قوله (لا) مرتين او ثلاث كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا فهذا صريح في وجوب الاحداث
 - وقال الحكم ابو حنيفه والكفيل وابو ثواب عبيد عليها احداد وهو قول ضعيف للشافعي
 - حكي القاضي قولاً عن حسن البصري انه لا يجب الاعداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها وهو شاذ غريب

- قول اربعة اشهر وعشرا : المراد 10 ايام بلالها وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة
 - الا ما حكي عن يحيى كثير ولو زعي النار بعد عشر وعشر ليال وانها تحل في اليوم العاشره
 - قال النووي وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليله الحادي عشر
 - قال الشيخ : فلو زوجها مات في يوم الاثنين مثلا فيكون هذا يوم واحد من الاربعه اشهر وتعد ثلاثه اشهر بالاهله الشهر الذي مات فيه تكمله 30 من بعد الشهر الثالث والاشهر التي في المنتصف بالاهله وعشره ايام بعد ذلك فاذا دخلت ليله الحادي عشر قد حلت فهي عشرة ايام و10 ليالي

- اما اذا كانت حاملا
 - عدتها وضع الحمل ويلزمها الاحداث في جميع العدة حتى تضع سواء كسره المده او طالت كما فعلت سبيعة
- وقال بعض العلماء لا يلزمه الاحداث بعد اربعة اشهر وعشر وان لم تضع الحمل
 - الصحيح ان فتره العده هي فتره الحداد
- والعبره بمسأله العده والحداد هي تعظيم الزوجيه وليس مجرد ايقان الوطن فلو ان زوجها كان محبوسا مثلا يجب ايضا ان تحج وان تعتد اذا طبقت وان لم تكن مدخونا بها

- حديث الاذن في امر الاكتحال لبيان انه بالليل للحاجه غير حرام حديث النهي محمول على عدم الحاجه
- اختلف العلماء في اكتحال المتحده
 - قال سالم ابن عبد الله ابو سليمان بن يسار ومالك في روايه عنه يجوز اذا خافت على عينها بكحل لطيبك بعضهم عند الحاجه وان كان فيه طيب
 - مذهبنا جوازه ليلا عند الحاجه وبما لا طيب فيه
 - قال الشيخ : هذا ان صح حديث ام سلمه في الموطا

- الشيخ يقول في ايه سوره البقره متاع إلى الحول غير اخراج
 - ان هذا كانت وصيه لازواجهن وهو ترك المراه ان تبقى في منزل الزوجيه ولا يلزم ان كانت عدتها سنه

- قولهم ان رميها بالبعره على راس الحول

- كما معناه يكسر وراءه قلبه وهي من المعاني الفاسده في الجاهليه

● كانوا في الجاهليه كانت تفتض بالطائر

- قالت بن قتيبه لما سال الحجازيين عن معناه ذكروا ان المعتد كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ثم تخرج بعد الحول باقدح منظر ثم تفتد اي تكسر ما هي فيه من العده بطائر تمسح به قبلها وتتبذه فلا يكادوا يعيش ما تفتط به

● اقوال العلماء في حكم لبس الثياب المصبوغ

- قال ابن المنذر اجمع العلماء انه لا يجوز الاحاد لبس الثياب المعصره والمصبغه الا ما صبغ بسواد
- فرخه صبي المصبوغ بالسواد عروه ابن الزبير وملك والشافعي وكرهه الزهري
- وكرهوا عروه العصب واجازه الزهري واجاز مالك بغليظه
- والله صح عند اصحابنا تحريمه مطلقا وهذا الحديث حجه لمن اجاز
- قال ابن المنذر رخص العلماء في الثياب البيض ومنع بعض متأخر الملكيه جيده البيض الذي يتزين به وكذلك جيد السواد
- قال اصحابنا يجوز كل ما سبق ولا تقصد به الزينه
- لبس الحرير في الأصح
- قال الشيخ : ما نص عليه العلماء من اللون الكحلي والبنّي والزيتي (ما صبغ ولم يقصد منه الزينه) والصحيح أن الأصل المنع من كل مصبوغ
- فالمرأة الحائض الاصل انها تلبس الابيض واللون الاسود فيه خلاف والصحيح انها تلبس الثياب البيوت والكحلي عند الحائضه مثل الاسود وكذا عند الشافعية
- يحرم حليف باب الفضة وكذلك اللؤلؤ وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز

كتاب اللعان

باب

- النعويم العجلاني جاء الى عاصم بن علي الانصاري فقال له ارايت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امراته رجل ايقنته فقتلونه ام كيف يفعل فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم
- قرني صلى وسلم والله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكم تائب
- ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما الحق الولد بامه الدنيا
- فذهبت لتلعنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فابد فلعننت فلما ادبر قال لعلها ان تجيء لي اسودا جعدا فجاءت به اسودا جعدا
- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عندها فلان بينهما فقال رجل ابن عباس في المجلس اه هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احد بغير بينه هجمت هذه فقال ابن عباس لا كل كاميرات كانت تظهر في الاسلام السوء
- قال يا رسول الله رايت الرجل يجد مع امراته رجلا ايقنته كالرسول صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الي ما يقول سيدكم
- فقال سعد ابن عباداه يا رسول الله ان وجدت مع مراتي رجلا واوهموا حتى ياتي شهداء قال نعم ، قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لا اعاجنه بالسيف قبل ذلك فقال الرسول عليه الصلاه والسلام عندما يقول سيدنا
- في روايه لو رايت رجلا لضربته بالسيف غير مصفح
- قال جاء رجل من بني فزارت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم قال فما لوانها قال حمر قال هل فيها من اوررق قال ان فيها لا والرقاق قال فان اتاه ذلك قال عسى ان يكون نزع عرق قال وهذا عسى ان يكون نزع عرق

- في الآية لفظ اللعنه للرجل على لفظ الغضب : لان جانب الرجل فيه اقوى من جانبها لانه قادر على الابتداء باللعان
 - فلما كان اللعنه والطرء من رحمه الله وكان الرجل ابعد في تهمة لامرات ه وقد بالغ واتهمها تهمة بعيدة عن الحقيقة ناسب يبعد عن رحمه الله
 - ومن علم الحق واعرض عنه فاناسب ان يكون مثل اليهود المغضوب عليهم
- اللعان هي شهادة يحلف عليها وهو صحيح
- أمر اللعان يوضع في احكام الاحوال الشخصية كما يصفون المعاصرون وللاسف مخالف للشريعة
 - ولو نكلت المراه اي ابت ان تحلف يقام عليها الحد
 - ومن العلماء من قال تحبس حتى تعترف ولا يقام علي الحد بمجرد النقول
 - قول الشيخ الصحيح ان النقول في حقها لا يدري عنها العذاب
- الصحيح ان القصة نزلت في هلال بن اميه وعويمر العجلاني
- كانت في السنة 9 من الهجره نقله القاضي عياض من ابن جرير الطبري
- قوله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها
 - معناه اي المسائل التي لا يحتاج اليها والتي تكون نادره في الاغلب
 - يقول الشيخ فلذلك تدهورت كتب الفقه لما كثرت بهذه المسائل التي لا حاجة لها
 - حديث ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من اجل مسالته
 - ماذا يكون في زمن التشريع فقط
- قوله يا رسول الله رايت رجلا وجده مع امراته رجل ويقتله فتقتلونه ام كيف يفعل
 - النبي صلى وسلم اقره على ذلك حتى نزل اللعان في المخرج له ومساله القتل اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا هو الشرع
 - النبي صلى وسلم بين ان هذه الغيره محموده من سعد بن عباد له ولكن الفرق بين احكام الدنيا واحكام الآخرة
 - انه لو ان كل رجل قتل رجلا وضعه في بيته وقال قد وجدته مع مراتي تهدر بذلك الدماء
 - الشيخ يقول وقتل هذا الرجل من باب دفع الصائل وليس من باب اقامه الحد
 - هذا الرجل لو انه هرب ليس للزوج ان يقتله لانه بذلك انتهى عن الفعل فيمكن ان يقتله اذا كان متلبسا بالوقوعه من باب دفع الصائل
 - لو ان رجلا جاء فاراد ان يقبل امراته ولم ينتهي الا بالقتل فدمه هدر انه من باب دفع الصائل
 - غير انه لو هرب فجعل الرجل يلحق حتى قتله فيكون بذلك قصاصا لانه منتهى عن الفعل
- العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده في بيته مع امراته
 - قال الجمهور لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بينة وهي اربع عدول من الرجال يشهدون على نفس الزنا ويكون القتل محصنا (الشيخ يقول الصحيح أن الشرط الأخير ليس بصحيح)
 - وأما فيما بينه وبين الله تعالى فان كان صادقا فلا شيء عليه
 - قال بعض أصحابنا يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يامر السلطان بقتله والصواب الأول
 - بمعنى انه لو ان هناك اربع شهود على واقعه الزنا وجاء رجل فقتله من غير ان يرجع الى الامام والسلطان فليس عليه شيء في امر القصاص ولكن يعاقبه السلطان على افتئاته عليه فقط ، وقال بعض اصحابي النووي انه ليس بصحيح
- قصة الرجل مع عمر رضي الله عنه
 - انه كان يوما يتغذى اذ جاء رجل يعدو في يده سيف ملطخ بالدم وارائه قوم يعدون خلفه حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا يا امير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول فقال يا امير المؤمنين اني

- ضربت فخبيي امراتي فان كان بينهما احد فقد قتلته فقال عمر ما تقولون قول الامير المؤمنين انه ضرب بالسيف فوق في وسط الرجل وفخذ المراه فاخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه اليه وقال ان عادوا فعد
- فهنا اولياء المقتول قد شهدوا عليه واعترفوا على الرجل فهذا الرجل ليس عليه القصاص في قتل الرجل ولا في ابداء فخذ المراه
- ولكن لن نكون هناك شهود كان يقتل الرجل قصاصا

- **التغليظ في أمر الملاعنة** من ما لم يذكر في الآية فيكون من باب الاستحباب
- قوله فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين

● **اختلف العلماء في الفرقة باللعان**

- قال مالك والشافعي والجمهور تقع الفرقة بين الزوجين بنفس التلاعن و يحرم عليه نكاحها على التأبيد
- لكن قال الشافعي وبعض المالكية تحصل الفرقة لعين الزوج وحده ولا تتوقف على لعن الزوجة
- قال بعض المالكية تتوقف على لعانها
- **الشيخ يقول الصحيح** لو حبست مثلاً على قول من يقول لا يقام علي الحد بالنكول ، فلو حبست ثم رجع الزوج على نفسه وكذب نفسه وتاب الى الله وثبتت براءتها مثلاً ، **الصحيح** انه له ان يرجع ويقوم عليه حد القذف (ما الفرق بينه وبين اللي تحت : على فهمي ان في هذه الحالة ثبتت براءتها والحالة الاخرى التي تليها لم تثبت براءة المراه)
- قال أبو حنيفة : لا تحصل الفرقة الا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن لقوله ثم فرق بينهم
- وقال الجمهور لا تفتقر الى قضاء القاضي لقوله لا سبيل لك عليها والروايات الاخرى ففارقها
- **قول الشيخ والصحيح ان القاضي يخبر فقط وليس هو الذي ينشئ الفرقة**
- قال الليث لا أثر لللعان في الفرقة ولا يحصل به فراق اصلا وهذا قول مصادم للنص

● **اختلف القائلون تأبيد التحريم فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه**

- قال أبو حنيفة تحل له لزوال المعنى المحرم
- وقال مالك والشافعي وغيرهما لا تحل له أبدا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها
- **قول الشيخ وهذا هو الصحيح** لأنه لا يمكن ان يرجع اليها تقع فرقة مؤبدة بين المتلاعنين ولو أكذب نفسه يقام عليه الحد ولا يجوز أن يرجع لها (ما الفرق بينها وبين لو حبست المرأة...)

- **اما قوله كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها**
- هذا كلام مستقل ثم ابتدا فقال **هي طالق** ثلاثا تصديقا لقوله في انه لا يمسكها وانما طلقها لانه ظن ان اللعان لا يحرمها عليها فاراد تحريمها بالطلاق فقال **هي طالق** ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها فلا يقع الطلاق لانه لا ملك لك عليها

● **اما قوله فكانت سنه المتلاعنين**

- **السنه في اللعان** كانت الفرقة بدليل قوله وكان فراقه اياها
- **عندنا في المسألة ثلاثة أقوال**
- ١- تحرم عليه مؤبدا بمجرد القذف
- ٢- تحرم عليه مؤبدا بلعانه هو
- ٣- تحرم عليه بلعانهما بعد تلاعنهما وهذا هو القول الصحيح

● **التلاعن يكون الوقوع في الزنا ونفي النسب**

- ميراث ابن الزنا او ام المتلاعنه من امه

- قوله فقلت للغلام استاذن لي قال انه قائل

- وقالوا لي التقويم في نصف النهار
- اي انها تكون قبل الظهر
- وكانوا يقولون يوم الجمعة بعد الجمعة لكن الاصل فيها انها قبل الظهر في نصف النهار

- نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج
- قال الشافعي لو لعنت المرأة قبله لم يصح لعينها
- صححه أبو حنيفة وطائفة
- الصحيح قول الشيخ لا بد أن يبدأ هو فلا تبدأ المرأة مباشرة بل يلزمه الامام اما ان يحلف وأما يقيم عليه حد القذف إذا قذف المرأة

- قوله فهو لشريك ابن سحماء اي من مائه وليس في اثبات للنسب وظل هذا الولد يدعى لامه

- لو ان هلال بن اميه طلب شريك بن سحماء ان يقام عليه حد القذف
- كان سيقام عليه ولكن لانه سكت فسكت النبي صلى وسلم ولم يقم عليه الحد
- الرجل له ان يلاعن امراته ولكن ليس له ان يقذف احدا طالما ليس هناك شهود

- والرجل كما قال سعد بن عباد لضربته بالسيف فلن يكون عاصيا ولكن في الدنيا سيتحمل حد القتل

- صفة الغيرة : قال النووي لكن الغيرة في حق الناس يقارنها تغير حال الإنسان وانزعاجه وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى
- كلام الشيخ : مساله نفي التغير مطلقا في حق الله لم يرد في الكتاب والسنة نفي التغير ولكن ورد نفي الانزعاج لانه نقص ونعمل لا نثبت ولا ننفي التغير لكن افعال الرب على مالك بجلاله
- وصفه الغيره هي صفة حسنه من اجلها حرم الله الفواحش ، وليس ان الغيره هي تحريم الفواحش وكلام النووي هنا صحيح
- قال النووي فهذا تفسير لمعنى غيرة الله تعالى انها منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش

- قوله لا شخص أغير من الله تعالى
- كلمه شخص بمعنى احد
- ويجوز أن يطلق لفظ شخص على الله عز وجل لأنه واحد سبحانه وتعالى
- حديث ضعيف ذكر (قال لقيت ابن عامر يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ننظر اليه وينظر الينا....)

- النبي صلى الله عليه وسلم مدح قول سعد بن عباد ولم يذم

- فتاوى
- في ساعه وقوع الفعل جازه لغيرك الرجل ولاجل دفع الصائل وشده الغيره محموده في هذا الموضع ، فيمكن ان يقتل الفاعل
- ولكن اذا انتهى الفاعل وهرب فلو قتله يحد قصاصاً
- ولو دفع بشيء اقل من القتل فلا يقتل لكن لو لم يدفع الا بالقتل فيقتل

- في اثبات القياس لاستدلال النبي صلى وسلم بحديث الجمل الاوراق

- قول الرجل ان امراتي ولدت غلاما اسود انكرته
- في ان مجرد التعريض بالقذف ليس بقذف
- ولكن اذا وجدت قرائن فيكون قذفا واذا سئل عن قصده فاذا نفى لم يقم علي الحد

كتاب العتق

باب من أعتق شركا له في عبد

- عندي عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق الشركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه العدل فاعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق

باب ذكر سعاية العبد

- عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال يضمن
- وقال من اعطى شخصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
- لفظ الاستسعاء الصحيح انه ثابت من روايه الثقات
- وهو ان يقال للعبد اسعى في فكاك رقبتك في ان تؤدي حصص الشركاء في الجزء الباقي منك
- قال الشيخ فلا تعارض بين الاستسعاء وبين قوله فقد عتق منه ما عتق فلم افاتا وذكر الاستسعى ليس مخالفا بل هو ذكر شيء لم ينفه الرواه الباقر
- وكونهم اوثقوا لا يدل على الشذوذ على اصح اقوالك العلماء
- وان كان كثير من العلماء المتقدمين يجعل ذكر الراوي ما لم يرويه غيره من الشذوذ
- والاكثر ان الشذوذ هو روايه الثقة مخالفه لموثق منه وفرق كبير بين ان يذكر ما لا رويه غيره وبين ان يري مخالفا والله اعلم

الرق في الإسلام

- هذه الاحاديث مما يدل على ثبوته وليس كما يقولون ان العتق انما جعل من اجله انتهاء العبوديه في العالم
- ومنهم سعيد بن جبير وعكرمه مولى بن عباس والحسن البصري وابن سيرين
- قال الامام احمد قتل الحجاج سعيد بن الجبير وما على وجه الارض احد الا هو مفتقر الى علمه
- تلاميذه ابن عباس كمثال : لم يعرف مثلا نقل او قول معين لابناء ابن عباس نفسهم ولكن تلاميذته تعريفهم
- الامه الاسلاميه اجمع
- كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطعمهم مما تاكلون واليسوه مما تلبسون
- كذلك لا يكلفه من العمل ما لا يطيق بل يعلمه ويؤدبه ويربيه
- كان ابن عباس يربط عكرمه بالحديد يتعلم حتى لا يذهب ويلعب
- وفي العموم الشرع متشوث الى العتق والحرية والعتاق والحرية افضل من الرقه
- فرق بين ان الاسلام جاء لانتهاء العبوديه و فرق بين ان الاسلام يحب العتق
- الصحيح في مساله العتق ؛ اصح الاقوال بمجرد تكلم الشريك بالعتق وعنده مال صار العبد كله حراء ويلزم نصيب شريكه بالقيمه في ماله

باب إنما الولاء لمن أعتق

- أنا عائشه انها ارادت ان تشتري جاريه تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا ، فذكرت ذلك ليصلي صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق
- عن عروه ان عائشه اخبرته ان بريره جاءت عائشه تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عن شيء ارجعي الى اهلك فان احب ان اقضي عنك كتابك يكون ولا اكلي فعلت فذكرت ذلك لبريرا لاهلها فابى وقالوا انشاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولا اكل
- فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق
- ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط ماية مره شرط الله يحق واثق
- فقال صلى الله عليه وسلم اشترىها واعتقيها واشترطى لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق

حديث عظيم فيه كثير من المسائل

- المساله الاولى : انها كانت مكاتبه وباعها الموالى (أهلها) واشترتها عائشه وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بيعها
- احتاج به طائفة من العلماء أنه يجوز بيع المكاتب
 - لقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
 - فالمكاتب يقسط قيمته لسيده فيصبح كسبه لنفسه لا لسيده ويسد اقساط
 - فين سدها صار حرا والا وان عجز رجع عبدا صرفا كما كان
- استشكل الاعلى بعض العلماء قوله اشترىها واعتقيها واشترطى لهم الولاء فان الولاء لمن أعتق
- قال بعضهم قوله اشترطى لهم اي عليهم
- وقيل اشترت لهم الولاء اي اظهري لهم حكما ما حكم الولد
- قال نووي المراد هنا الزجر والتوبيخ لانه بين لهم حكم الولاء وان هذا شرط لا يحل فلما الحوا في اشترطه ومخالفه الامر قال لعائشه بمعنى لا تبالي سواء شرائته ام لا فانه مردود فتكون لفظه اشترطى ليست للاباحه
- وقال البعض انه خاص ببريره
- **قول الشيخ :** قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي اي هذا الشرط الذي اشترطوه
- **وخلاصه الكلام** من طلب شرطا محرما وامتنع من الحق الذي عليه في امر يتشوف فيه الشرع مثل العتق **جاز** ان يشترط لهم من باب العقوبه ولا يوفى له بهذا الشرط لانه محرم
- **الشيخ :** أصح الأقوال في ذلك أن هذا شرط لا يفسد البيع
 - شرط فاسد لكنه خارج عن مقتضى العقد بل منافي لمقتضى فيبطل الشرط ويصح العقد
 - مثل ما نشرت على امراته الا تنجب ثم تم الزواج فلها ان ترجع في هذا الشرط وكذلك لو اشترط لها الا يقسم لها ولا ينفق عليها
 - **ومعنى الولاء** ان ميراث هذا العبد المعتق الذي صار حرا اذ لم يكن له اولاد او ورثه ولا يوجد اصحاب فروض ولا عصابات فيرثهم اوليائه

المكاتب إذا ولد له أولاد هل يصبحوا عبيدا

- قوله انما الولاء لمن اعتق

- قانون قد اجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن اعتق عبده او اماته عن نفسه وانه يرث به وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

● الولاء

- اذا اسلم رجل على يد رجل مسلم فله ولاء
- وكذا يثبت للملتقط الولاء على النقي ، لان هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه انه جعل ولائه للمخلفه
- حديث وجدت منبوذا فذكره عريفي لعمر فاتيته فقال هو حر وولاه لك ورضاعه علينا
- قال ابو حنيفه يثبت الولاء بالحلف بتوارثان به

- قال النووي جماعه الامه على انها اذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح
- وعند مالك الشافعي والجمهور ان كان حرا فلا خيار لها

- قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط

● الشرط في البيع

- **الاول** انه عند اطلاق العقد ولم يقيد بشرط معين فالاصل فيه ان المبيع يسلم الى المشتري ، ولو اشترى ثمره بعد بدوي صلاحها فهو يشتريها حتى تكتمل ، فمقتضى العقد انه طالما لم يشترط عليه ان يقطع الان فانه يبيقي الثمره الى اواني الجداد وانه اذا اشترى سلعه ليس بها عيب فانه اذا ظهر عيب يرده بالعيب فمثل هذه الشروط واجب الوفاء بها لانها مقتضى اطلاق العقد

- **الثاني** شرط فيه مصلحه وتدعو الحاجه اليه كاشتراط الرهن والضمير والخيال وتاجيل للثمن
- بمعنى ان يكون هناك اشتراط في وجود رهن للسمع او اشتراط ان يكون هناك ضامن بمعنى انه اذا لم تؤدي في الموعد سوف اخذ الثمن من فلان فهو يضمنك كل ذلك فيه مصلحه للطرفين وايضا كخيار المجلس وتطويل مدته وتاجيل الثمن الى اقساط معينه

● قال النووي هذين قسمين جائزا ولا يؤثران في صحة العقد **بلا خلاف**

- **الثالث** اشتراط العتق في العبد المبيع او الامه وهذا جائز ايضا عند الجمهور لحديث عائشه وترغيبه في العتق لقوته وسرايته
- سرايتي بمعنى انه يسري على الجزء الغير المعتق كما في من اعتق شقصا من عبد فهو يسري على الجزء الاخر الذي لم يعتقه صاحبه

- **الرابع** ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثنائي منفعة وشرط ان يبيعوا شيئا اخر او يكرهه داره او نحو ذلك فهذا شرط باطل مبطن للعقد وهذا قال به الجمهور

● يقول الشيخ الصحيح ان الاخير هذا له اقسام

- هناك شروط لمصلحه الطرفين لا تنافي لمقتضى العقد ولكن تنافي اطلاقه
- كما لو اشترت ان لا يتزوج عليها فهو في مصالح الطرفين ولا ينافي مقتضاه فهذا الشرط لا يمنعه ما يقتضيه ذلك العقد
- كما قال لرجل لا تبع هذا ولا تهب ولا تستعمله فهذا مخالف اصلا لمقتضى العقد من التمليك والبيع
- فهذا النوع فيما اشترط ما يخالف مقتضى العقد وما جعل العقد لاجله فهو شرط باطل
- **فهل هو باطل يبطل العقد ام لا ، على قولين العلماء**
- فالبعض جعلها شروط باطله والعبد صحيح
- ومنهم من قال انه شرط باطل يبطل العقد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيعه

- هذه الشروط المنهي عنها عند الأكثر
 - الشرط **الاول** : ماشي في اصل التعاقد وهو ركن البيع وان يشتغل شرطاً ينافي مقتضى العقد فيمن يشترط **الا** **ينفق على زوجته او لا يسكنها**
 - لقد ذكر الأكثر في امر النكاح تصحيح العقد مع بطلان الشروط
 - وايضا قال كثير في من قال مثلاً اشتريت منك هذا على ان تبيعني كذا **فهذه بيعتان في بيعه** هو منهي عنها **وعند الجمهور يبطل**
 - **الثاني** : اشتراط منفعة ان يبيع جملاً او دابة يشترط استعمالها مده معينة ثم يسلمها لصاحبه
 - كم اشترك جابر في بيع جملة وحملانه الى المدينة ، **فذاك يقول احمد بصحته**
 - فيما مثلاً قال بعثك هذا الدار على ان اسكنها شهراً فاستثناء منفعة معينة **هذا يجوز عند احمد**
 - **وعند الأكثر لا يجوز** وجعله النووي مبطلا للعقد
 - الشيخ لم يكمل تكمله اقسام للشروط

- الرابع مسيره ذلك من الشروط كاستثنائي منفعة.....
- قال احمد لا يبطله شرط واحد وانما يبطله شرطان
 - هذه الكلمة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً في قوله عن الامام احمد
 - والصحيح انها جنس معين من الشروط والامام احمد ضعف حديث نهى عن بيع وشرط
 - وانما يا نهى عن شرطين في بيعه وهو الصحيح
 - فهذا الذي قال به احمد هو نص الحديث
 - لكن تفسير الحديث وبالتالي تفسير كلام الامام احمد ما هو مقصود بالشرطين في بيعه ؟!
 - **الصحيح** انه شرط اضافي الى العقد من جنس الشروط المنافية لمقتضاه فيكون قد نهى عن شرطين في بيع هما من جنس واحد
 - وان يشترط مثلاً شرطين متضادين في بيع واحد كشرطي ونبيع رجل سلعه ويشترط ان يملكها فهذا منافي للعقد

- النوع الرابع لابد من التفرقة بين استثناء منفعة وبين اشتراط عقد اخر فيه وهو نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه

- ومثلاً لو ان رجلاً شرط ان يشتري ثوباً من رجل على ان يصنعه له
 - بعض العلماء يبطلونه
 - واكثر العلماء لا يرون مانعاً في ذلك
 - كما يقول اشترى منك القماش وتفصله لي
 - **مثل المقاولات** ويشترط الامر من شراء الماده التي تصنع ويشترط تصنيعها
 - والحنابله اكثرهم يبطل الاثنين معا ويشترط فصلهما عن بعضهما

- الموضوع السادس : قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق على بريرة به قال هو لها صدقة ولنا هدية ، دليل انه لو تغيرت الصفة تغير حكمها فيجوز للغني شراءها من الفقير واكلها اذا اهداها اليه وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل الزكاة ابتداء

- فهي اخذتها كانت على سبيل الصدقة واعطتها فتكون على سبيل الهدية لهم
- ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او لغاز في سبيل الله او لغني اشترى بها مالي او فقير فصدق عليه فاهداها لغني او غارم
- كمثال لو اهدي الى فقير هديه ثم بدا له شيئاً اخر ان يبيعها او يفعل بها اي شيء فيجوز له
- ولو ان رجلاً اراد ان يتوب من الربا ولا يعلم صاحب الاموال فيجوز له ان يتصدق بالمال ويجوز للفقير ان يأخذ من هذا المال ويحرم ان يجعل في الطعام والشراب للفقراء ، هذا قول من بعضهم من قال يرمى في البحر ويهلك هذا المال
- **ويجوز وضع في المساجد وفي الاكل والشرب لان صفة المال تغيرت** ، ولانه يتصرف في المال بانه ليس ماله ولكنه مال الفقراء الذين اخذ منهم ولا يستطيعون تحديده

- ولا يجوز الولاء لغير المعتق وليس له أنه يهبه لأحد
- **الولاء كالتنسب** : لو استعمل في الإرث إلا إذا وضع أصحاب الفروض والعصبات
- **فين جواز والمكاتبه**
 - **ظاهر الایه الوجوب** : اذا علم من العبد او الاما خيرا على تفصيل في تفسير الخير
 - وهو ظاهر قول عمر **وان كان خلاف الجمهور**
 - قال البخاري باب مكاتبتي ونجومي في كل سنه نجم
 - حديث عن جريج قلت لعطاء اوجب علي اذا علمت له مالا ان اكاتبه قال ما اراه الا واجبا قال عمرو بن دار
 - قلت اعطاء تأثيره عن احد قال لا ثم اخبرني ان موسى بن انس اخبره ان سيرين سال انس المكاتبه وكان كثيرا المال فابى فانطلق الى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فابى فضربه بالدره
 - وهنا الأزمه عمر بالمكاتبه وهذا هو الصحيح
- **وفيه جواز كتابه المزوجه**
 - فليس مجرد كونها متزوجه لا يلزم من ذلك امتناع الكتابه وان كان زوجها له حق عليه ولها حق في اعطاق نفسه
- **وفي الحديث ان الكتابه تكون على نجوم يعني على اقسام**
 - وصحينا تجوز على نجم من واحد او على نجوم
- **العشرة ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد**
 - **يقول الشيخ** : هذا الذي نقول به انه دليل على اشتراك الكفاءه في الحريه فلو جاء عبد يريد ان يتزوج بنتا حره لاحرارها وهي تريده هل من حق اوليها ان يعترضوا ولا يكون بذلك عاضلين
 - نعم وليس لا ان ترفع ولايتها للقاضي لانهم **منعوها بحق**
 - وبعد العلماء يجعل كفاءه في الصنعه وفي اليسر والعسر
 - **الصحيح ان الكفاءه في الحريه وفي الدين على صحتك والعلماء**
 - فليس لاوليائي البنات ان يعزروها باي شيء غير الحريه والدين
 - فمثلا لو رجل حبان اراد ان يتزوج بنت تاجر ويعتبر في الشرع من المهن الشريفه لانها مهنه الانبياء فليس لها ان ترفع ولايتها
 - **قوله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن** : وان لم يكن زوجها حقيقه ولكنه اذا صرحت المراه بانها تريد فليس لاولئها ان يمنعوها اذا كان بشرط الحريه والدين
 - **والايه نزلت في المبالغه** فكان زوجها لها ثم تركها حتى انتهت عدتها ثم تقدم لها **كخاطب** فمنع الولي ان يعضلها
- **الحادية عشر تصحيح الشروط التي دلت عليها اصول الشرع وابطال ما سواها**
 - لسه في الشرعي بدون شروطه معينه ولكن ما دلت عليه اصول الشريعه
 - **مثال مثلا الشرط الجزائي**
 - اغلى العلماء المعاصرين يرون صحه هذا الشرط بناء على ان المسلمين عند شروطهم
 - **ليس مثلا كتنكاح الشغار**
- **الثاني عشر : يجوز الصدقة على موالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن بريرة كانت مولاة لعائشة رضي الله عنها**
 - لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التصديق عليها
- **حديث مولى القوم من أنفسهم أي للنبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم أنفسهم وبني عبد المطلب**
- **الثالثة عشر : جواز قبول هدية الفقير المعتق**
- **تحريم الصدقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم**

- مذهبنا انه كان تحرم عليه صدقه الفرد الى خلاف وكذا صدقت التطوع على الاصح
 - نقول الشيخ كان ينبغي ان يقول على الصواب او على الاقل يكون على الصحيح فقولوا على الاصح هو ادنى درجات الترجيح والخلاف فيه قريب
 - درجات الترجيح عند الشافعية : الصواب عكس والباطل والخلاف فيه غير سائغ ، وصحيح وعكسه الضعيف والخلاف فيه سائغ ، ثم الاصح وعكسه مقابل الأصح والخلاف فيه قريب
- قال النووي ان الصدقه لا تحرم على قريش غير بني هاشم وبني عبد المطلب لان عائشه قبل ذلك اللحم من بريده على ان له حكم الصدقه وانها حلال لها دون النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها النبي هذا الاعتقاد
 - قول الشيخ : الذي يظهر الله اعلم ان قوله هو لها صدقه ولنا هديه ان عائشه مع وتركت عائشه هذا اللحم ولم يرد انها كانت تاكل منها
 - أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح انها لا يحل لهم الصدقة لأنهن من آل النبي صلى الله عليه وسلم
- الاصل الذي بني عليه التصرف في المال المجهول : كان عبد الله بن مسعود حينما جعل يتصدق عن رب الجارية
- ذكر الشيخ سابقاً أنه جاز للنبي صلى الله عليه وسلم والهاشمي من بعدي ولكل بني هاشم وبني عبد المطلب ممن تحرم عليه الصدقة أن يأكلوا منها وان كانت محرمة عليهم ان يأخذوها بوصف الصدقة ، فأكلوا منها إذا كانت بوصف الهدية
 - وذكر في موضع آخر أن عائشة رضي الله عنها تركت هذا اللحم ولم يرد انها اكلت منه
- فيه جواز السجع إذا لم يتكلف وإنما نهى عن سجع الكهان مما يتكلم
- إعانة المكاتب في كتابته قصيها نوعاً من الصدقة ومن الزكاة الواجبة قوله صلى الله عليه وسلم
- حديث لا يجوز للمراه امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها
 - حملة الامام احمد على الكثير عرفا وحملة والامام مالك على الثلث فما زاد
- بيع الامه المزوجه ليس بطلاق ولا يفسخ به النكاح جميع العلماء
 - عند ابن عباس انه ينفسخ به النكاح
 - الظاهر انها خيرت لنفسها ولو كان عقداً باطلاً لكان هناك احتياج لتجديد العقد ولا مكان هناك معنى للتخيير ، وهو قول الجمهور
 - فلو ان رجلاً اشترى هذه الامه فتكون اشترىها بمنفعه مستثناه ان يكون الوطء لزوجها وليس له
- الثانية والعشرون : احتمال أخف المفسدين لدفع اعظمها واحتمال مفسده كثيره لتحسين مصلحه عظيمه
 - قول الشيخ وهذا هو الصحيح واصح الاقوال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها في اشتراط هذا الشرط الباطل عقوبه لهم ومعاملة لهم بنقيض قصدهم
 - الصحيح: انها احتمال هذه المفسدة لدفع مفسدة أعظم من اشتراط شروط ليست في كتاب الله ولدفع مفسدتي تعود الناس التجرا على مخالفه الشرع لتحصيل مصلحه عظيمه في عتق الامه المراد عتقها
 - يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته اتمامني قال لا انما انا شافع ،
 - وايضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه الا تصليان ولم يقل لهما قوم فصليها
 - فلاجوز العقاب الا على شيء يستحق العقوبه ولا يجوز ضرب طفل عنده 10 سنين لترك نافلة
- مساله تقييد المباح من الحاكم
 - قال الشيخ اذا كان الامام عادل فلا يلزم الناس بما هو ليس واجب حديث سعيبر لنا يا رسول الله قال ان الله هو المسعر
 - وفعل سيدنا عمر رضي الله عنه كان من باب منع المباح انهم تسارعوا الى المحرم فعل عمر رضي الله عنهم في طلاق الثلاث انه كان يجعل من طلق ثلاثاً مره واحده
 - الشيخ تكلم على مساله سن الزواج والقانون

- **نقول في طاعة الابوين في مثل هذه الامور**
 - اذا كان ابوك مثل عمر واذا كان ابوك على سنه ابراهيم فاطع
 - انا عمر عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر المطلق امراته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اطع اباك
 - فلما سئل الامام احمد قال ان كان ابوك مثل عمر فافعل

- **السادسة والعشرون:** الى اختنا هذا لم نسمع ما هو اسم أهل بريرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالمعاريض وهو لتحقيق الغاية المقصودة باستعمال صيغة ما بال أقوام

باب نهى عن بيع الولاء وهبته

- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته
 - الولاء لمن اعتق هذا حق المنعم الذي اعتق عبده فلا يزال في عنقه الا ان يموت ولا يمكن ان ينحل كما ان النسب ثابت بالولادة فلا يباع النسب
 - الولاء لحمه كالحم النسب لا يباع ولا يهب

باب تحريم تولي العتيق غير مواليه

- كتب النبي صلى الله عليه وسلم على بطني عقوله ثم كتب انه لا يحل المسلم ان يتوالى مولى رجل مسلم بغير اذنه ثم اخبرته انه لعن في صحيفتي من فعل ذلك
- من تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه يوم القيامة عدلا ولا صرف
- خطبنا علي بن ابي طالب فقال من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في خراب سفينة فقد كذب فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين غير الى ثور فمن احدث فيه حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم ومن ادعى الى غير ابيه او انتما الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا

- قوله فمن احدث فيه حدثا اوى محدثا
 - يشمل كل من ارتكب جرما ومن ابتدئ بدعه والبدعه اشد في الدين

● **قوله ذمه المسلمين واحده**

- اذا عاهد احد من المسلمين فاعطى امانا للكافر فالمسلمون كلهم قد اعطوه ذلك الامان حتى ولو لم يكن الامام
- وطبعا ليس فيما يعوم خطره وتدريب به المسلمون
- يعني يكون الامان للواحد او الاثنين او الثلاث

● **الصرف والعدل**

- قيل انه الفرض النافله والعدل وهم يعادل الفديه والصرف البذل الا يقبل منه فرض ولا نفع حتى يؤدي ما عليه

- قول النووي قوله من تولى قوما بغير اذن مواليه قد احتج به قوم على جواز التولي باذن مواليه
- قال الصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يجوز اذا اذنوا

- قول الشيخ بل ينبغي ان يقول والصواب الذي عليه الجمهور لان المساله ليست خلافا سائغا وهو دليل على انه لا يعتبر صحيحا ولو اذن الموالى والنبي صلى الله عن هبه الولاء وبيعه حتى لو باعوه ووهبوه وكذا النسب لا يجوز ان يباع او يهب لغيره ب

- النووي : وحملوا التقييد في الحديث على الغالب لان غالب ما يقع هذا بغير اذن موالى فلا يكون له مفهوم يعمل به
 - من الموانع التي تمنع العمل بمفهوم المخالفة ان يكون الكلام خرج مخرج
 - كقولى ويقتلون النبيين بغير حق ليس فيه مثلا احتمال ان يقتل الذين بحق فهنا خرج مخرج الغالب
 - وقوله وربانكم التي في حضوركم هذا خرج مخرج غالب ولا يلزم ان تكون في الحجر
 - كده مثلا هذا خرج مخرج القلب في الفقر
- قوله كتب النبي صلى وسلم على كل بطن عقوله
 - والعقول والديات واحده عقل كفلس وفلس
 - ومعناه ان الدية في قتل الخطا وعندي الخطا تجب على العاقله وهم العصبات سواء الاباء والابناء وان على وان سفلوا
 - اقول الشيخ ومعنى عمد الخطا ان يقصد الضرب ولا يقصد القتل وهو قتل الصوت والعصا فقتله بما لا يقتل غالبا فيسمى شبه العمد او عمد الخطا
 - والاصل ان هذه الدية على العاقله هم من يتحملوها عنهم وقال بعض العلماء المعاصرين انه يلزم بها وهو الذي يدور على اهله ويأخذها منهم لكن الظاهر ان الحاكم هو الذي يلزم العاقله بذلك
- قوله علي في الصحيحه وان المدينة حرم
 - فيه ابطال ما ينسب الى علي والائمة من ال البيت من علم الجفر الذي يدعيه الشيعة بانهم لهم علم الغيب ويسمونه علم الجفر هو الكذب الذنور الذي انكره علي رضي الله عنه على ملا الناس حين خطب الناس بذلك
 - وفيه ابطال معتقدتهم في مصحف فاطمه رضي الله عنها فمنهم من يعتقد بانها بان هناك مصحف اوحاه جبريل الى فاطمه ومن كون ذلك من الكفر والعياذ بالله
 - قول علي ومن زعم ان عندنا شيئا نقرأه الا كتاب الله وهذه الصحيحه قال وصحيحه معلقه في قراب سيفه فقد كذب فيها اسنان الابل
 - اي فيها اعمار الابل الواجبه في الديات واشياء من الجراحات هذه الصحيحه التي كان يتكلم عنها

باب فضل العتق

- عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل اربد منها اربا منه من النار والارب العضو
- عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضو من اعضائه من النار
- ايها امرئ مسلم اعتق امراه مسلما استتقذ الله بكل عضو منه عضو من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من ابي هريره فذكرته لعلي بن الحسين فاعتق عبدا له قد اعطاه ابن جعفر 10,000 درهم و1000 دينار ، وهي ما يعادل الان 4:15 كيلو ذهب
- ولكن لكرم علي زين العابدين رضي الله عنه وسخائه طبق الحديث من اول ما سمعه
- مسلم اعتق امرا مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضو منه وايما امراه مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وايما امراه مسلمة اعتقت امراه مسلمة
- الحديث دليل على ان عتق العبد افضل من عتق الامه

● الأفضل عتق الرقبة المؤمنة ام الكافره

- الحديث لم يذكر ذكر الرقبة هذه مؤمنه ام لا
- **حكى القاضي عياض عن مالك : الأعلى ثمناً ولو كان كافرا**
- والله غير واحد من أصحابه وقال هذا أصح (المخالفة أصح)
- المؤمن أفضل
- **كده في عتق كفاره اليمين** قال الله عز وجل فكفرته يطعم عشرة مساكين من اوست زمن تطعمون اهلكم او كسوه او تحرير الرقبة **ولم يذكر مؤمنه ولا كافره**
- الصحيح ان مساله حمل المطلق على المقاييد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب لا تحمل عليه الا اذا كان القياس يقتضيه
- **والله والله اعلم** ان القياس يقتضيه في هذا الموطن فنحن نقول من باب صحة القياس ان المطلوب تكفيري رجال المسلمين الاحرار القادرين على اقامه شرع الاسلام
- واتفاق الحكم هنا وجوب الاعتاق واختلاف السبب **كفاره القتل** لانه قتل مؤمنا خطأ ووجب في الظاهر لاجل اظهار **فاختلفت الاسباب واتفق الحكم والصحيح** انه لا دليل على حمل المطلق على المقيد المطلقة انما يحمل المطلق على المقيد اذا اتفق السبب والحكم
- والعبد الكافر اذا اعتق صار مولا عند المسلم الذي اعتقه ولا يجوز ان يترك حتى يهاجر الى بلاد الكفر
- **لم افهم كلام الشيخ** لانه عكس ما قاله في الاول ، يعني في الاول قال ان القياس يقتضيه في هذا الموطن فمن باب صحة القياس ان المطلوب تكثير الرجال المسلمين
- وفي نفس الوقت قال لا دليل على حمل المطلق على المقيد الاتفاق الحكم واختلاف السبب **فما الراجح**

باب فضل عتق الوالد

- عنابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
- هذا دليل اننا جميعا لن نوفي حق الوالدين والام خصوصا الا اذا كان عبدا فيعتقه
- **واختلفوا في عتق الاقارب اذا ملكوا**
 - قال اهل الظاهر لا يعتق احدهم منهم بمجرد الملك سواء الوالد او الولد وغيرها بل لابد من انشاء عتق واحتجوا بمفهوم الحديث
 - **يقول الشيخ** فقالوا افتقر العتق الى انشاء وليس بمجرد الشراء صار حرا وكذا قالوا اهل الظاهر في الاخ واخيه وذلك لا وجيه له مملوكا فاشتراه لم يعتقه فانه لم يجزه
- **كمان اشترى به الكافر وقد وجده مملوكا يباع فاشتراه عتق عليه بمجرد الملك وكذا في الابناء والبنات**
- **مختصر الكلام** انه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراء عمودي النسب
 - عمود النسب اللي هو الاباء والامهات والاجداد والجداات ومن فوق الابناء والبنات من اسفله
- قال الشافعي واصحابه لا يعطي غيرهما بالملك للاخوه ولا غيرهم
- **وقال مالك يعتق الاخوه ايضا** فمالك يرى ان هذا من باب صلة الارحام الواجبه وانه لا يسعه ان يستعبد اخاه ولا عمه ولا خاله

- قال النووي وعنه روايه انه يعتق جميع ذوي الارحام المحرمه وروايه ثالثه كمذهب الشافعي يقول الشيخ وهذا عندي اقرب وان هذا من باب سنه الارحام الواجبه التي تقتضي انه اذا ملكه اعتق عليه
- قال نووي وتاويل الجمهور الحديث المذكور على انه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه اضيف العتق اليه -
بمعنى انه اشتراه وهو يعلم انه اباه فهذا بمجرد يعتق عليه بمجرد اشتراه فالمجرد ان ملكه يعتق عليه والله اعلم فاذا كان يجب على الابن نفقه على ابيه اتركه مملوكا وهو قادر على تحريره بل ويتركه مملوكا عنده فالاقرب والله اعلى واعلم ان من صله الارحام الواجبه ان يعتق عليه بمجرد الشراء

هذا وقد تم بفضل الله سبحانه وتعالى كتاب النكاح والعتق والطلاق تلخيصا من العبد الفقير الى عفو ربه معاذ بن حسنين